



**RESUMO**

# **DIREITO CIVIL**

por Concurseiro Fora da Caixa





# Sumário

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB .....</b>          | <b>3</b>  |
| Vigência das Leis.....                                                          | 3         |
| Obrigatoriedade, interpretação e integração das leis .....                      | 3         |
| Aplicação da Lei no Tempo.....                                                  | 4         |
| Conflito de Leis no Espaço.....                                                 | 4         |
| Segurança Jurídica e Eficiência na Criação e Aplicação do Direito Público ..... | 5         |
| <b>Das Pessoas Naturais .....</b>                                               | <b>7</b>  |
| Capacidade de Gozo e de direito .....                                           | 7         |
| Início da Personalidade.....                                                    | 7         |
| Fim da Personalidade .....                                                      | 7         |
| Domicílio.....                                                                  | 8         |
| Direitos da Personalidade.....                                                  | 8         |
| Capacidade Civil (capacidade de fato) .....                                     | 10        |
| Emancipação .....                                                               | 11        |
| <b>Das Pessoas Jurídicas .....</b>                                              | <b>12</b> |
| Começo da Personalidade Jurídica.....                                           | 12        |
| Extinção da Pessoa Jurídica.....                                                | 12        |
| Domicílio da Pessoa Jurídica .....                                              | 12        |
| Pessoas Jurídicas de Direito Público .....                                      | 13        |
| Pessoas Jurídicas de Direito Privado .....                                      | 13        |
| Desconsideração da Personalidade Jurídica .....                                 | 16        |
| <b>Dos Bens.....</b>                                                            | <b>18</b> |
| Classificação Doutrinária .....                                                 | 18        |
| Classificação Legal dos Bens .....                                              | 18        |
| <b>Dos Fatos Jurídicos.....</b>                                                 | <b>22</b> |
| Classificação Geral dos Fatos Jurídicos.....                                    | 22        |
| Negócio Jurídico.....                                                           | 22        |
| Atos Ilícitos.....                                                              | 26        |
| Prescrição e Decadência.....                                                    | 27        |
| <b>Direito das Obrigações.....</b>                                              | <b>31</b> |
| Modalidades das Obrigações .....                                                | 31        |
| Transmissão das Obrigações .....                                                | 33        |
| Adimplemento e Extinção das Obrigações .....                                    | 34        |
| Inadimplemento das Obrigações .....                                             | 36        |
| <b>Dos Contratos em Geral .....</b>                                             | <b>38</b> |
| Princípios Contratuais .....                                                    | 38        |
| Classificação dos Contratos.....                                                | 39        |
| Disposições Gerais .....                                                        | 40        |
| Da Extinção do Contrato.....                                                    | 42        |

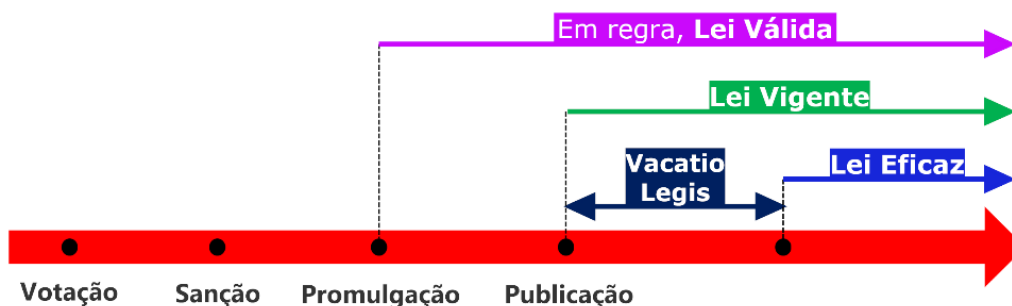


|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Das Várias Espécies de Contratos.....</b>                             | <b>43</b> |
| Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) .....                                | 43        |
| Da Doação (arts. 538 a 564).....                                         | 44        |
| Da Locação de Coisas (arts. 565 a 578) .....                             | 45        |
| Do Empréstimo (arts. 579 a 592) .....                                    | 45        |
| Da Prestação de Serviço (arts. 593 a 609).....                           | 46        |
| Do Mandato (arts. 653 a 692).....                                        | 46        |
| Da Fiança (arts. 818 a 839).....                                         | 48        |
| Da Transação (arts. 840 a 850) .....                                     | 49        |
| <b>Da Responsabilidade Civil .....</b>                                   | <b>50</b> |
| Visão Geral.....                                                         | 50        |
| Responsabilidade Objetiva.....                                           | 51        |
| <b>Direito das Coisas.....</b>                                           | <b>52</b> |
| Esquema geral.....                                                       | 52        |
| Conceitos Importantes .....                                              | 52        |
| Posse (art. 1.196 a 1.224).....                                          | 53        |
| Direito real sobre coisa própria - propriedade (art. 1.228 a 1.368)..... | 55        |
| Direito real sobre coisa alheia (art. 1.369 a 1.510) .....               | 58        |
| <b>Direito de Família.....</b>                                           | <b>61</b> |
| Do Direito Pessoal .....                                                 | 61        |
| Direito Patrimonial .....                                                | 64        |
| Da União Estável.....                                                    | 66        |
| Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada .....              | 66        |
| <b>Direito das Sucessões.....</b>                                        | <b>67</b> |
| Da Sucessão em Geral.....                                                | 67        |
| Da Sucessão Legítima.....                                                | 69        |
| Sucessão Testamentária .....                                             | 70        |
| Do Inventário e da Partilha .....                                        | 71        |
| <b>Extra – Questões (TEC).....</b>                                       | <b>73</b> |



## LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB

### VIGÊNCIA DAS LEIS



**VALIDADE:** obedecidas as condições **formais** (processo e competência) e **materiais** (conteúdo) para sua produção.

**VIGÊNCIA:** período de vida da lei.

**EFICÁCIA** (efetividade): possibilidade de **PRODUÇÃO** de efeitos **CONCRETOS** (na vida real).

**VACATIO LEGIS:** **INCLUI-SE dia do começo E último dia do prazo** (ainda que fim de semana ou feriado).

**Regra Geral:** salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o **PAÍS 45 dias depois** de **PUBLICADA**.

- Estados esTRangeiros: **TRÊS meses** depois de **PUBLICADA** – Pegadinha! Falar em 90 dias.
- Correção do texto ANTES de entrar em vigor: prazo começa a correr da NOVA PUBLICAÇÃO.
- Correção do texto de lei EM VIGOR: considera-se LEI NOVA.

**Continuidade:** não se destinando à **vigência temporária**, a lei terá vigor **até que outra a modifique** ou **revogue**.

- Conciliação: lei NOVA (**geral** ou **especial**) **a par das já existentes**, **NÃO** revoga **NEM** modifica a lei anterior.
- Lei POSTERIOR **revoga a anterior** quando:
  - a) Expressamente o declare – revogação **expressa**
  - b) Seja com ela incompatível – revogação **tácita**
  - c) Regule inteiramente a matéria – pode ser **TOTAL (ab-rogação)** ou **PARCIAL (derrogação)**
- Salvo disposição em contrário, a lei revogada **NÃO se restaura** por ter a lei revogadora perdido a **vigência** – vedação à **represtinação tácita** (não confundir com **efeito repristinatório** – vide controle de constitucionalidade).

**Ultratividade:** uma norma, não mais vigente, continua a vincular os fatos anteriores à sua saída do sistema.

### OBRIGATORIEDADE, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS LEIS

- Presunção de conhecimento de leis: NINGUÉM se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
- Proibição do non liquet ou inafastabilidade da jurisdição: quando a **lei for OMISSA**, o juiz decidirá o caso de acordo com a **ANALogia**, os **COStuMes** e os **princípios GERAis de direito** – rol **taxativo**
  - a) Analogia: aplica-se NORMA semelhante (**LEGAL**) ou CONJUNTO de NORMAS (**JURÍDICA**)
  - b) Costumes: diuturnidade, uniformidade, continuidade, obrigatoriedade, moralidade e (DUCOM)
    - **Secundum legem:** própria lei reconhece obrigatoriedade do **uso dos costumes**;
    - **Praeter legem:** costumes **SUPREM** omissão da lei (EX: cheque pré-datado);
    - **Contra legem:** **NÃO aceito** pela doutrina majoritária BRA.
- Equidade: somente quando a lei expressamente prever essa possibilidade.
- Na **aplicação da lei**, o juiz **atenderá** aos **fins sociais** a que ela se dirige e às **exigências do bem comum**.

O Juiz deve interpretar a norma sem ater-se a literalidade somente (gramatical), deve interpretar de **forma sistemática**, considerando o **ordenamento como um todo** (sistemática) coeso e sempre buscando o **real sentido da norma e o alcance da finalidade** (teleológica) a que se propõe.



## APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO

Art. 6º - **LEI em VIGOR** terá efeito **IMEDIATO** e **GERAL** [pendentes e futuros, NÃO abrangendo os passados], **RESPEITADOS** o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

- **Ato Jurídico Perfeito:** o ato já **CONSUMADO segundo a lei vigente ao tempo** em que se efetuou;

Lei nova **NÃO ALCANÇA** os EFEITOS FUTUROS de contratos celebrados ANTES da sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

- **Direito Adquirido:** direito **material ou imaterial** que já se **integrou ao patrimônio e à personalidade**.

**Cuidado!** Se a questão mencionar expressamente **de acordo com a LINDB**, o direito sob condição suspensiva é considerado adquirido (negócio jurídico), diametralmente oposto ao que diz o CC/2002.

- **Coisa Julgada:** decisão judicial de que já **NÃO caiba recurso** (imutabilidade)

## ANTINOMIA (CONFLITO ENTRE NORMAS)

**Antinomia:** presença de **2+ normas conflitantes, todas válidas SEM que a lei diga qual delas deva ser aplicada**.

**Conflito REAL:** quando **NÃO HÁ na ordem jurídica qualquer critério** para solucionar. Aplicando-se uma norma, viola-se outra. **Utiliza-se a interpretação CONFORME.**

**Conflito APARENTE:** quando o **próprio ordenamento jurídico PREVÊ** uma solução para o conflito. A ordem é:

**H**ierárquico: norma hierarquicamente superior prevalece;

**E**specialidade: norma especial prevalece sobre norma geral.

**C**ronológico: lei mais nova sobrepõe mais antiga;

**1º grau** utiliza apenas UM critério

**2º grau** utiliza uma combinação

## CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO

São várias “decorebas”. Portanto colocarei somente aquelas que mais caem:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMEÇO</b> e FIM da personalidade, nome, capacidade e direitos de família     | <b>Lei do país de DOMICÍLIO</b> - Pegadinha dizer que é lei do país no qual nasce a pessoa.                                                                                                                                               |
| <u>Regime de Bens</u> , legal ou convencional                                    | <b>Leis do país de DOMICÍLIO dos nubentes</b><br>Nubentes com domicílio diverso: Lei do 1º domicílio conjugal.<br>Estrangeiro casado que se naturaliza BRA: se cônjuge anuir, pode requerer ao juiz o regime de <b>comunhão parcial</b> . |
| <b>Qualificar BENS</b> e <b>regular</b> as relações a ele concernentes           | <b>Lei do LUGAR</b> onde <b>SITUADOS</b> ( <i>lex rei sitae</i> )                                                                                                                                                                         |
| Bens <b>MOVEIS</b> que trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares | <b>Lei do PAÍS</b> de <b>DOMICÍLIO</b> do <b>PROPRIETÁRIO</b> .                                                                                                                                                                           |
| <b>Penhor</b>                                                                    | <b>Lei do DOMICÍLIO</b> que tiver a <b>PESSOA</b> , em cuja posse se encontre a coisa apenhada                                                                                                                                            |
| <b>QUALIFICAR</b> e <b>REGER</b> as obrigações                                   | <b>Lei do PAÍS</b> em que se <b>CONSTITUÍREM</b>                                                                                                                                                                                          |
| Obrigação a ser <b>executada no BRA</b> , que <b>depende de forma essencial</b>  | <b>ADMITE-SE</b> as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos <b>EXTRÍNSECOS</b> do ato                                                                                                                                     |
| Obrigação resultante de <b>CONTRATO</b>                                          | Obrigação reputa-se constituída no lugar onde <b>residir o PROPONENTE</b> (quem propõe).                                                                                                                                                  |
| <b>Sucessão por MORTE</b> ou <b>AUSÊNCIA</b>                                     | <b>Lei do PAÍS</b> de <b>DOMICÍLIO</b> do <b>defunto ou desaparecido</b> , qualquer que seja a natureza e situação dos bens                                                                                                               |
| <b>SUCESSÃO</b> de <b>BENS</b> de estrangeiros, <b>situados no País</b>          | <b>Lei BRA</b> em benefício do cônjuge ou dos filhos BRA, sempre que <b>não seja mais favorável a lei pessoal do DE CUJUS</b>                                                                                                             |
| <b>Capacidade para SUCEDER</b>                                                   | Lei do <b>DOMICÍLIO</b> do <b>herdeiro ou legatário</b>                                                                                                                                                                                   |



## SENTENÇAS PROFERIDAS NO ESTRANGEIRO

Réu domiciliado no BR *ou* obrigação a ser cumprida no BR → Competente a **autoridade judiciária BR**

**IMÓVEIS situados no BR:** → **SOMENTE** autoridade judiciária BR.

Requisitos p/ ser **EXECUTADA** no BRA a sentença **proferida no estrangeiro**

|                               |                                             |                                   |           |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Proferida por juiz competente | Partes citadas <i>ou</i> verificada revelia | Passada em julgado no estrangeiro | Traduzida | Homologado pelo |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

A **prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela LEI QUE NELE VIGORAR**, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.

## VEDAÇÃO À TEORIA DO RETORNO

Art. 16. [...] **se houver de aplicar a lei estrangeira**, ter-se-á em vista a disposição desta, **SEM considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei.**

**TEORIA DO RETORNO:** método de interpretação das normas do Direito Internacional Privado de uma maneira que a lei nacional seja substituída pela estrangeira, dando preferência ao ordenamento jurídico estrangeiro. **Lei estrangeira** pode SIM ser usada no Brasil, o que ela **NÃO pode é prevalecer sobre a lei brasileira**, suspendendo sua eficácia.

## SEGURANÇA JURÍDICA E EFICIÊNCIA NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO PÚBLICO

[ **Decisões na esfera administrativa, controladora e judicial (arts. 20, 21, 22, §1º e 23)** ]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pode-se decidir com base em valores jurídicos abstratos?<br><b>SIM</b> , desde que sejam consideradas as consequências práticas da decisão – <b>Cuidado, pegadinha de prova!</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | A <u>decisão</u> que <b>decretar INVALIDAÇÃO</b> de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa <b>DEVERÁ</b> indicar de <b>MODO EXPRESSO</b> suas <u>consequências jurídicas e administrativas</u> .                                                                                                                                                                                                               |
|  | A <u>decisão</u> que estabelecer <b>INTERPRETAÇÃO</b> ou <b>ORIENTAÇÃO NOVA</b> sobre <u>norma de conteúdo indeterminado</u> impondo <b>novo dever</b> ou <b>novo condicionamento</b> de direito, <b>DEVERÁ</b> prever <u>regime de transição</u> quando <i>indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais</i> |
|  | Em decisão sobre <b>REGULARIDADE</b> de conduta ou <b>VALIDADE</b> de ato, contrato, ajuste, processo ou norma <u>administrativa</u> , serão <i>consideradas</i> as <b>CIRCUNSTÂNCIAS PRÁTICAS</b> que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.                                                                                                                                                             |

[ **Interpretação de normas sobre gestão pública (art. 22, caput)** ]

Na interpretação serão considerados:

- Obstáculos e dificuldades reais do gestor
- Exigências das políticas públicas a seu cargo
- Sem prejuízo dos direitos dos administrados

[ **Revisão da validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa (art. 24)** ]

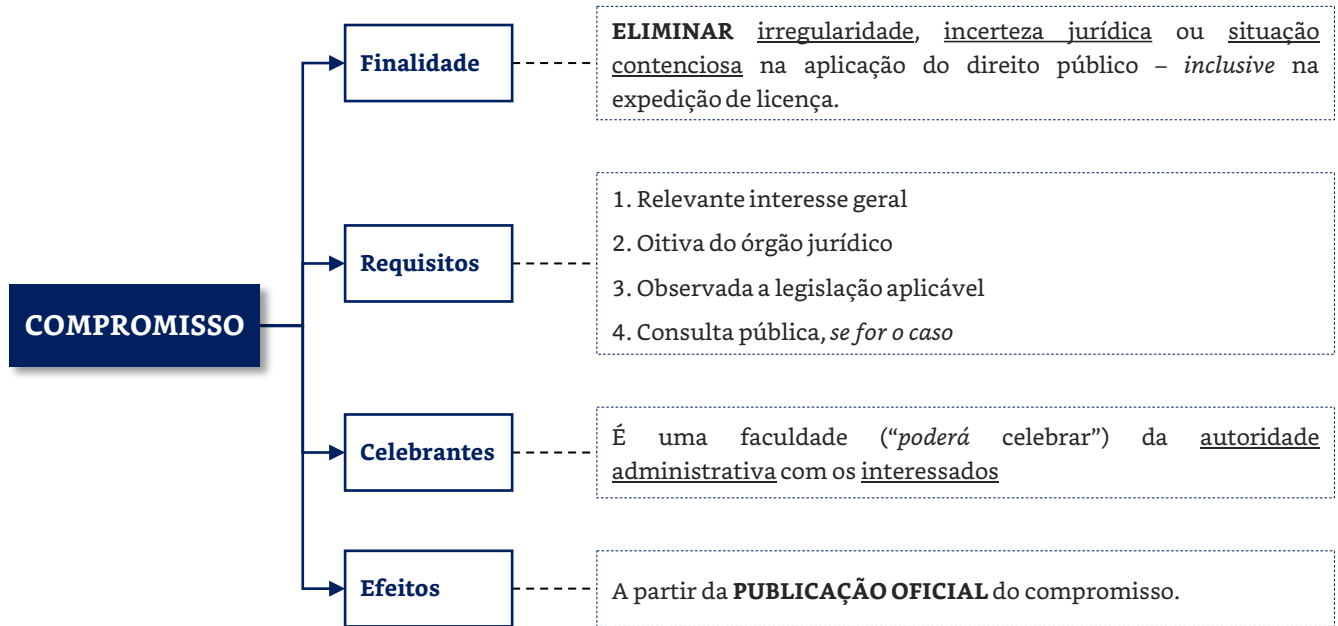
Quando a produção já se houver completado, a REVISÃO deve levar em conta as orientações gerais da ÉPOCA.



**VEDADO** que, com base em mudança posterior de orientação geral, se **declarem inválidas situações PLENAMENTE constituídas**.



## [ Celebração de Compromisso (art. 26) ]



## [ Responsabilidade do Agente Público (art. 28) ]

O agente público responderá PESSOALMENTE por suas **decisões** ou **opiniões técnicas** em caso de **DOLO** ou **ERRO GROSSEIRO**.



### Constituição Federal

Responsabilidade subjetiva do agente exige DOLO ou CULPA

X

### LINDB

Responsabilidade subjetiva do agente exige DOLO ou ERRO GROSSEIRO

**STF (ADI 6.421)**: configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.

## [ Edição de Atos Normativos (art. 29) ]

Em qualquer órgão / Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa:

### PODERÁ

Ser precedida de **consulta pública**, preferencialmente por meio eletrônico.



### SALVO

Os de mera organização interna (= não há consulta pública)



## DAS PESSOAS NATURAIS

|                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PESSOA:</b> ente <u>físico</u> ou <u>jurídico</u> , suscetível de <u>direitos</u> e <u>obrigações</u> = <u>sujeito de DIREITO</u> . | <b>PERSONALIDADE:</b> <u>CARACTERES</u> próprios da <u>pessoa</u> , reconhecida pela ordem jurídica | <b>CAPACIDADE:</b> <u>APTIDÃO</u> p/ <u>adquirir direitos</u> e <u>contrair obrigações</u> – é a medida da personalidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CAPACIDADE DE GOZO E DE DIREITO

Art. 1º **TODA PESSOA** é **CAPAZ** de direitos e deveres na ordem civil = **CAPACIDADE DE DIREITO**

| Capacidade de DIREITO ou de GOZO                                                                                                                                                      | Capacidade de FATO ou EXERCÍCIO                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SER</b> sujeito de direito ( <b>INERENTE</b> à pessoa)<br>Sinônimo de personalidade, i.e: <u>basta nascer com vida</u> .<br>No Brasil <b>NÃO</b> há <u>incapacidade</u> de direito | <b>EXERCITAR</b> pessoalmente <b>TODO</b> s os atos da vida civil. A <u>incapacidade</u> (exceção) <u>limita o exercício</u> pessoal e direto dos direitos (AI e RI) |

## INÍCIO DA PERSONALIDADE

Art. 2º A **PERSONALIDADE** civil **COMEÇA** do nascimento com **VIDA**; **MAS** lei põe a salvo, desde a **CONCEPÇÃO**, os direitos do **nascituro**.

**Com Vida:** deixar o útero respirando e com batimentos cardíacos, *ainda que* por poucos instantes

**Nascituro:** é o feto que ainda NÃO nasceu – possui EXPECTATIVA de vida e de direitos.

- É **titular** de **direitos personalíssimos** (honra, imagem, vida, exame DNA etc.);
- PODE ser contemplado com doação ou testamento (SUCESSÃO)**
- As **EXPECTATIVAS** se **transformam em direitos subjetivos**, retroagindo à CONCEPÇÃO

**Enunciado 1:** a proteção que o Código defere ao **nascituro** **ALCANÇA** o **natimorto** no que concerne aos direitos da personalidade, tais como **nome, imagem e sepultura**

## FIM DA PERSONALIDADE

Art. 6º (...) **TERMINA** com a **MORTE**; **PRESUME-SE** esta, quanto aos **AUSENTES**, nos casos em que a **LEI** autoriza a abertura de **sucessão DEFINITIVA** = **COM declaração de ausência (Arts. 22 a 39)**



Art. 7º **Morte PRESUMIDA**, **SEM** declaração de ausência – (não precisa de corpo)

I – **Extremamente PROVÁVEL** (quem estava em perigo de vida);

II – Desaparecido em **CAMPANHA** ou feito **PRISIONEIRO**, **NÃO encontrado até 2 anos após a guerra**.

Súcnico. **SOMENTE** poderá ser **REQUERIDA DEPOIS** de esgotadas as **buscas e averiguações**, devendo a **SENTENÇA** (só concedida judicialmente) fixar a data provável do falecimento.

Art. 8º **COMORIÊNCIA:** **2+** indivíduos **falecem** na **mesma OCASIÃO**, não se podendo averiguar se algum dos dois precedeu aos outros. Presumir-se-ão **SIMULTANEAMENTE** mortos

É uma **presunção RELATIVA** (juris tantum) pois **admite prova em contrário**;

**NÃO é necessário** que as **mortes** ocorram **no mesmo LUGAR**.



## DOMICÍLIO

|                                                                                                           |                                                            |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moradia ou Habitação:</b> forma provisória, SEM ânimo definitivo (EX: alugar casa na praia por 1 mês). | <b>Residência:</b> indivíduo tem a INTENÇÃO de permanecer. | <b>Domicílio:</b> Local que a pessoa elege p/ <b>RELAÇÕES LEGAIS</b> . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Art. 70. **Domicílio Civil (REGRA): RESIDÊNCIA** com **ÂNIMO DEFINITIVO**.

Art. 71. **DIVERSAS residências:** domicílio é **QUALQUER** delas - CC admite pluralidade de domicílios.

Art. 72. Relações **concernentes a PROFISSÃO:** domicílio é o **lugar onde esta é EXERCIDA**.

§único. **PROFISSÃO** em lugares **DIVERSOS:** domicílio é **CADA UM DELES**

Art. 73. **SEM residência habitual:** lugar **onde for ENCONTRADA** – EX: circenses e ciganos.

Art. 76. **Domicílio Necessário (PIS-M²):**

- **Preso:** lugar **onde cumpre** sentença
- **Incapaz:** de seus **representantes / assistentes legais**
- **Servidor público:** onde **exerce PERMANENTEMENTE** a função – **NÃO basta ter sido aprovado!**
- **Militar Ativo:** Exército (onde **SERVIR**) | Marinha / Aeronáutica (**sede do COMANDO**)
- **Marítimo:** onde navio estiver **MATRICULADO** (Pegadinha! **não é ancorado**)

Art. 77. **Agente Diplomático do BRA:** citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade **SEM designar onde tem, no país, seu domicílio**, poderá ser **demandado no DF ou último ponto do BR onde o teve (domicílio)**.

Art. 78. **Contratos Escritos:** **PODERÃO** os **contratantes especificar** domicílio

## DIREITOS DA PERSONALIDADE

Direitos da personalidade protegem os indivíduos de si e de terceiros, sendo **erga omnes** – Rol Exemplificativo

Art. 11. **Com exceção dos casos previstos em lei**, os direitos da personalidade são **INTRANSMISSÍVEIS e IRRENUNCIÁVEIS**, NÃO podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

**Enunciado 4, CJF:** o exercício dos direitos da personalidade **PODE** sofrer limitação **VOLUNTÁRIA**, **DESDE QUE** não seja **permanente nem geral** - EX: lembrar do BBB

**Intransmissíveis:** **efeitos patrimoniais podem ser transmitidos** (EX: a autoria de uma obra é intransmissível, mas pode haver a negociação desses direitos autorais);

**Irrenunciáveis:** **NÃO** se pode abrir mão deles, já que são inerentes à personalidade.

Os direitos da personalidade também são (**segundo a doutrina**):

- ✓ **Inatos:** nascem com o titular e o acompanham até a morte (alguns ultrapassam a morte, ex: direitos autorais);
- ✓ **Indisponíveis:** **não** podem ser cedidos a título oneroso ou gratuito – não possuem valor econômico;
- ✓ **Imprescritíveis:** **não** se sujeitam à prescrição, podendo ser reclamados a qualquer tempo;
- ✓ **Impenhoráveis:** **não** podem ser objeto de cessão ou venda;
- ✓ **Inexpropriáveis:** ninguém pode removê-los de uma pessoa, nem ser objeto de usucapião.



Art. 12. Pode-se **EXIGIR** que **CESSE** a **ameaça**, ou a lesão, a direito da personalidade, **E reclamar perdas e danos**, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Atenção para não confundir:

Reclamar perdas e danos pela lesão aos direitos da personalidade do **morto** (art. 12, *Súnico*)

Ascendente, descendente, colaterais até o 4º grau.

Linha Reta até 4º grau: vai de trisavó (ascendente) ATÉ trineto (descendente).

Colateral até 4º grau: irmãos (2º) | sobrinhos e tios (3º) | sobrinhos-netos, primos, tios avós (4º)

Reclamar perdas e danos pela lesão à divulgação de escritos, transmissão ou publicação da palavra, exposição ou utilização da imagem do **morto** ou **ausente** (art. 20, *Súnico*)

X

O **cônjuge**, os **ascendentes** (pais e avós) ou os **descendentes** (filhos e netos).

## DISPOSIÇÃO DO CORPO

Art. 13. **SALVO** por exigência médica (**transplante**), é **DEFESO (proibido)** disposição do próprio corpo, quando importar **diminuição PERMANENTE da integridade física**, ou **CONTRARIAR os bons costumes**.

Art. 14. É **VÁLIDA**, com objetivo científico, ou altruístico, disposição GRATUITA para **DEPOIS DA MORTE** - ato **PODE** ser livremente revogado a qualquer tempo.

Doação em morte: **vontade expressa ANTES** da morte, ou decisão da família. Pessoa morta **NÃO identificada**, fica **VEDADA** remoção de órgãos e tecidos

## CONSTRANGIMENTO A TRATAMENTO MÉDICO OU INTERVENÇÃO CIRÚRGICA

Art. 15. **NINGUÉM** pode ser constrangido a submeter-se, com RISCO DE VIDA, a **tratamento médico** ou a **intervenção cirúrgica**.

**Excetuam-se**: pessoa **não consegue expressar sua vontade**, caso em que o direito se desloca para a **FAMÍLIA**, e em situações extremas (**risco de vida iminente**) o médico pode realizar intervenções **SEM** consentimento.

## DIREITO AO NOME

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o **PRENOME** e o **SOBRENOME**

|           |                           |                    |
|-----------|---------------------------|--------------------|
| Alberto   | Pereira Gonçalves         | Júnior / Neto / II |
| (PRENOME) | (SOBRENOME / PATRONÍMICO) | (AGNOME)           |

Em regra, o nome é **IMUTÁVEL**. Algumas **EXCEÇÕES**

- Sem prejuízo ao apelido de família, a **qualquer tempo** após **maioridade CIVIL** (**NÃO precisa de motivação**)
- Exposição ao **ridículo**, erro evidente de grafia, causar **embaraços** comerciais e/ou morais
- Uso prolongado e constante (EX: Edson **Pelé** Arantes do Nascimento)
- Coação ou ameaça por colaboração com apuração de crime
- Acréscimo de **sobrenome do padraсто** ou **madrasta** - **NÃO pode haver prejuízo** do apelido de família.
- Adoção: **OBRIGADO** ao **sobrenome dos adotantes**.
- **Transexuais (INDEPENDENTE de cirurgia)**: **podem** alterar o **NOME** e o **SEXO**, tendo o **STJ** entendido que deva ser **expedida nova certidão** civil, SEM qualquer menção à decisão judicial ou ao termo "transexual".

Art. 17. O nome da pessoa **NÃO pode ser empregado por outrem em publicações ou representações** que a exponham ao **DESPREZO PÚBLICO**, AINDA quando **não haja intenção difamatória**.

Art. 18. **SEM autorização**, **NÃO se pode** usar o nome alheio em **PROPAGANDA COMERCIAL**

Art. 19. O **pseudônimo GOZA da proteção** que se dá ao **nome** - **pseudônimo NÃO precisa de registro público**

**HETERÔNIMO** ≠ **pseudônimo**. O heterônimo indica diversas personalidades de uma pessoa. Ex: Fernando Pessoa escrevia como: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, etc.



## PRODUÇÃO INTELECTUAL E DA IMAGEM DAS PESSOAS

Art. 20. **SALVO** se **autorizadas**, necessárias à administração da **justiça** ou à manutenção da **ordem pública**, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa **PODERÃO ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização (patrimonial e moral) que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, OU fins comerciais.**

§único. **MORTO / AUSENTE**: são **partes legítimas para requerer**, o **cônjuge**, **os ascendentes** (pais e avôs) ou os **descendentes** (filhos e netos).

**Súmula 221/STJ**: são **CIVILMENTE responsáveis** pelo **ressarcimento de danos**, tanto o **autor** quanto o **proprietário do veículo** de divulgação – p/ facilitar: **jornalista e emissora**, por exemplo

**Súmula 403/STJ**: **INDEPENDENTE** de **prova do prejuízo** a indenização pela publicação **NÃO autorizada** com **fins econômicos ou comerciais**.

**STF (ADI 4815)**: **INEXIGIBILIDADE** de autorização prévia do **BIOGRAFADO**, sendo **por igual desnecessária** autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes.

## DIREITO A INTIMIDADE

Art. 21. A **vida privada** é **INVIOLÁVEL** [...] – **EX**: domicílio, correspondência, etc.

## CAPACIDADE CIVIL (CAPACIDADE DE FATO)

### ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (AI)

Art. 3º **ABSOLUTAMENTE incapazes**: **menores de 16 anos** - São **REPRESENTADOS**

É uma proibição **TOTAL**, cuja prática de ato enseja **NULIDADE ABSOLUTA**

**Enunciado 138**: A vontade dos **AI** é **juridicamente RELEVANTE** na concretização de situações existenciais a eles concernentes, **desde que demonstrem discernimento bastante para tanto**.

### RELATIVAMENTE INCAPAZ (RI)

Art. 4º São incapazes, **RELATIVAMENTE** a **certos atos**, **ou** à **maneira de os exercer** - Podem praticar **PESSOALMENTE** atos da vida civil, se **ASSISTIDOS**

I - **Maiores de 16 e menores de 18 anos**

II - **ÉBRIOS** habituais (alcóolatrás) e os **VICIADOS** em tóxicos;

III - [...] **causa transitória ou permanente, NÃO puderem exprimir sua vontade**

IV - **PRÓDIGOS**<sup>1</sup> (dilapidam os seus bens – ex: viciado em pôquer).

Deve haver  
INTERDIÇÃO

§único. A capacidade dos **INDÍGENAS** será regulada por **legislação especial**

Os relativamente incapazes **praticam atos ANULÁVEIS**. Pegadinha! Indivíduos com **deficiência mental NÃO são nem absolutamente incapazes, nem relativamente incapazes**.



## EMANCIPAÇÃO

**Emancipação:** ato irrevogável e irretratável; válida apenas na **ESFERA CIVIL**.

Art. 5º A **menoridade cessa aos 18 anos**, ficando habilitada à prática de **TODOS os atos** da vida civil.

§ único. **CESSARÁ**, para os menores, a **INCAPACIDADE (EMANCIPAÇÃO)**:

- **16 anos completos** (AMBOS casos precisam de **registro em instrumento público**)
  - **Voluntária:** concessão **dos PAIS**, *ou um deles*, INDEPENDENTEMENTE de **homologação** judicial *ou*
  - **Judicial:** **sentença do JUIZ**, *ouvido o TUTOR*
- **Casamento** (MÍN. 16 anos completos) - exige **autorização dos pais**
- **EXERCÍCIO de emprego público EFETIVO** - deve ser na **ADMD** (Lei 8.112: I<sub>MÍN</sub> = 18)
- **Colação de grau** em curso de **ENSINO SUPERIOR**
- Pelo **estabelecimento civil ou comercial**, *ou pela relação de emprego*, e que, em função deles, o menor com **16 anos completos** tenha **ECONOMIA PRÓPRIA**

**Obs:** **civilmente emancipado PODE ser PRESO** por inadimplemento de pensão alimentícia.

**Enunciado 530:** A emancipação, **por si só, NÃO elide a incidência do ECA**.

**STJ:** REDUÇÃO da maioridade civil **NÃO implica cancelamento automático da pensão alimentícia**. Em regra, ela continua até o término da faculdade (24 anos).



## DAS PESSOAS JURÍDICAS

### COMEÇO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 45. **COMEÇA** a existência legal das PJs de direito **PRIVADO** com a **INSCRIÇÃO** do ato constitutivo, **precedida, quando NECESSÁRIO, de AUTORIZAÇÃO do Executivo**, averbando-se todas as alterações (art. 45).

- **Importante!** O registro possui efeito CONSTITUTIVO e não retroage.
- Decai em **3 anos** o direito de **ANULAR** a **CONSTITUIÇÃO** das PJs de direito privado, por defeito do ato respectivo, **contado** da **PUBLICAÇÃO** de sua inscrição (§único).

Obrigam a PJ os atos dos administradores, **exercidos nos limites de seus poderes** (art. 47).

- O representante da PJ **responderá PESSOALMENTE pelo EXCESSO** – atos *ultra vires*

**PJ de ADM. Coletiva: decisões → MAIORIA de votos dos PRESENTES (Maioria Simples), SALVO se o ato constitutivo dispuser de modo diverso** (art. 48).

- Decai em **3 anos** o direito de **ANULAR** as **DECISÕES COLETIVAS**, quando **violarem a lei** ou **estatuto**, ou forem eivadas de **erro, dolo, simulação** ou **fraude** (§único).
- As Assembleias Gerais **poderão** ser realizadas **ELETRONICAMENTE**, inclusive para destituir administradores e alterar o estatuto (art. 48-A).

Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o **JUIZ**, a **REQUERIMENTO** de interessado, **nomear-lhe-á administrador provisório** (art. 49).

### EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA



Nos casos de **dissolução da PJ** ou **cassada a autorização** para seu funcionamento, ela **subsistirá para os fins de liquidação, ATÉ** que esta se conclua (art. 51)

### DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA

O domicílio é (art. 75):

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| União                    | <b>DF</b> – cuidado, <i>não é Brasília</i> ;                                                     |
| Estados / Territórios    | <b>CAPITAIS</b>                                                                                  |
| Município                | <b>lugar</b> onde funcione <b>adm. municipal</b>                                                 |
| Demais Pessoas Jurídicas | <u>REGRA</u> : <b>eleição</b> ;<br><u>OMISSÃO</u> : onde funcionarem diretorias e administrações |

Observações:

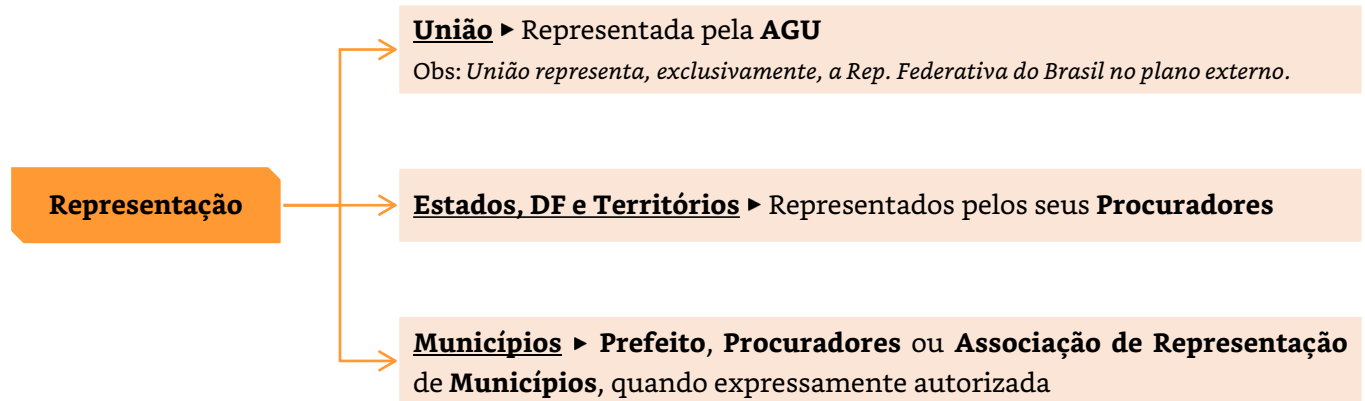
- Tendo a PJ **diversos estabelecimentos**, **CADA UM** será considerado domicílio para os atos nele praticados (§1º)
- Adm. com **sede no estrangeiro**: haver-se-á por domicílio da PJ, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o **lugar do estabelecimento, sito no BRA**, a que ela corresponder (§2º).



## PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO

### PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO (ART. 41)

Art. 43. **PJs de direito público INTERNO** são **CIVILMENTE** responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 3ºs, ressalvado **direito regressivo, se houver culpa ou dolo** – **Resp. OBJETIVA**



## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### AUTARQUIAS (OAB não)

Atividade adm. típica - obras e serviços (atividade econômica **não**); patrimônio e orçamento próprio; **não** têm capacidade política (=legislar), mas podem baixar Instruções Normativas; bens públicos.

### ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS

São os **CONSÓRCIOS PÚBLICOS**, quando direito público, mediante **contrato**, que depende da **ratificação prévia** do **protocolo de intenções**. As provas têm considerado que as associações públicas são uma **espécie** de **Autarquia**, e **não nova** entidade da **ADMI** – se direito privado = “associação civil”

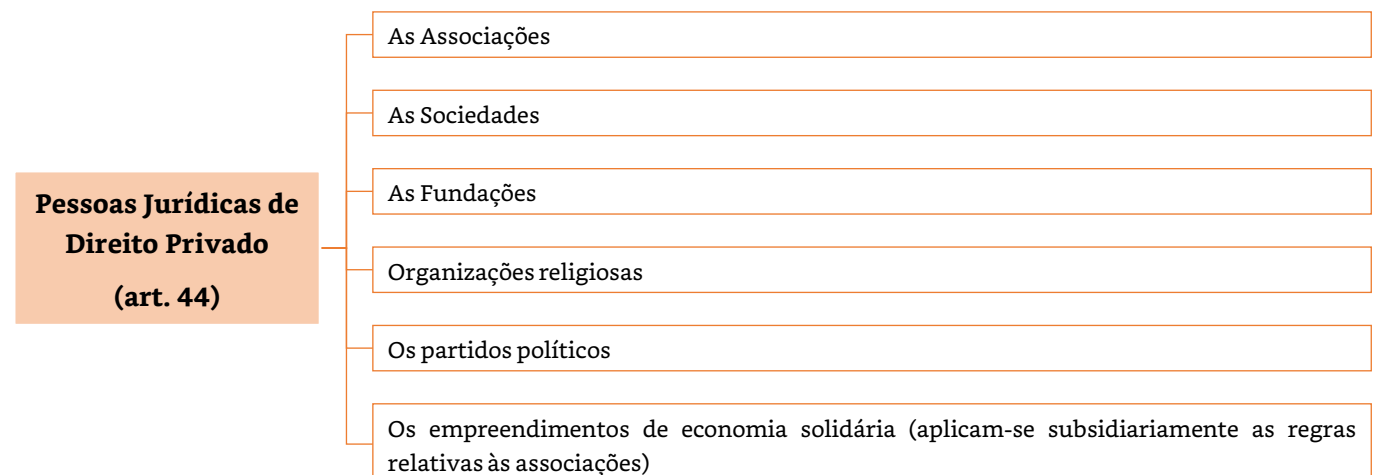
**DEMAIS ENTIDADES** de caráter público **criadas por LEI específica** (EX: Funai, Funasa, Ibge, Ipea, etc.).

São as **fundações PÚBLICAS** de **direito público**, compreendendo **SEMPRE** um **PATRIMÔNIO** com certa **FINALIDADE (AFETADO)**, exercendo **atividade não exclusivas da ADM (atípicas)**.

## PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO EXTERNO

Art. 42. São PJs de **direito público EXTERNO** os **Estados estrangeiros** e **TODAS** as pessoas **regidas** pelo **direito internacional PÚBLICO** (Mercosul, ONU, OEA, FAO, Santa Sé, etc.).

## PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO





## ASSOCIAÇÕES

### DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Art. 5º, CF / 1988

XVII – **VEDADA** as de caráter paramilitar;

XVIII - a **CRIAÇÃO** de associações e de cooperativas **independem de autorização**, sendo **VEDADA** a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – **compulsoriamente DISSOLVIDAS** (após trânsito em julgado) | atividades **SUSPENSAS** (decisão judicial);

XXI - quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

### CONSTITUIÇÃO

Art. 53 Constituem-se as associações pela **união de pessoas** (PFs ou PJs) que se organizem para **fins NÃO-econômicos**.

**Enunciado 534:** As associações **podem desenvolver atividade econômica**, desde que **NÃO** haja **finalidade lucrativa**. Realizar negócios para aumentar o patrimônio da associação NÃO a desnatura. O que não se admite é a distribuição da renda auferida / lucro (**finalidade lucrativa NÃO pode**).

### ASSOCIADOS

- **NÃO há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos**
- Devem ter **iguais direitos**, mas estatuto PODERÁ instituir categorias com vantagens ESPECIAIS.
- **Qualidade** de associado é **INTRANSMISSÍVEL**, **SE o estatuto não dispuser o contrário**
- A transferência de quota **NÃO** importará, de per se, na atribuição da **qualidade de associado**, **SALVO** disposição diversa
- **EXCLUSÃO** de associado: **JUSTA causa**, em **Processo Administrativo** assegurado **defesa e recurso**.

### ÓRGÃO MÁXIMO

Art. 59. **ÓRGÃO MÁXIMO: Assembleia Geral (AG)**. Compete-lhe **PRIVATIVAMENTE**:

- |                                   |   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I – Destituir os administradores; | } | <b>AG especialmente convocada</b> , com <u>quórum estabelecido no estatuto</u> , bem como os <u>critérios de eleição dos administradores</u> |
| II – <b>Alterar o estatuto</b> .  |   |                                                                                                                                              |

Art. 60. Convocação dos órgãos deliberativos: garantido a **1/5** dos associados o direito de **promovê-la**.

### DISSOLUÇÃO

Art. 61. **DISSOLVIDA** a associação, o **remanescente do seu PL**, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações, será **destinado à entidade de FINS NÃO ECONÔMICOS designada no estatuto**, ou, **OMISSO** este, por deliberação dos associados, à **instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes**.



## FUNDAÇÕES

### CONCEITO

$$\text{Fundações} = \text{Universalidade de BENS, personificados} + \text{FIM que lhes dá unidade}$$

*Afetação Patrimonial = PATRIMÔNIO + FINALIDADE*

- Finalidade **não-lucrativa**; objetivo **NÃO-econômico**.
- Nascem com o **REGISTRO** dos **atos constitutivos** - **escritura pública** ou **testamento**
- Bens, em regra, **INALIENÁVEIS** (~~vendidos ou doados~~) e **IMPENHORÁVEIS**;
- **NÃO** há sócios;
- Administradores devem **prestar contas ao MP**

### CONSTITUIÇÃO

Criação: por **escritura pública** ou **testamento**, **dotação especial de BENS LIVRES** (móveis ou imóveis, inclusive dinheiro, livres de ônus), **ESPECIFICANDO seu fim**, e, **SE OUISER, a maneira de administrá-la**.

A fundação **SOMENTE** poderá constituir-se para **FINS** de:

- **Atividades RELIGIOSAS**
- Assistência social;
- Cultura, defesa e conservação do PHA;
- Educação;
- Saúde;
- Segurança alimentar e nutricional;
- Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos DH
- Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;

**Enunciado 9**: o rol de atividades deve ser interpretado de modo a excluir apenas as fundações com fins lucrativos.

### BENS

Quando **INSUFICIENTES**, os bens, **se de outro modo não dispuser o instituidor**, serão **incorporados** em **OUTRA fundação** que se proponha a **fim igual ou semelhante**.

Constituída por negócio entre vivos, o **instituidor (PF ou PJ)** é **OBRIGADO a transferir-lhe a propriedade**; se **NÃO** o fizer, serão registrados, em nome dela, por **MANDADO judicial**.

### PROTEÇÃO

**VELARÁ** pelas fundações o **Ministério Público Estadual / DF / Territórios** onde situadas.

Se estenderem a atividade por **mais de um Estado**, caberá o encargo, em **cada um deles, ao respectivo MP**.

**Ministério Público Federal (MPF)**: Fundações de direito **público federal**, independentemente do local.

### ESTATUTO

Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, formularão logo, o **ESTATUTO**, submetendo-o à **aprovação da autoridade (MP)**, **com recurso ao juiz**. Se **estatuto não elaborado no prazo** ou **não havendo prazo**, em **180 dias**, caberá ao **MP** formulá-lo.



## Alteração do Estatuto [Muito Cobrado]

- **Deliberada por 2/3**
- **NÃO pode desvirtuar** a finalidade da fundação;
- **Aprovada pelo MP em 45 dias**. Se **MP a denegar**, poderá o juiz SUPRI-LA, a requerimento.

Quando a alteração **NÃO houver sido aprovada por votação UNÂNIME**, os **administradores**, ao submeterem o estatuto ao MP, requererão que se dê **ciência à minoria vencida para impugná-la**, se quiser, em **10 dias**.

## EXTINÇÃO



Tornando-se **ILÍCITA, IMPOSSÍVEL ou INÚTIL** a finalidade, ou **VENCIDO O PRAZO** de sua existência, MP ou qualquer interessado lhe **promoverá a EXTINÇÃO**, incorporando-se o seu **patrimônio**, **salvo disposição contrária no ato constitutivo, ou estatuto**, em **outra Fundação**, designada pelo **juiz**, **que se proponha a fim IGUAL**.

## DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA



Muito importante conhecer o art. 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica.

Em palavras simples, trata-se da possibilidade de responsabilizar administradores ou sócios por obrigações da empresa, quando se verifica que a personalidade jurídica foi usada de maneira indevida para prejudicar terceiros, como credores, por exemplo. A desconsideração **NÃO acarreta a extinção** ou **torna nula a PJ**, **NEM** atinge a validade dos demais atos praticados.

A quem cabe?

- Por **REQUERIMENTO** da **PARTE** ou o **Ministério Público** (quando lhe couber intervir no processo) ao Juiz.
- **NÃO ocorre de ofício**, exceto quando há infração ao CDC – Código Defesa do Consumidor (*pode ser de ofício pelo juiz*)

Qual o objetivo?

- Estender os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos **bens PARTICULARES** dos **administradores** ou **sócios** (*que participe da adm., não o mero cotista*) beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

### Abuso de Personalidade Jurídica

#### Desvio de Finalidade

É a utilização da PJ com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

- Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da PJ.

#### Confusão Patrimonial

Ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

- Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
- Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante; e
- Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.



## Enunciados CJF

**Enunciado 7:** Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a **prática de ato irregular e, limitadamente**, aos **administradores** ou **sócios que nela hajam incorrido**.

**Enunciado 281:** A aplicação da teoria da desconsideração, **PRESCINDE** da demonstração de insolvência da Pessoa Jurídica.

**Enunciado 282:** O **encerramento IRREGULAR, por si só, NÃO BASTA** para caracterizar abuso – Bastante cobrado!

**Enunciado 284:** As pessoas jurídicas de **direito privado sem fins lucrativos** estão **abrangidas** no conceito de abuso da personalidade jurídica – atinge **apenas** os **DIRIGENTES**.

**Enunciado 283:** É **cabível a desconsideração 'INVERSA'** para alcançar **bens de sócio** que se **valeu da PJ** para **OCULTAR** ou **DESVIAR** bens pessoais, **com prejuízo a terceiros**.

Ainda assim **há que se comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, NÃO sendo suficiente**, por exemplo, que se demonstre a **mera ausência de bens penhoráveis** – caso em que o credor executa dívida contra devedor, requerendo a desconsideração da PJ a fim de atingir os bens desta.

Outro exemplo seria o caso de um cônjuge ou companheiro empresário valer-se de PJ por ele controlada para **subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva** (em um divórcio por exemplo).



## DOS BENS

### CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA

*Bens Corpóreos*: objetos de **contratos de compra e venda**. (EX: carro e dinheiro)

*Bens Incorpóreos*: são objetos de **contratos de CESSÃO** (EX: marca, nome empresarial, **fundo de comércio**, etc.).

**STJ (Súmula 228)**: bens **INCORPÓREOS NÃO podem** ser defendidos por meio da tutela possessória.

### CLASSIFICAÇÃO LEGAL DOS BENS

#### BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS

#### QUANTO A MOBILIDADE: MÓVEIS E IMÓVEIS

##### Imóveis

- **AQUISIÇÃO** da propriedade com o **REGISTRO** ou **transcrição da escritura**;
- *Venda, doação e hipoteca*: **DEPENDEM** de **outorga conjugal**.
- **Direito Real (regra)**: **hipoteca**.

Art. 79. São bens imóveis o **SOLO**<sup>1</sup> e TUDO quanto se lhe incorporar **NATURAL** ou **ARTIFICIALMENTE**<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Art. 1.229. (...) abrange adjacências - **Espaço Aéreo e Subsolo**.

Art. 176, CF/88: jazidas, recursos minerais e hídricos são bens **IMÓVEIS**, mas **propriedade distinta da do solo**, sob **domínio da União**.

<sup>2</sup>Tudo quanto o **homem incorporar permanentemente** ao solo, **NÃO** podendo removê-lo sem destruição, modificação ou danos. Ex: **construções** e **plantações**; **abrange os bens MÓVEIS** que, incorporados ao solo pelo trabalho do homem, passam a ser bens imóveis (ex: os tijolos de uma construção)

Art. 80. Consideram-se **IMÓVEIS** para os **EFEITOS LEGAIS**:

- I - **Direitos REAIS** sobre **Imóveis** e as **AÇÕES** que os asseguram;
- II - **DIREITO à sucessão ABERTA** – espólio (conjunto de bens do *de cujus*)

**STJ (Resp1.330.165)**: desde a abertura da sucessão, a **herança incorpora-se** ao patrimônio do herdeiro, como bem **IMÓVEL INDIVISÍVEL**.

Art. 81. **NÃO perdem o caráter de IMÓVEIS**

- I - **Edificações** que, **separadas do solo**, mas **conservando a sua unidade**, forem **removidas para outro local**;
- II - Materiais **PROVISORIAMENTE separados** de um prédio, para nele se **reempregarem** (EX: telhas).

##### Móveis

- **AQUISIÇÃO** da propriedade se dá com a **TRADIÇÃO**
- *Venda, doação e hipoteca*: **SEM necessidade** de outorga conjugal.
- **Direito Real (regra)**: **penhor**.

Art. 82. (...) bens suscetíveis de **MOVIMENTO PRÓPRIO** (*semoventes – animais*), **OU** de **remoção por FORÇA ALHEIA** (*carro, joias, etc.*), **SEM alteração da substância ou da destinação econômico-social**.

Art. 83. Consideram-se **MÓVEIS** para os **EFEITOS LEGAIS**:

- I - **ENERGIAS** que tenham **valor econômico** - *energia elétrica, gás, térmica, sinal de TV e de telefone, etc.*;
- II - **Direitos REAIS** sobre objetos **Móveis** e as **AÇÕES correspondentes** - *propriedade, usufruto e penhor*;
- III - **Direitos PESSOAIS** de **caráter patrimonial** e respectivas **AÇÕES** – EX: *título da dívida pública*

⇒ Ainda se incluem os **direitos autorais**, **propriedade industrial**, **quotas e ações**.



Art. 84. Os **materiais** destinados à construção, **enquanto NÃO forem empregados**, conservam sua qualidade de **MÓVEIS**; **readquirem essa qualidade** os provenientes da **demolição** (não reempregados).

⇒ **Cuidado! Aeronaves e Embarcações**: DOUTRINA - bens **Móveis** especiais, já a LEI os trata como imóveis.

---

## QUANTO A FUNGIBILIDADE - FUNGÍVEIS OU INFUNGÍVEIS

---

Art. 85. **FUNGÍVEIS**: bens **MÓVEIS** que podem **substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade** (EX: saca de arroz, resma de papel, alimentos, **dinheiro**) – “podem ser trocados por itens iguais”

Os **Infungíveis (Móveis ou Imóveis)**, possuem **algo especial que os tornam ÚNICOS, insubstituíveis** – EX: imóveis, veículos (nº chassi individualiza), um quadro famoso, livro autografado.

- **Mútuo**: empréstimo de bens **FUNGÍVEIS** (por definição, sempre móveis)
- **Comodato**: empréstimo **gratuito** de bens **Infungíveis**;
- **Locação**: empréstimo (oneroso) de bens **Infungíveis**.

---

## QUANTO A CONSUNTIBILIDADE - CONSUMÍVEIS OU INCONSUMÍVEIS

---

Art. 86. **CONSUMÍVEIS**: bens **MÓVEIS** cujo **USO importa DESTRUIÇÃO imediata** da própria substância **sendo também considerado tais os destinados à ALIENAÇÃO**.

Quanto aos **inconsumíveis**, pode haver **reiterados usos**, sem atingir sua integridade, **ainda que** ocorra destruição com o tempo.

---

## QUANTO A DIVISIBILIDADE - DIVISÍVEIS OU INDIVISÍVEIS

---

Art. 87. **DIVISÍVEIS**: podem se **FRACIONAR SEM alterar substância OU SEM redução considerável de valor OU SEM prejuízo do uso**.

Art. 88. **Naturalmente DIVISÍVEIS** podem tornar-se **indivisíveis** por: **LEI**<sup>1</sup> ou por **VONTADE** das partes<sup>2</sup>

**Indivisíveis naturalmente**: não podem ser fracionados em porções, pois deixariam de formar um todo perfeito, podendo ser **por natureza** (EX: cavalo, relógio), **por determinação legal** (EX: herança) ou **por vontade das partes**.

<sup>1</sup>EX: **herança** - antes da partilha é indivisível (todo unitário);

<sup>2</sup>Obs: **NÃO poderá exceder de 5 anos**

---

## QUANTO A INDIVIDUALIDADE - SINGULARES OU COLETIVOS

---

### Singulares (individuais)

---

Art. 89. Bens que **embora REUNIDOS, se consideram de per si, independentemente** dos demais (EX: boi em uma boiada; uma casa em um condomínio; um carro em um pátio; um livro em uma biblioteca, etc.).

### Coletivos (universais)

---

**Coletivos ou Universais** – reunião de coisas singulares, que **consideradas CONJUNTAMENTE, formam um TODO ÚNICO** que passa a ter uma **identidade PRÓPRIA, distinta das partes** que a compõe.

Art. 90. **Universalidade de FATO**: pluralidade de **BENS** singulares (EX: **fundo de comércio**, rebanho, etc.)

- **DESTINAÇÃO** unitária (dada pela **vontade humana**)
- Súnico. Os **BENS** que a formam **PODEM** ser **OBJETO** de relações jurídicas próprias.

Art. 91. **Universalidade de DIREITO**: complexo de **RELAÇÕES JURÍDICAS** dotadas de **VALOR ECONÔMICO** (EX: patrimônio, **herança**, **massa falida**, etc.) - **DESTINAÇÃO** unitária (dada pela **norma**).



## BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS – O QUE UM BEM É EM RELAÇÃO A OUTRO

### PRINCIPAIS OU ACESSÓRIOS (FRUTOS, PRODUTOS, PERTENÇAS E BENFEITORIAS)

#### Principais

Art. 92. **PRINCIPAL** é o bem que **EXISTE SOBRE SI**, abstrata *ou* concretamente; **ACESSÓRIO**, aquele cuja existência SUPÕE a do principal.

- Exemplo de bem principal: solo, crédito, joia, etc.
- Exemplo de acessório: prédio (acessório) em relação a um solo (principal).
- Princípio da gravitação jurídica** - **em regra, a natureza do acessório é a mesma do principal** (EX: prédio é imóvel, uma vez que o solo o é). O acessório acompanhará o principal em seu destino (EX: nos contratos, a cláusula de multa se extingue com a extinção do contrato).

#### Acessórios (Pertencas, Frutos, Produtos e Benfeitorias)

Art. 93. **PERTENÇAS**: NÃO constituindo partes integrantes<sup>1</sup>, se destinam, de modo DURADOURO, ao USO, ao SERVIÇO ou **AFORMOSEAMENTO** de outro (principal).

<sup>1</sup>Retirada **NÃO** afeta a estrutura do principal.

Ex: moldura de um quadro; **animais** *ou* **materiais** destinados a *melhor explorar* o cultivo de uma propriedade; **máquinas** e **instalações** de uma fábrica

Art. 94. Os **negócios jurídicos** que dizem respeito ao bem principal **NÃO abrangem as PERTENÇAS**, **SALVO** se o contrário resultar da **LEI**, da **VONTADE**, *ou* das **CIRCUNSTÂNCIAS** do caso.

Ex: na venda de uma casa, **em regra**, os móveis não estarão inclusos, salvo previsão contratual.

Art. 95. Apesar de ainda NÃO separados do principal, os **FRUTOS** e **PRODUTOS** **PODEM** ser objeto de negócio jurídico.

**Frutos**: **utilidades** que a **coisa principal PRODUZ periodicamente** e **NÃO** alteram a substância do principal – EX: frutas, crias de animais, produção de uma fábrica, **juros, aluguéis, dividendos**, etc.

**Produtos**: **utilidades** que se **RETIRAM da coisa principal**, **ALTERANDO** a sua substância, com a **diminuição da quantidade até o esgotamento** (EX: pedras de uma pedreira; minerais de uma jazida).

Art. 96. **BENFEITORIAS** são **obras ou despesas** feitas em um bem **MÓVEL** *ou* **IMÓVEL**, para conservá-lo, melhorá-lo *ou* embelezá-lo. São bens acessórios **introduzidos no principal pelo HOMEM** (Art. 97).

**STF (Súmula 158)**: SALVO estipulação contratual averbada no registro imobiliário, **NÃO RESPONDE** o adquirente pelas benfeitorias do locatário.

|                                                                                                                                                                                                                                  | Posse boa-fé        | Posse má-fé         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| § 1o <b>VOLUPTUÁRIAS</b> as de mero <b>DELEITE</b> <i>ou</i> <b>RECREIO</b> , que <b>não aumentam</b> o uso habitual do bem, <b>ainda que</b> o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor (ex: piscina, jardim, pinturas). | <b>NÃO INDENIZA</b> | <b>NÃO INDENIZA</b> |
| § 2o <b>ÚTEIS</b> as que <b>AUMENTAM</b> <i>ou</i> <b>FACILITAM</b> o <b>USO</b> do bem (ex: construção de garagem, lavabo, etc.)                                                                                                | <b>INDENIZA</b>     | <b>NÃO INDENIZA</b> |
| § 3o <b>NECESSÁRIAS</b> as que têm por fim <b>CONSERVAR</b> o bem <i>ou</i> <b>evitar que se deteriore</b> .                                                                                                                     | <b>INDENIZA</b>     | <b>INDENIZA</b>     |

Art. 97. **NÃO** se consideram benfeitorias **SEM a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor**.



## BENS CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO TITULAR DO DOMÍNIO

### BENS PÚBLICOS

Art. 98. [...] bens do **domínio NACIONAL** pertencentes às PJ de direito público interno (U, E, DF, M + T, AUT e FUNDE); **TODOS** os **outros** são PARTICULARES, **seja qual for a pessoa a que pertencerem**.

Art. 99. São **BENS PÚBLICOS**:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USO COMUM DO POVO</b> (rios, mares, estradas, ruas e praças)<br><br>Art. 103: O <u>uso comum</u> pode ser <u>gratuito ou retribuído</u> (ex: pedágios, venda de ingresso em museus, etc.)                                                                                                                                                                                                                        | Art. 100. São <b>INALIENÁVEIS</b> , enquanto <u>conservarem</u> a sua qualificação, | <u>Imprescritibilidade</u><br>Art. 102. Os bens públicos ( <u>TODOS</u> ) <b>NÃO</b> estão sujeitos a <b>USUCAPIÃO</b> = "prescrição aquisitiva"                                          |
| <b>USO ESPECIAL</b> (edifícios ou terrenos <b>DESTINADOS</b> a <b>serviço ou estabelecimento</b> da ADM.). Inclui também os bens móveis, como veículos oficiais - <b>AFETADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <u>Impenhorabilidade</u><br>Art. 100/CF: Os <b>créditos contra a Fazenda</b> se satisfazem por <b>PRECATÓRIOS</b> , pois <b>não há excussão de bens públicos, que são impenhoráveis</b> . |
| <b>DOMINICAIS</b> : constituem o patrimônio das PJ de direito público, como <u>objeto de direito pessoal, ou real</u> - <b>NÃO AFETADOS</b> .<br><u>Ex</u> : mar territorial, <b>terrenos de marinha</b> e terras devolutas.<br>§único. <b>Salvo disposição em contrário</b> , são <b>dominicais</b> os bens pertencentes às PJ de direito público a que <u>se tenha dado</u> <b>ESTRUTURA de direito PRIVADO</b> . | Art. 101. São <b>ALINENÁVEIS</b> , observadas as exigências da lei.                 |                                                                                                                                                                                           |

- **Não-Onerabilidade**: bens públicos não podem ser gravados com qualquer tipo de garantia em favor de terceiros.

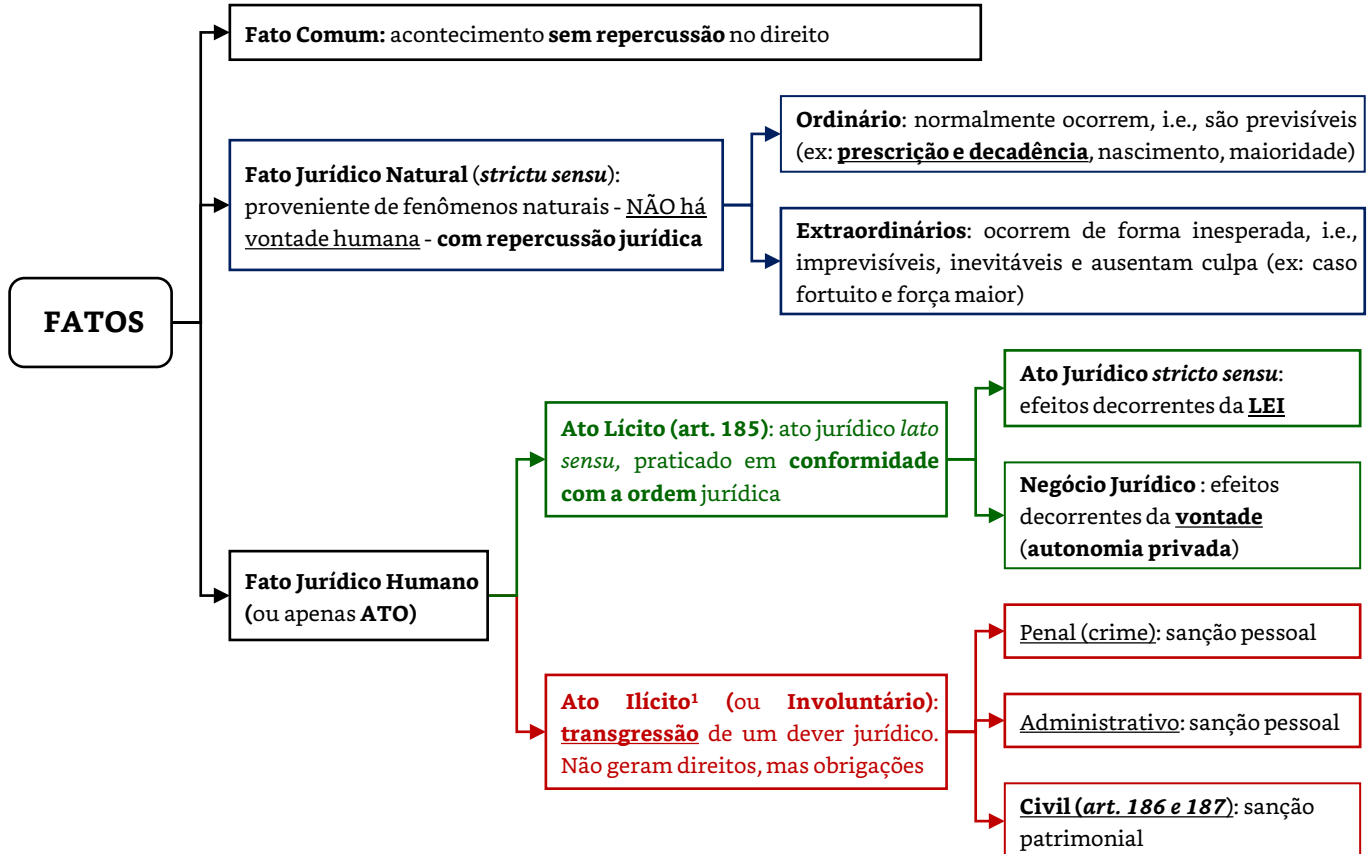
**Enunciado 287** - O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil **não exaure a enumeração dos bens públicos**, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente a **PJ de direito privado** que esteja afetado à prestação de serviços públicos.



## DOS FATOS JURÍDICOS

### CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS FATOS JURÍDICOS

Fato **JURÍDICO** (*lato*): **ACONTECIMENTO**, natural ou humano, que **necessariamente** cause algum **REFLEXO** (**lícito** ou **ilícito**) no **DIREITO**.



<sup>1</sup>Involuntária não é a conduta, mas sim os efeitos (sempre lei os definem). Um ato ilícito NÃO é ato jurídico, mas um mero fato jurídico humano, afinal, não é praticado em conformidade com a ordem jurídica.

## NEGÓCIO JURÍDICO

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105. A **incapacidade RELATIVA** de uma das partes **NÃO** pode ser **invocada** pela outra em benefício próprio, **NEM aproveita aos cointeressados capazes**, **SALVO SE**, neste caso, for **INDIVISÍVEL o objeto do direito ou da obrigação comum**.

Art. 106. A **impossibilidade INICIAL** do objeto **NÃO** invalida o **negócio** jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado – **EX**: é impossível vender um bezerro que não nasceu, mas assim que nascer poderei fazê-lo. Essa impossibilidade não invalida o contrato de compra e venda.

Art. 107. A **validade** da **declaração de vontade NÃO** dependerá de forma especial, **SENÃO quando a lei expressamente a exigir**.

Art. 108. **NÃO dispondo a lei em contrário**, a **escritura pública é essencial à validade dos negócios** jurídicos que visem à **constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos REAIS sobre IMÓVEIS de valor > 30 Salários-Mínimos**.

Art. 110. A manifestação de vontade **subsiste AINDA QUE** o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, **SALVO se dela o destinatário tinha conhecimento** – **RESERVA MENTAL**: vontade declarada não coincide com a real, com o fim de enganar o destinatário → **é diferente de simulação**, que pressupõe conluio.

Art. 111. **SILÊNCIO** importa **ANUÊNCIA**, quando as **circunstâncias ou usos o autorizarem**, **E não for necessária a declaração de vontade expressa**.

Art. 112. Nas **declarações de vontade** se **atenderá mais à INTENÇÃO do que ao sentido literal**.



Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser **INTERPRETADOS** conforme a **boa-fé** e os **usos do lugar de sua CELEBRAÇÃO**.

§ 1º A **INTERPRETAÇÃO** do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

- I - for **confirmado** pelo comportamento das partes **POSTERIOR** à celebração do negócio;
- II - corresponder aos **usos, costumes e práticas do mercado** relativas ao tipo de negócio;
- III - corresponder à **BOA-FÉ**;
- IV - for **mais benéfico à parte que NÃO REDIGIU** o dispositivo, se identificável;
- V - corresponder a qual seria a **razoável negociação das partes sobre a questão discutida**, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no **momento da celebração**.

§ 2º As **partes poderão LIVREMENTE pactuar regras de interpretação**, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

Art. 114. Os negócios jurídicos **benéficos** (*gratuitos*) e a **renúncia** interpretam-se **ESTRITAMENTE**

## VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Art. 104. **VALIDADE** do negócio jurídico requer:

|                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGENTE CAPAZ</b><br>AI: representados, senão ato <b>NULO</b> ;<br>RI: assistidos, senão ato <b>ANULÁVEL</b> ; | <b>OBJETO</b> lícito, possível, determinado ou determinável. Caso contrário desatenda a um, ato <b>NULO</b> | <b>FORMA</b> prescrita <u>ou</u> não defesa em lei. Se forma exigida por lei e não cumprida, ato <b>NULO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Declaração de VONTADE:** é pressuposto do negócio jurídico, sendo um **elemento essencial e indispensável**, além de constitui **condição de validade**.

## NEGÓCIO NULO E ANULÁVEL

|                     | <b>NULO - nulidade absoluta</b><br><i>Viola norma de interesse PÚBLICO (LEI)</i>                                                                         |   | <b>ANULÁVEL - anulabilidade (nulidade relativa)</b><br><i>Viola norma de interesse PARTICULAR (contrato)</i>                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alegação</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>QUALQUER interessado; ou</b></li><li>• <b>MP</b>, quando couber intervir;</li></ul>                           | x | <b>SOMENTE</b> os interessados (PARTES).                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Declaração</b>   | <b>DEVE ser reconhecido de ofício</b> pelo Juiz a qualquer tempo e em qualquer grau.                                                                     | x | <b>NÃO PODE</b> ser reconhecida de ofício pelo juiz.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Convalidação</b> | <u>Nulidade NÃO pode ser suprida, ainda que a requerimento.</u><br><b>NÃO suscetível de confirmação</b> nem ratificação, admitindo-se apenas a conversão | x | <b>PODE</b> ser confirmado pelas partes, desde que não haja prejuízo de terceiro. Pode ser <b>expressa</b> ou <b>tácita</b> (negócio cumprido pelo devedor, ciente do vício)<br>A confirmação expressa ou tácita importa extinção de todas as ações. |
| <b>Prescrição</b>   | <b>IMPRESCRITÍVEL</b>                                                                                                                                    | x | <b>CONVALESCEM com o tempo</b> (=PRESCREVEM)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Natureza</b>     | Declaratória ( <i>ex tunc - retroage</i> ) e <i>erga omnes</i>                                                                                           | x | Desconstitutiva ( <i>ex nunc</i> ) – <b>anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença</b> – e <i>inter-partes</i>                                                                                                                       |



## DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO

São inúmeros detalhes para cada tipo de defeito do negócio. A tabela abaixo consta a **essência do que é cobrado**, ou seja, a definição de cada defeito, o prazo decadencial e marco de início da contagem.

| Defeito                 | Definição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Início da contagem                  | Prazo* (DECADENCIAL)           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Erro ou Ignorância      | No caso de erro essencial ou substancial, o <b>erro recai sobre circunstâncias e aspectos principais do negócio</b> , de forma que <b>se, soubesse do defeito, jamais teria praticado o ato</b> – a vítima não é induzida, mas <b>erra sozinha</b> , de forma que se soubesse a realidade, não teria celebrado o negócio.<br><br>Se o erro for accidental, NÃO há hipótese de anulabilidade (EX: comprar um carro branco achando que era vermelho). | Do dia em que se realizou o negócio | 4 anos, para pleitear ANULAÇÃO |
| Dolo                    | Há <b>VONTADE</b> de <b>INDUZIR</b> alguém em erro.<br>a) Dolo Indireto (art. 147) – Silêncio INTENCIONAL<br>b) Dolo Recíproco: (art. 150) – <b>NÃO ANULA</b><br>c) Dolo Incidental/Accidental (art. 146)                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                |
| Estado de Perigo        | Quando alguém, <b>premido da necessidade de SALVAR-SE</b> , ou a <b>pessoa de sua FAMÍLIA, de GRAVE DANO, conhecido pela outra parte</b> (dolo da contraparte) + assume obrigação <b>EXCESSIVAMENTE ONEROSA</b> .<br><br>Caso clássico do hospital que, para atender uma pessoa doente, exige pré-pagamento de uma quantia excessiva, e a pessoa assim o faz.                                                                                       |                                     |                                |
| Lesão                   | Pessoa, sob <b>premente NECESSIDADE</b> , ou por <b>INEXPERIÊNCIA</b> , <b>SE OBRIGA</b> a prestação manifestamente <b>DES PROPORCIONAL</b> ao valor da <b>prestação OPOSTA</b> .<br><br>A diferença para o estado de perigo é que aqui <b>NÃO precisa de dolo</b> da contraparte, nem de prestação excessiva, mas apenas desproporcional.                                                                                                          |                                     |                                |
| Fraude Contra Credores  | São atos pelos quais o <b>devedor desfalca seu patrimônio tornando-se insolvente</b> , com o <b>INTUITO de prejudicar seus credores</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Do dia em que coação cessar         |                                |
| Coação                  | Agente não induz outrem, como no dolo, mas utiliza-se de <b>AMEAÇA</b> ou <b>FORÇA. Medo de dano a si, família, outrem ou bens. Temor reverencial NÃO é coação.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                |
| Celebrado por <b>RI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Maiores de 16 e menores de 18 anos</b> (EXCEÇÕES: Arts. 180 e 181)</li><li>▪ <b>ÉBRIOS</b> habituais (alcólatras) e os <b>VICIADOS</b> em tóxicos;</li><li>▪ <b>Causa transitória ou permanente, NÃO puderem exprimir vontade</b></li><li>▪ <b>PRÓDIGOS</b><sup>1</sup> (dilapidam os seus bens).</li></ul>                                                                                              | Dia em que cessar incapacidade      |                                |

\*Quando a lei não for específica, DECAI em 2 anos a contar da data da conclusão do ato.



## INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (NEGÓCIO NULO)

Art. 167. É **nulo o negócio jurídico SIMULADO**, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá **SIMULAÇÃO** nos negócios jurídicos quando:

- I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
- II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
- III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º **Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado**

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.

## EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ELEMENTOS ACIDENTAIS

### CONDIÇÃO (SE....)

Art. 121. **CONDIÇÃO**: cláusula que, derivando EXCLUSIVAMENTE DA VONTADE das partes, **subordina o efeito do negócio a evento FUTURO E INCERTO**.



Art. 122. São **lícitas, em geral, TODAS as condições NÃO contrárias à lei** [...]; entre as condições **defesas (PROIBIDAS)** se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, OU o sujeitarem ao puro arbítrio de UMA das partes.

Art. 123. **INVALIDAM os negócios jurídicos** que lhes são subordinados:

- I - as condições **física ou juridicamente IMPOSSÍVEIS**, quando SUSPENSIVAS
- II - as condições **ILÍCITAS**, ou de FAZER coisa ILÍCITA
- III - as condições **INCOMPREENSÍVEIS ou CONTRADITÓRIAS**

Art. 124. Têm-se por **INEXISTENTES as condições impossíveis, quando RESOLUTIVAS**, e as de **NÃO fazer coisa impossível**.

Art. 125. [...] **condição SUSPENSIVA**, enquanto esta não se verificar, **não se terá adquirido o direito**, a que ele visa.

Art. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição **SUSPENSIVA**, e, pendente esta, fizer quanto àquelas novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis.

Art. 127. [...] **RESOLUTIVA a condição**, enquanto esta não se realizar, **VIGORARÁ o negócio jurídico** [...]

Art. 128. Sobrevindo a condição **RESOLUTIVA**, **EXTINGUE-SE, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; MAS, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, NÃO tem eficácia quanto aos atos já praticados**, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé

**EX:** no pagamento de aluguel (algo periódico), a superveniência de condição resolutiva (não pagamento) não invalida os pagamentos já efetuados, pois restam perfeitos e acabados

Art. 129. **Reputa-se verificada**, quanto aos efeitos jurídicos, a **condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer**, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

Art. 130. Ao **titular do direito EVENTUAL**, nos casos de condição SUSPENSIVA ou RESOLUTIVA, é **PERMITIDO praticar os atos destinados a conservá-lo**.



## TERMO (QUANDO...)

É o **MOMENTO** em que **começa e/ou se extingue a eficácia do negócio**, subordinada a um **evento FUTURO e CERTO** – certo diz respeito ao momento. Ex: a morte é algo certo, afinal, não se sabe quando vai ocorrer, mas fato que ela irá ocorrer



Art. 131. Termo inicial ou suspensivo (*die a quo*): O termo **INICIAL suspende o exercício**, mas **NÃO** a aquisição do direito.

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, **EXCLUÍDO** o dia do começo, e **INCLUÍDO** o do vencimento. §§1º-4º (...)

Art. 133. Testamentos: presume-se o prazo **em favor do herdeiro**, e, nos Contratos: em proveito do **DEVEDOR**, **SALVO**, se do instrumento, ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor, ou de ambos os contratantes.

Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, SEM prazo, são exequíveis desde logo, **SALVO** se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.

Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva.

## ENCARGO

É uma **RESTRIÇÃO** a certa **liberalidade** que **FOI CONCEDIDA**.

EX: doa-se determinado terreno ao Estado tendo como obrigação deste a **construção de um hospital (encargo)** – Muito cuidado para não achar que isso seria uma condição.

Art. 136. O **encargo NÃO suspende a aquisição NEM o exercício do direito**, **SALVO** quando expressamente imposto no negócio, pelo disponente, como condição SUSPENSIVA (i.e.: “*enquanto não implementada, não pode haver exercício do direito*”)

Art. 137. Considera-se **NÃO ESCRITO** o encargo **ilícito ou impossível**, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico.

## ATOS ILÍCITOS

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 186 | <p>Aquele que, por <b>AÇÃO ou OMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>, <i>negligência ou imprudência</i>, violar direito e causar dano a outrem, <b>AINDA QUE</b> exclusivamente moral, comete ato ilícito.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regra Geral: <b>Responsabilidade SUBJETIVA</b> (deve haver culpa)</li><li>▪ Exceção: <b>Responsabilidade OBJETIVA</b> (independentemente de culpa – casos especificados)</li><li>▪ A <b>imperícia</b> também se inclui na modalidade de responsabilidade subjetiva</li></ul> |
| Art. 187 | <p><b>Abuso de Direito</b></p> <p>Também comete ato <b>ILÍCITO</b> o titular de um <b>DIREITO</b> que, <b>ao exercê-lo, EXCEDE manifestamente os limites</b> impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art. 188 | <p><b>NÃO constituem atos ilícitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Legítima defesa</b></li><li>▪ <b>Exercício regular de um direito</b></li><li>▪ Deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de <b>remover perigo iminente</b><sup>1</sup></li></ul>                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano **ação regressiva**.



## PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A ideia geral por detrás desses dois institutos é a de que o “*direito não socorre aos que dormem*”. Portanto, o **decorso de TEMPO + INÉRCIA do titular do direito** faz com que a situação que afrontou determinado direito prevaleça sobre o próprio direito. Busca-se **segurança jurídica**.

|                                 | PRESCRIÇÃO: é a perda da pretensão<br>(favorece e interessa ao devedor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DECADÊNCIA: é a perda do direito<br>potestativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É possível renunciar?           | <b>SIM</b><br>Art. 191. A <b>RENÚNCIA da prescrição (ato do devedor)</b> pode ser <b>EXPRESSA</b> ou <b>TÁCITA</b> , e só valerá <u>sem prejuízo de terceiro, DEPOIS</u> que a <b>prescrição se consumir</b><br><br><b>Tácita:</b> <u>presume-se</u> de fatos do interessado (devedor), <b>incompatíveis</b> com a prescrição – EX: pagar dívida prescrita.                                                               | <b>LEGAL (prazo previsto em lei)</b><br><br>Art. 209. <b>NULA</b> a renúncia à decadência legal.<br><br><b>CONVENCIONAL (prazo previsto em contrato)</b><br><br>É <b>POSSÍVEL</b> renúncia, haja vista a autonomia privada.                                                                                                                                                                                   |
| Prazos livremente alteráveis?   | <b>NÃO</b><br>Art. 192. <b>Prazos de prescrição NÃO PODEM ser alterados por acordo – TODOS os prazos prescricionais são LEGAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>LEGAL: NÃO</b><br><b>CONVENCIONAL: SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prazos suspendem / interrompem? | <b>SIM</b><br><br>★ ★ <b>Direito de Regresso:</b> Art. 195. Os <b>RI</b> e as <b>PJ</b> têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que <u>derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente</u> (deve haver <b>dolo</b> ).<br><br>Art. 196. A prescrição <b>INICIADA</b> contra uma pessoa <b>CONTINUA</b> contra o seu sucessor – <b>exceto</b> se sucessor <b>AI</b> , até atingir <b>RI</b> | Art. 207. <b>SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO, NÃO se aplicam</b> à decadência as normas que <b>impedem, suspendem ou interrompem a prescrição</b> .<br><br><b>EXCEÇÃO:</b> art. 208. <b>NÃO corre CONTRA OS AI</b> ; Quanto aos <b>RI</b> s e às <b>PJ</b> s, ambos também têm direito de <b>AÇÃO REGRESSIVA</b> ;                                                                                              |
| Quem pode alegar?               | Art. 193.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PARTE a quem APROVEITA</b> (devedor);</li><li>• Em <b>QUALQUER GRAU de jurisdição</b>;</li></ul><br>Pode ser alegada em qualquer FASE do processo. Porém, <b>NÃO</b> pode ser alegada, pela 1ª vez, perante STF ou STJ.                                                                                                                                           | Art. 211.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PARTE a quem APROVEITA</b>;</li><li>• Em <b>QUALQUER grau de jurisdição</b>;</li><li>• <b>MAS</b> o juiz <b>não pode</b> suprir a alegação</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Juiz pode reconhecer de ofício? | <b>SIM</b><br>O Juiz <b>PODE</b> reconhecer a <b>prescrição de OFÍCIO, independentemente</b> de requerimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>LEGAL:</b> Art. 210. O juiz <b>DEVE</b> conhecer, de ofício.<br><b>CONVENCIONAL:</b> Juiz <b>NÃO PODE</b> reconhecer de ofício (deve ser provocado)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Exemplos                        | Ex 1: empréstimo dinheiro a X, mas X não me paga no prazo. Meu direito ao crédito foi violado, nascendo o direito à ação (pretensão). Caso não “ingresse” com a ação antes do prazo prescricional, perco o direito de exigir (pretensão).<br><br>Ex 2: RFB constituiu o crédito tributário, mas o contribuinte não pagou no prazo. Violado esse direito, nasce a pretensão, que se não exercida no prazo, prescreve.      | Ex 1: é um direito (potestativo) meu aceitar ou não a herança sem que ninguém possa me obrigar a isso. Essa conduta afeta outras pessoas (como filhos e cônjuges), mas elas nada podem fazer.<br><br>Ex 2: casei-me com um(a) criminoso(a) sem saber. Tenho o direito (potestativo) de anular esse casamento sem que o cônjuge possa fazer algo. Caso não o exerça no prazo de 3 anos, ocorrerá a decadência. |



## DECADÊNCIA (ART. 207 A 211)

**Direito Potestativo** é o poder que o agente tem de influir na esfera jurídica de outrem, constituindo, modificando ou extinguindo direitos, SEM que este possa fazer qualquer coisa, senão SUJEITAR-SE a sua vontade. É um direito que NÃO admite contestações. NÃO há pretensão.

Por exemplo, o direito que fazenda tem de constituir o **crédito tributário** é potestativo, restando ao contribuinte sujeitar-se à esta vontade, quer ele queira ou não; no **divórcio**, uma das partes aceitando ou não, o divórcio será processado

**DECADÊNCIA** é a **perda do DIREITO potestativo** em razão de seu **NÃO exercício em um prazo** pré-determinado. Na decadência PERDE-SE o DIREITO material, extinguindo, indiretamente, a ação.

Exemplo: Empréstimo determinada quantia de dinheiro. Qual é o meu direito material? De receber de volta o que eu emprestei. O **não pagamento** da dívida faz “nascer” o meu direito à pretensão, ou seja, o direito à **AÇÃO** de cobrança. Portanto: Direito Material = receber; Direito de Ação = a ação de cobrança.

## PRAZOS MAIS COBRADOS – ESTÃO ESPARSOS NO CC

**180 Dias:** é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou.

**02 Anos:** “Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será esta de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”.

**03 Anos:** para o direito de anular a constituição de PJ de direito privado por defeito do ato; direito de anular as decisões da PJ com administração coletiva, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude;

**04 Anos:** para pleitear-se a **anulação do NEGÓCIO jurídico em virtude de erro substancial**.

## PRESCRIÇÃO (ART. 189 A 206)

**Pretensão:** poder de **EXIGIR de outrem, COERCITIVAMENTE, o CUMPRIMENTO de um dever** jurídico, através de uma **AÇÃO**. VIOLADO um direito NASCE a pretensão (actio nata) e se inicia a contagem do prazo prescricional (art. 189, CC).

**STJ (REsp 2.088.100):** O reconhecimento da prescrição da pretensão **impede** tanto a cobrança **judicial** quanto a cobrança **extrajudicial** do débito.

**Prescrição:** PERDA da pretensão do titular de um direito subjetivo, PF / PJ, em virtude de sua inércia num PRAZO legal. A prescrição **favorece o devedor, prejudicando o credor**. Lembrar! “Pretendo” condenar alguém a algo.

Art. 190. **EXCEÇÃO**<sup>1</sup> prescreve no MESMO PRAZO em que a pretensão.

<sup>1</sup>Exceção é uma forma de defesa. Exemplos: o autor ingressa com uma ação (pretensão: cobrar uma dívida) e o réu alega como defesa que já foi processado, sendo que a ação foi julgada improcedente por aquele mesmo fato (exceção de coisa julgada); ou alega que já há uma ação pendente sobre o mesmo assunto (exceção de litispendência); ou que aquele juízo é incompetente (exceção de incompetência); ou que ele não é parte legítima no processo (exceção de ilegitimidade processual). “A exceção nasce com a pretensão”.



## CAUSAS IMPEDITIVAS, SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS

**IMPEDEM**  
(impedem INÍCIO da  
contagem)

**SUSPENDEM**  
(suspendem a contagem)

**INTERROMPEM**  
(reinicia a contagem.  
Apenas 1x)

Em todas as hipóteses o  
rol é **TAXATIVO**

### IMPEDEM OU SUSPENDEM A PRESCRIÇÃO

Art. 197, 198, 199 e 200: **NÃO CORRE** a prescrição – é uma “coisa boa” para o CREDOR. **Dica!** São situações de ação contínua, que está, esteve ou estará **em andamento**, observada pelas palavras “durante”, “enquanto” e verbos no gerúndio.

- Entre os **CONJUGES**, **na constância** da sociedade conjugal – **Enunciado 296**: Vale p/ *companheiros em união estável*;
- Entre **ascendentes e descendentes**, **durante** o poder familiar – *entre pais e filhos e cessa aos 18 anos do filho(a)*;
- Entre **tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores**, **durante** a tutela ou curatela;
- Contra** os **AI** – quando AI = credor, ou em qualquer caso, **para os Relativamente Incapazes, ela corre NORMALMENTE**;
- Contra** os **ausentes do País em serviço PÚBLICO** da **U, E, DF e M**;
- Contra** os que se acharem **servindo nas FFAA, em tempo de GUERRA**.
- Pendendo condição SUSPENSIVA** – aquela que, enquanto não realizada, não há aquisição de direito (S-IM)
- NÃO estando vencido o prazo;
- Pendendo ação de EVICÇÃO**;
- Ação se originar de fato** a ser apurado no **juízo CRIMINAL** - **NÃO CORRERÁ antes da sentença definitiva**;

Art. 201. **SUSPENSA** a prescrição **em FAVOR de UM dos credores SOLIDÁRIOS**, **SÓ aproveitam** os outros **SE obrigação INDIVISÍVEL**.

**INTERRUPTIVAS** (em regra, exige-se um **comportamento ativo, uma provocação do credor**) - é uma “coisa boa” para o CREDOR

Art. 202. **INTERRUPÇÃO** da prescrição, que **SOMENTE PODERÁ OCORRER UMA VEZ**, dar-se-á

- DESPACHO** do juiz (**MESMO INCOMPETENTE**) que ordenar a **CITAÇÃO**
- Por **PROTESTO** judicial ou cambial (*extrajudicial*)
- Pela **apresentação do título de crédito** em juízo de inventário **ou** em concurso de credores
- Por **ato JUDICIAL** que **constitua em mora o devedor** – ex: *interpelação, notificação, ações cautelares*
- Por **qualquer ato INEQUÍVOCO, ainda que extrajudicial**, que **importe reconhecimento do direito pelo devedor** – ex: *carta confirmando a dívida*;

Art. 203. A prescrição pode ser **INTERROMPIDA** por **QUALQUER interessado** - titular do direito; quem legalmente o **represente ou terceiro interessado**;

Art. 204 (Efeitos da Interrupção da Prescrição):

|                                                 |                |                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Quando:<br><b>+1 devedor</b><br><b>1 credor</b> | <b>CONTRA</b>  | Codevedor e seu herdeiro      | <b>NÃO</b> prejudica os demais [devedores]                                            |
|                                                 |                | Devedor Principal             | <b>Prejudica</b> o fiador                                                             |
|                                                 |                | Devedor Solidário             | <b>Prejudica</b> os demais [devedores solidários]                                     |
|                                                 |                | Herdeiro do Devedor Solidário | <b>NÃO</b> prejudica os demais, <b>SALVO</b> obrigação indivisível (prejudica)        |
| Quando:<br><b>+1 credor</b><br><b>1 devedor</b> | <b>A FAVOR</b> | Credor                        | <b>NÃO</b> aproveita demais [credores <b>não</b> solidários]                          |
|                                                 |                | Credor Solidário              | <b>APROVEITA</b> demais [credores <b>solidários</b> ] – mesmo que obrigação divisível |



## PRAZOS PRESCRICIONAIS

**Contagem dos Prazos:** EXCLUI-SE o 1º e INCLUI-SE o dia de vencimento (*se necessário*, o dia final “pula” para o 1º dia útil).

**STJ (Súmula 106):** Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a **demora na citação**, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, **NÃO justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência**

**Regra Geral:** art. 205. A prescrição ocorre em **10 anos** (**MÁXIMO**) quando a **LEI** não lhe haja fixado **prazo MENOR** (**exceções**); São as exceções mais importantes:

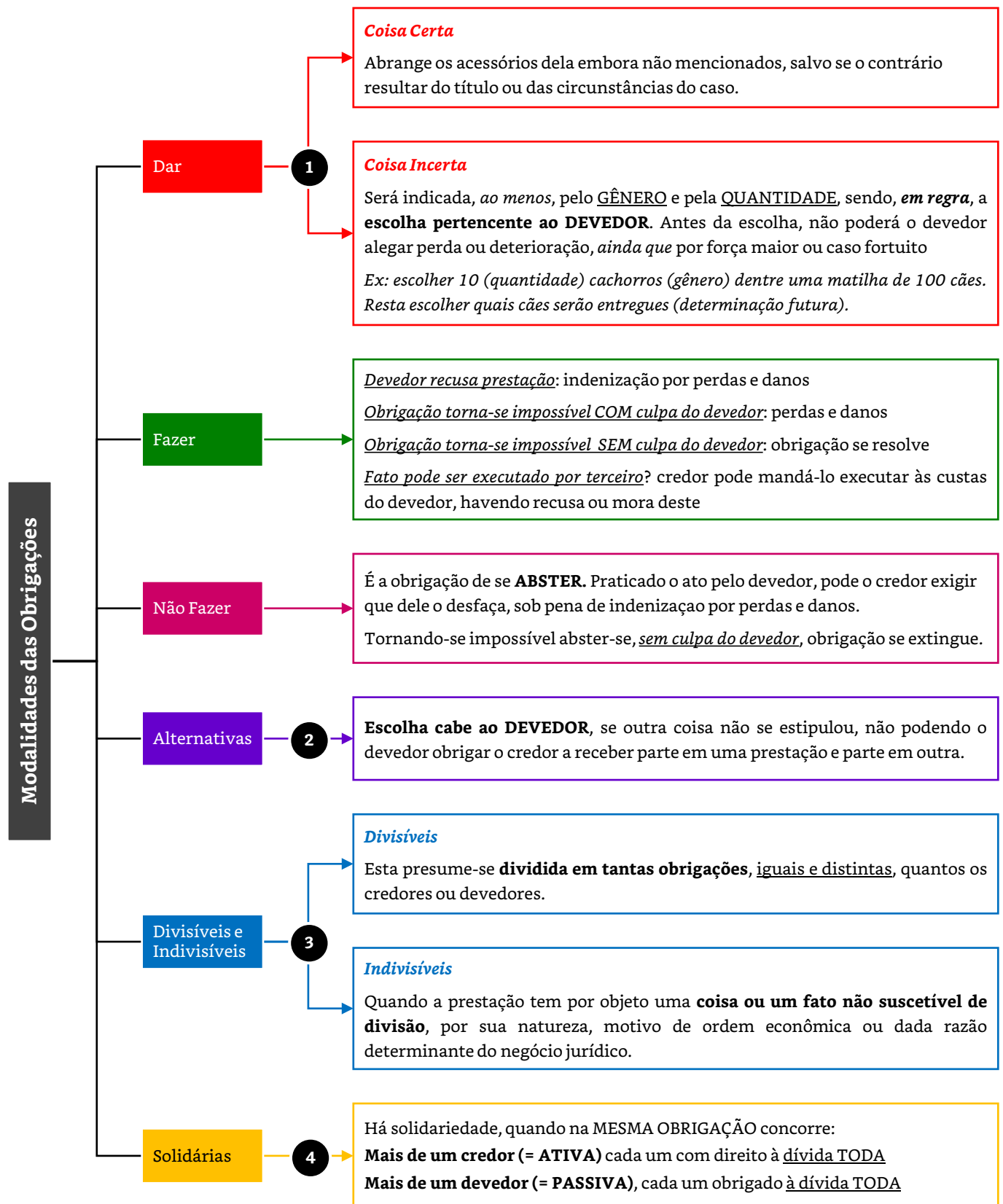
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 anos</b><br>(única) | A pretensão para haver <b>PRESTAÇÕES ALIMENTARES</b> , a partir da data em que se vencerem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3 anos</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>A pretensão de <b>REPARAÇÃO CIVIL</b> por <b>ATO ILÍCITO</b> – <b>EX:</b> danos morais e materiais;</li><li>A pretensão para <b>haver o pagamento de TÍTULO de CRÉDITO</b>, a contar do vencimento;</li><li>A pretensão relativa a <b>ALUGUÉIS</b> de prédios urbanos ou rústicos;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4 anos</b><br>(única) | A pretensão relativa à <b>TUTELA</b> , a contar da data da aprovação das contas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5 anos</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>A pretensão pela cobrança de <b>HONORÁRIOS</b> – caso de profissionais liberais, como médicos e advogados;</li><li>A pretensão de cobrança de <b>dívidas LÍQUIDAS constantes de instrumento público ou particular</b> – <b>EX:</b> <i>crédito tributário</i>;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NÃO Prescrevem</b>    | <p><u>Direitos que protegem a personalidade:</u> vida, honra, nome, liberdade, intimidade, imagem, obras literárias, artísticas ou científicas, etc.</p> <p><u>Estado da pessoa:</u> como filiação (ex: investigação de paternidade), condição conjugal, interdição dos incapazes, cidadania, etc.</p> <p><b>STF (Súmula 149):</b> É <b>imprescritível</b> a ação de investigação de paternidade, mas <b>NÃO</b> a de petição de herança (10 anos).</p> <p>O <b>direito de família</b> no que concerne à questão inerente à pensão alimentícia, vida conjugal, regime de bens.</p> <p>Ações referentes aos <b>bens públicos</b> de qualquer natureza.</p> <p>Ação que tenha por objeto <b>reconhecimento de simulação de um negócio jurídico</b>.</p> <p>Ação para <b>anular inscrição do nome empresarial</b> feita com violação de lei ou do contrato (art. 1.167, CC)</p> |

**Prescrição Intercorrente** (art. 206-A, *incluído em 2022*): observará o **MESMO PRAZO** de prescrição da pretensão, observadas as causas de **impedimento**, de **suspensão** e de **interrupção** da prescrição.



## DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

### MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES





O quadro abaixo auxilia bastante na resolução de questões em relação à obrigação antes da tradição:

|                        | OBRIGAÇÃO DE DAR                                                                                                                |                                                                 | OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR                                                                                                          |                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        | Deterioração da Coisa                                                                                                           | Perda da Coisa                                                  | Deterioração da Coisa                                                                                                           | Perda da Coisa                                                  |
| 1 SEM CULPA DO DEVEDOR | Credor pode:<br>1. Resolver a obrigação<br>2. Receber a coisa com abatimento de preço                                           | Resolve a obrigação sem perdas e danos                          | Credor recebe a coisa na forma em que se encontra                                                                               | Resolve a obrigação para ambas as partes                        |
| COM CULPA DO DEVEDOR   | <u>Credor pode</u><br>1. Valor equivalente + <b>perdas e danos</b><br>2. Receber a coisa com abatimento + <b>perdas e danos</b> | Devedor responde pelo Valor equivalente + <b>perdas e danos</b> | <u>Credor pode</u><br>1. Valor equivalente + <b>perdas e danos</b><br>2. Receber a coisa com abatimento + <b>perdas e danos</b> | Devedor responde pelo Valor equivalente + <b>perdas e danos</b> |

Quando a escolha couber ao CREDOR:

|                        |                                                  |                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Por culpa do devedor | <u>Uma</u> das obrigações se torna impossível    | <b>Credor pode:</b><br>1. Exigir a prestação subsistente, ou;<br>2. O valor da outra, com perdas e danos. |
|                        | <u>Ambas</u> as obrigações se tornam impossíveis | <b>Credor pode:</b><br>Reclamar o valor de qualquer das duas + indenização por perdas e danos             |

Se **TODAS** as prestações se tornarem impossíveis **SEM culpa** do devedor, **EXTINGUIR-SE-Á** a obrigação

Nas obrigações **INDIVISÍVEIS**:

|                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Pluralidade de Credores | Cada credor pode exigir a dívida inteira, fica o(s) devedor(es) desobrigado(s):<br>✓ Pagando <u>a todos</u> os credores, conjuntamente;<br>✓ Pagando <u>a um deles</u> (os demais podem exigir sua parte em dinheiro) |
| Pluralidade de Devedores  | • Cada devedor é obrigado pela dívida toda<br>• O devedor que paga, sub-roga-se no direito do credor em relação aos demais                                                                                            |

A obrigação *perde a qualidade de indivisível* quando se resolver em perdas e danos.

- Se culpa de **todos** os DEVEDORES, cada um responde em partes iguais
- Se culpa de **UM** dos DEVEDORES, ele responde por perdas e danos e os demais ficam exonerados



Solidariedade NÃO se presume; resulta de lei ou vontade das partes

Solidariedade **PASSIVA**:

- Perdas e Danos**: exigível apenas do devedor **culpado** pela impossibilidade da prestação
- Juros de Mora**: exigível de **todos**, mas o culpado responde aos outros
- Os herdeiros de um devedor serão obrigados na medida do seu quinhão, salvo se obrigação indivisível
- Credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, alguns ou todos os **devedores**



## TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES

### Transmissão das Obrigações

#### Cessão de Crédito

Cessão pro soluto: cedente NÃO responde pela solvência do devedor

Cessão pro solvendo: cedente RESPONDE pela solvência do devedor

- > Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito **abrangem-se todos os seus acessórios**
- > Salvo estipulação em contrário, o cedente **NÃO responde** pela **solvência** do devedor
- > Não tem eficácia em relação ao devedor, **senão quando a este notificada**
- > O credor **pode ceder o seu crédito**, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
- > Cláusula proibitiva da cessão **NÃO poderá ser oposta a cessionário de boa-fé**, se não constar do instrumento

#### Assunção de Dívida

**FACULTADO** a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o **CONSENTIMENTO EXPRESSO do credor**, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava



## ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

### PAGAMENTO

#### Quem deve pagar

Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. O pagamento feito por terceiro, **com desconhecimento ou oposição do devedor**, não obriga a reembolsar, se o devedor poderia ilidir a ação.

#### Terceiro Interessado

- > **SUBROGA-SE** nos direitos de credor

#### Terceiro NÃO Interessado

- > **NÃO SUBROGA-SE** nos direitos de credor
- > *Se paga em seu nome*: tem direito a reembolso
- > *Não paga em seu nome*: NÃO tem direito ao reembolso

#### A quem se deve pagar

O pagamento deve ser feito **AO CREDOR** ou a **QUEM DE DIREITO O REPRESENTA**

Sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Pagamento **de boa-fé** ao **credor putativo** é **VÁLIDO**, ainda provado depois que não era credor

#### Objeto do pagamento e sua prova

- > Credor NÃO é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa
- > **LÍCITO** convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas
- > Credor não é obrigado a receber, nem devedor a pagar, **por partes**, se assim não se ajustou, AINDA que obrigação tenha por objeto prestação divisível

#### Lugar do pagamento

Regra: no **domicílio do DEVEDOR**

Exceção: convenção, lei, natureza da obrigação / circunstâncias

Pluralidade de lugares: a escolha do **CREDOR**

- **Quérable** (dívida quesível) → domicílio Devedor
- **Portable** (dívida portátil) → domicílio Credor



## DEMAIS MODALIDADES

| Modalidade                                                                                     | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento em Consignação                                                                       | É cabível quando houver impossibilidade do devedor de realizar o pagamento para o credor.<br>Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o <b>DEPÓSITO judicial</b> ou em <u>estabelecimento bancário</u> da coisa devida, nos casos e forma legais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imputação do Pagamento                                                                         | A pessoa obrigada por <b>dois</b> ou <b>mais débitos da mesma natureza</b> , a <b>um só credor</b> , tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dação em Pagamento                                                                             | <u>CREDOR</u> pode <b>consentir</b> em receber <b>prestação diversa</b> da que lhe é devida.<br><i>Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pagamento com Sub-rogação                                                                      | Substituição da coisa ou pessoa por outra com mesmo atributo e ônus.<br><b>LEGAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Em favor do <u>credor</u> que <b>paga</b> a dívida do devedor comum</li><li>Em favor do <u>adquirente</u> do imóvel hipotecado, que <b>paga</b> a credor hipotecário</li><li>Em favor do terceiro interessado, que <b>paga</b> a dívida pela qual era ou podia ser obrigado</li></ul> <b>CONVENCIONAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;</li><li>Terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito</li></ul> |
| <br>Novação | Dá-se a novação: <ol style="list-style-type: none"><li>Quando o <u>devedor contrai com o credor</u> <b>nova dívida</b> para <b>extinguir e substituir a anterior</b>;</li><li>Quando <u>novo devedor sucede ao antigo</u>, ficando este quite com o credor – independentemente de consentimento do devedor antigo;</li><li>Quando, em virtude de <u>obrigação nova</u>, <b>outro credor é substituído</b> ao antigo, ficando o devedor quite com este.</li></ol> <i>Obs: Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.</i>                                                                                                                                                            |
| Compensação                                                                                    | Se <b>duas pessoas</b> forem ao <b>mesmo tempo credor e devedor uma da outra</b> , as <u>duas obrigações extinguem-se</u> , até onde se compensarem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Confusão                                                                                       | Extingue-se a obrigação, desde que na <b>mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remissão das Dívidas                                                                           | A remissão (= PERDÃO) da dívida, <b>aceita pelo devedor</b> , extingue a obrigação, mas <b>sem prejuízo de terceiro</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES

### DISPOSIÇÕES GERAIS



O devedor **não responde** pelos prejuízos resultantes de **caso fortuito** ou **força maior**, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

### DA MORA

**Mora:** considera-se em mora o **devedor** que não efetuar o pagamento (*solvendi*) e o **credor** que não quiser recebê-lo (*accipiendi*) no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

MUITO COBRADO

#### Responsabilidade Contratual

- Obrigação **líquida** (*ex re*, art. 397): juros moratórios fluem do **VENCIMENTO** da obrigação (= termo)
- Obrigação **ilíquida** (*ex persona*, art. 405): juros moratórios fluem da **CITAÇÃO**

#### Responsabilidade Extracontratual

- Juros moratórios fluem a partir do **EVENTO** danoso (art. 398 + Súmula 54, STJ)

#### Correção Monetária

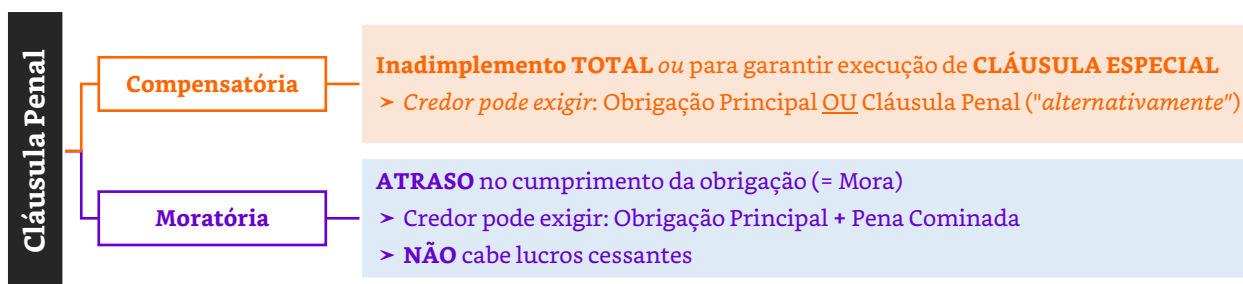
- **Danos Morais:** incide desde a data do ARBITRAMENTO (Súmula 362, STJ)
- **Danos Materiais:** incide a partir da DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (Súmula 43, STJ)

#### Pontos Importantes:

- **Obrigações provenientes de ato ilícito:** considera-se o devedor em mora, **desde que o praticou**.
- **Obrigação sem termo:** a mora se constitui mediante **interpelação** judicial ou extrajudicial
- **Caso fortuito ou força maior:** devedor responde, desde que evento ocorra **durante o atraso**, salvo se provar isenção de culpa

### DA CLÁUSULA PENAL

**Cláusula Penal (= multa):** incorre na cláusula penal o **DEVEDOR**, desde que, **culposamente**, deixe de cumprir obrigação ou constitua em mora.



#### **Atenção!**

- A pena convencional **NÃO pode exceder o da obrigação principal**.
- Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

#### **Perdas e Danos**

Apenas o culpado responde; os demais **NÃO** respondem.

X

#### **Cláusula Penal (multa)**

O culpado responde por inteiro; os demais respondem por sua cota parte.

**DAS ARRAS OU SINAL**

**Arras ou Sinal:** trata-se de uma garantia, geralmente em dinheiro ou bens móveis, que tem como finalidade de **firmar o negócio** e **obrigar que o contrato seja cumprido**.

|                            | <b>Arras Confirmatórias (art. 418)</b>                             | <b>Arras Penitenciais (Art. 420)</b>                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hipótese                   | Quando uma das partes <u>não cumpre</u> com a execução do contrato | Quando uma das partes se <u>arrepende</u> do contrato |
| Função                     | Garantia. Tornar contrato definitivo e antecipar perdas e danos    | Indenizatória                                         |
| Cláusula de Arrependimento | NÃO há previsão contratual                                         | Há previsão contratual                                |
| Indenização Suplementar    | Cabível, se a parte inocente provar maior prejuízo                 | NÃO há                                                |

**DAS PERDAS E DANOS**

Salvo exceções expressamente previstas em lei:

**Perdas e Danos** = Perdas Efetivas + O que deixou de lucrar

- Cabe indenização suplementar (pelo juiz), se provado que juros de mora não cobre prejuízo e não há pena convencional;

**DOS JUROS LEGAIS**

Tipos de Juros

|                                   |                                      |                                 |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Legais</b><br>Definido por lei | <b>Convencionais</b><br>Pelas partes | <b>Moratórios</b><br>Por atraso | <b>Compensatórios</b><br>Retribuição |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|



## DOS CONTRATOS EM GERAL

### PRINCÍPIOS CONTRATUAIS



#### Função Social

Está expressa no Art. 421 (**CAI MUITO**):

Art. 421. A liberdade contratual será exercida **NOS LIMITES da função social** do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da **INTERVENÇÃO MÍNIMA** e a **excepcionalidade da revisão contratual**.

**Enunciado 23:** A função social do contrato não elimina o princípio da autonomia contratual, **mas atenua ou reduz o alcance** desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.



#### Boa-fé Objetiva

Determina regra de **conduta proba, leal e honesta** das partes. Está expressa no Art. 422 (**CAI MUITO**):

Art. 422. Os contratantes são **obrigados a guardar**, assim na **CONCLUSÃO** do contrato, como em sua **EXECUÇÃO**, os princípios de **probidade e boa-fé**.

**Enunciado 24:** Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.

**Enunciado 25:** O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual

**Enunciado 26:** A boa-fé objetiva vem a ser a exigência de um comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio.

#### Força Obrigatória do Contrato

**Força VINCULANTE** das convenções feitas pelas partes. Tem dois fundamentos:

- 1) Irretratabilidade: necessidade de segurança nos negócios
- 2) Intangibilidade ou Imutabilidade: o acordo faz lei entre as partes (*pacta sunt servanda*).

Art. 427. A **proposta de contrato OBRIGA o proponente**, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

#### Autonomia Privada

**LIBERDADE das partes** para estipular o que lhe convier. É relativizado pelo princípio da “Supremacia da Ordem Pública”, pois a autonomia de vontade está sujeita à lei e aos princípios da moral e da ordem pública.

#### Relatividade dos Contratos

Os contratos **não APROVEITAM nem PREJUDICAM terceiros**. Fundada na ideia de que os efeitos do contrato atingem apenas as partes. Há, porém, exceções, como:

- × Estipulação em Favor de Terceiros
- × Promessa em Favor de Terceiros
- × Pessoa a Declarar
- × Convenção Coletiva de Trabalho



## CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direitos e deveres das partes envolvidas | <p><u>Contrato unilateral</u>: há duas manifestações de vontade, mas apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. Não há contraprestação.</p> <p><u>Contrato bilateral</u>: consiste em duas manifestações de vontade em que os contratantes do negócio são credores e devedores ao mesmo tempo, produzindo direitos e deveres para ambas as partes. Há um sinalagma (proporcionalidade) entre as prestações.</p> <p><u>Contrato plurilateral</u>: há direitos e deveres para todos os envolvidos (envolve várias pessoas).</p> |
| Sacrifício patrimonial das partes        | <p><u>Contrato oneroso</u>: há vantagens para ambas as partes contratantes. Trabalha com a ideia de uma prestação e contraprestação.</p> <p><u>Contrato gratuito ou benéfico</u>: apenas uma das partes detém uma vantagem, tendo em vista que a outra assume um dever perante àquela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Momento do aperfeiçoamento do contrato   | <p><u>Contrato consensual</u>: basta a manifestação de vontade das partes para seu aperfeiçoamento.</p> <p><u>Contrato real</u>: aperfeiçoa-se com a entrega da coisa (<i>traditio rei</i>) de um contratante para o outro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riscos que envolvem a prestação          | <p><u>Contrato comutativo</u>: as prestações já são conhecidas pelas partes na celebração do contrato.</p> <p><u>Contrato aleatório</u>: a prestação não é conhecida por uma das partes, pois depende de um fator desconhecido, como nos contratos de seguro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Previsão legal                           | <p><u>Contrato típico</u>: há previsão legal mínima, como a compra e venda.</p> <p><u>Contrato atípico</u>: não há previsão legal mínima, como no contrato de garagem. Tem suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização com a autonomia privada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presença de formalidades ou solenidades  | <p><u>Contrato formal</u>: exige qualquer formalidade, como a forma escrita.</p> <p><u>Contrato informal</u>: prescinde de formalidade.</p> <p><u>Contrato solene</u>: exige solenidade pública.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Negociação do conteúdo pelas partes      | <p><u>Contrato paritário ou negociado</u>: o conteúdo é plenamente discutido pelas partes.</p> <p><u>Contrato de adesão</u>: uma parte (estipulante) impõe o conteúdo negocial, restando à outra parte (aderente) aceitar ou não o conteúdo do negócio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Independência contratual                 | <p><u>Contrato principal ou independente</u>: não há qualquer relação de dependência com outro acordo.</p> <p><u>Contrato acessório</u>: depende do contrato principal; tudo que ocorre neste repercute no contrato acessório.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Momento de cumprimento                   | <p><u>Contrato instantâneo</u>: aperfeiçoamento e cumprimento imediatos.</p> <p><u>Contrato de execução diferida</u>: cumprimento previsto de uma só vez no futuro.</p> <p><u>Contrato de execução continuada ou de trato sucessivo</u>: cumprimento de forma sucessiva ou periódica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pessoalidade                             | <p><u>Contrato pessoal, personalíssimo ou intuitu personae</u>: a pessoa do contratante é elemento determinante de sua conclusão, não podendo ser transmitido por ato inter vivos ou pelo falecimento da parte.</p> <p><u>Contrato impessoal</u>: pessoa do contratante não é juridicamente relevante para conclusão do negócio.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| Definitividade do negócio                | <p><u>Contrato preliminar</u>: negócio que tende à celebração de outro no futuro.</p> <p><u>Contrato definitivo</u>: não tem dependência temporal futura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## DISPOSIÇÕES GERAIS

### ARTIGOS MUITO COBRADOS EM PROVA

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação **mais favorável ao ADERENTE**.

Art. 424. Nos **contratos de ADESÃO**, são **NULAS** as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Art. 425. É **LÍCITO** às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas no Código Civil.

Art. 426. **NÃO PODE** ser objeto de contrato a **herança de pessoa VIVA** – **Cuidado!** Contrato é NULO e não ANULÁVEL

Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi PROPOSTO.

### DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS

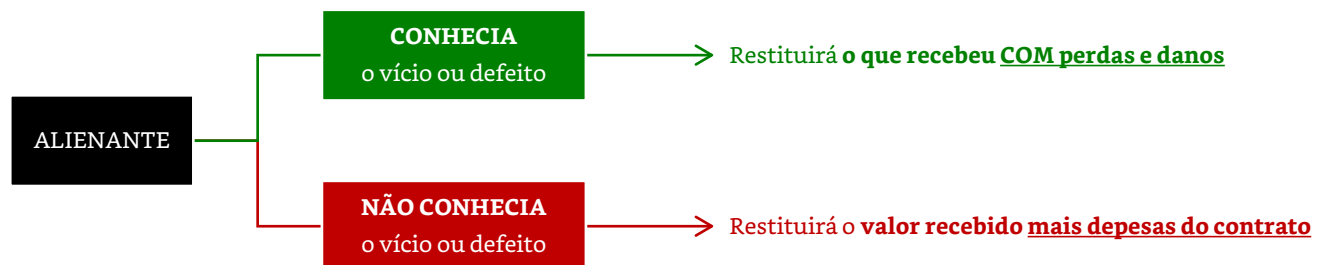


**Atenção!** Tópico muito cobrado

Vícios Redibitórios são vícios ou defeitos OCULTOS, que tornam a coisa recebida, em **contrato comutativo** ou **doações onerosas**, **imprópria ao uso** OU lhe **diminuem o valor** (art. 441). Conforme art. 442, o adquirente pode:

- **REJEITAR** a coisa (*ação redibitória*)
- **ACEITÁ-LA** com abatimento (*ação estimatória*)

*Conhecimento prévio do vício ou defeito*



*Decaimento do direito do adquirente de obter a redibição ou abatimento no preço*

|                                                                                          | Coisa Móvel | Coisa Imóvel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Regra Geral</b><br>– Conta da entrega efetiva                                         | 30 dias     | 1 ano        |
| Adquirente <b>já estava na posse</b><br>– Conta da alienação                             | 15 dias     | 6 meses      |
| Vício, <b>por sua natureza</b> , só puder ser conhecido mais tarde<br>– Conta da ciência | 180 dias    | 1 ano        |

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de **cláusula de garantia**; mas o **adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento**, sob pena de decadência.



## DA EVICÇÃO

Evicção é a **PERDA** total ou parcial da coisa decorrente de **sentença JUDICIAL** ou **decisão ADMINISTRATIVA**, que a atribui a terceiro em virtude de uma **causa jurídica anterior ao contrato**.

Exemplo: imagine que em um contrato, João (ALIENANTE) venda para Maria (ADQUIRENTE / EVICTO) um carro que não pertencia a ele, mas sim a Victor (EVICTOR).



Quem responde pela evicção, João ou Maria? Conforme Arts. 447 e 448

- Nos contratos onerosos, o **ALIENANTE** responde pela evicção
- Responsabilidade ainda que aquisição em **hasta pública** (= leilão) e que a coisa esteja deteriorada (salvo dolo de Maria)
- Podem as partes, por **cláusula expressa**, **REFORÇAR**, **DIMINUIR** ou **EXCLUIR** a responsabilidade pela evicção.

Quais os direitos do evicto (Maria)? Conforme Art. 450

- **Restituição integral** do preço ou quantias pagas
- **Indenização** dos **frutos** que tiver sido obrigado a **restituir**
- **Indenização** pelas **despesas dos contratos** e pelos **prejuízos** que diretamente resultarem da evicção
- **Custas judiciais** e aos **honorários** do advogado por ele constituído

## DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS



**Conceito:** trata-se do contrato bilateral e oneroso em que pelo menos um dos contraentes **não pode antever a vantagem** que receberá, em troca da prestação fornecida, pois depende de um fato futuro e imprevisível.

Contrato Comutativo = Conhecido **X** Contrato Aleatório = Desconhecido

Exemplo: João contrata um safari na África do Sul para ver leões albinos. Entretanto, há o risco de que eles não apareçam. Ainda assim subsiste a obrigação de João com a agência de viagens. Outro exemplo clássico, é a compra de safras futuras.

Conforme o art. 458, a parte tem direito a *receber integralmente o prometido*<sup>1</sup>, desde que não haja dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.

<sup>1</sup>No nosso exemplo, João tem direito ao safari e a agência ao valor do pacote.

## DO CONTRATO PRELIMINAR



**Conceito:** tem como principal objetivo **garantir a realização de um contrato definitivo**. As partes podem ficar mutuamente obrigadas à firmarem entre si um contrato de qualquer espécie

Características:

- **EXCETO** quanto à **forma**, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser realizado (art. 462)
- **DESDE QUE** não conste **cláusula de arrependimento**, qualquer das partes poderá exigir a celebração do definitivo (art. 463)
- O contrato preliminar **DEVERÁ ser levado ao registro** (art. 463, parágrafo único) – interpretar como **fator de eficácia perante terceiros** (Enunciado 30).

## DO CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR



Art. 467 No momento da conclusão do contrato, **PODE uma das partes** reservar-se a faculdade de **indicar a pessoa** que deve **adquirir os direitos** e **assumir as obrigações** dele decorrentes.



## DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

| Resilição                                                                                                                                                                                                                                       | Resolução                                                           | Rescisão                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Desfazimento do contrato por simples <b>manifestação de vontade</b> . As partes apenas não querem mais prosseguir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilateral = distrato (art. 472)</li><li>• Unilateral = denúncia (art. 473)</li></ul> | Extinção por <b>fato NÃO imputável ao devedor</b> (ex: força maior) | Extinção por <b>falta imputável ao DEVEDOR</b> (inadimplemento) |

### Distrato

- O distrato faz-se pela **mesma forma exigida para o contrato** (art. 472)
- A resilição unilateral, *nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita*, **opera mediante DENÚNCIA** notificada à outra parte (art. 473)

### Cláusula Resolutiva

- Cláusula Resolutiva **EXPRESSA** ⇒ **INDEPENDENTE** de pronunciamento judicial
- Cláusula Resolutiva **TÁCITA** ⇒ **DEPENDENTE** de pronunciamento judicial

### Exceção de Contrato não Cumprido

- Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, **ANTES** de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476)

### Exceção por Onerosidade Excessiva

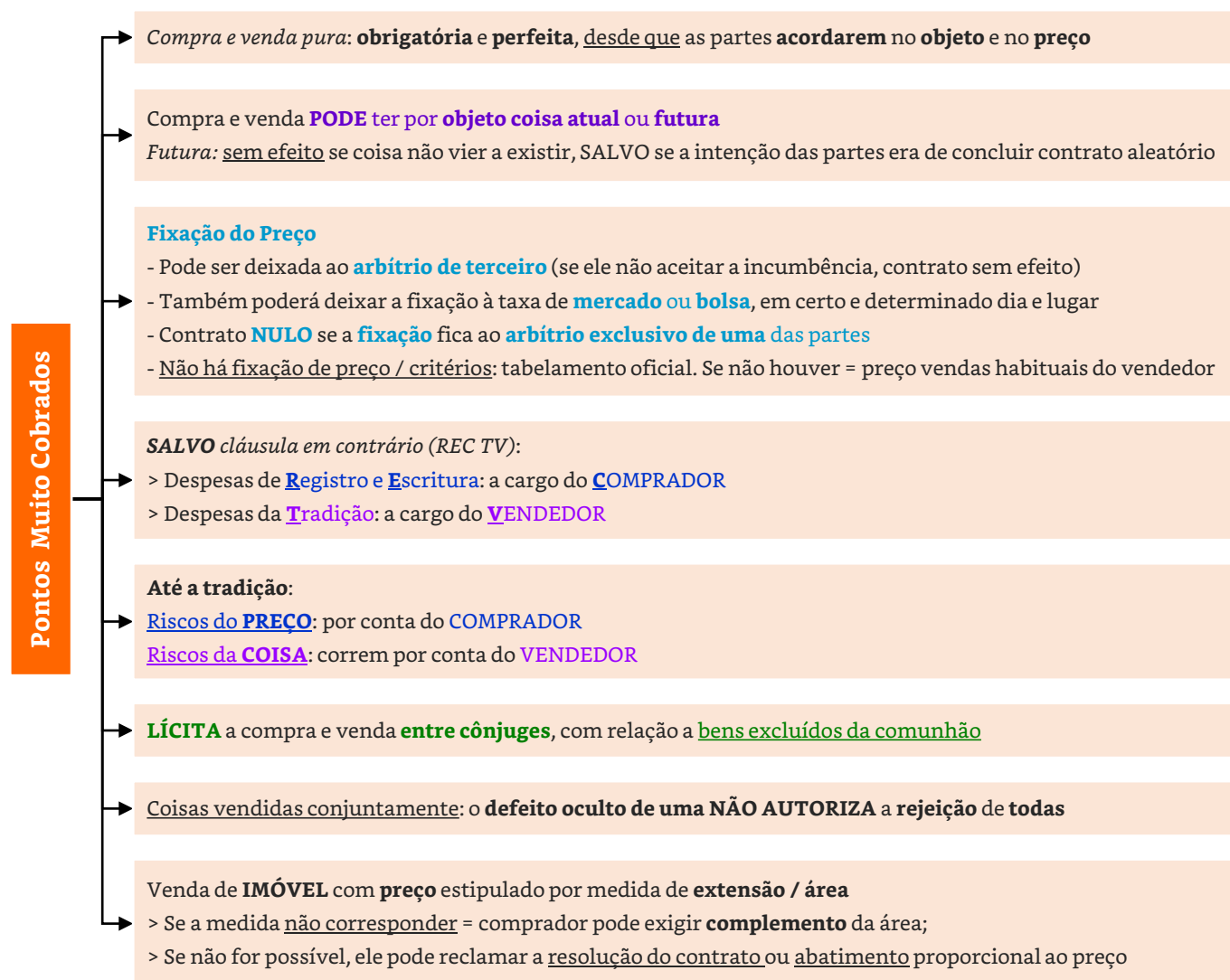
- Nos contratos de execução continuada ou diferida, *se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa*, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, **PODERÁ o devedor pedir a resolução** do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação (art. 478)



## DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATOS

| ESPÉCIES DE CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bastante Cobrados (objetos deste resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pouco Cobrados (não fazem parte do resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>⚠ Da Compra e Venda (arts. 481 a 532)</li><li>⚠ Da Doação (arts. 538 a 564)</li><li>⚠ Do Mandato (arts. 653 a 692)</li><li>Da Locação de Coisas (arts. 565 a 578)</li><li>Do Empréstimo (arts. 579 a 592)</li><li>Da Prestação de Serviço (arts. 593 a 609)</li><li>Da Fiança (arts. 818 a 839)</li><li>Da Transação (arts. 840 a 850)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Da Troca ou Permuta (art. 533)</li><li>Do Contrato Estimatório (arts. 534 a 537)</li><li>Da Empreitada (arts. 610 a 626)</li><li>Do Depósito (arts. 627 a 652)</li><li>Da Comissão (arts. 693 a 709)</li><li>Da Agência e Distribuição (arts. 710 a 721)</li><li>Da Corretagem (arts. 722 a 729)</li><li>Do Transporte (arts. 730 a 756)</li><li>Do Seguro (arts. 757 a 802)</li><li>Da Constituição de Renda (arts. 803 a 813)</li><li>Do Jogo e da Aposta (arts. 814 a 817)</li></ul> |

### DA COMPRA E VENDA (ARTS. 481 A 532)





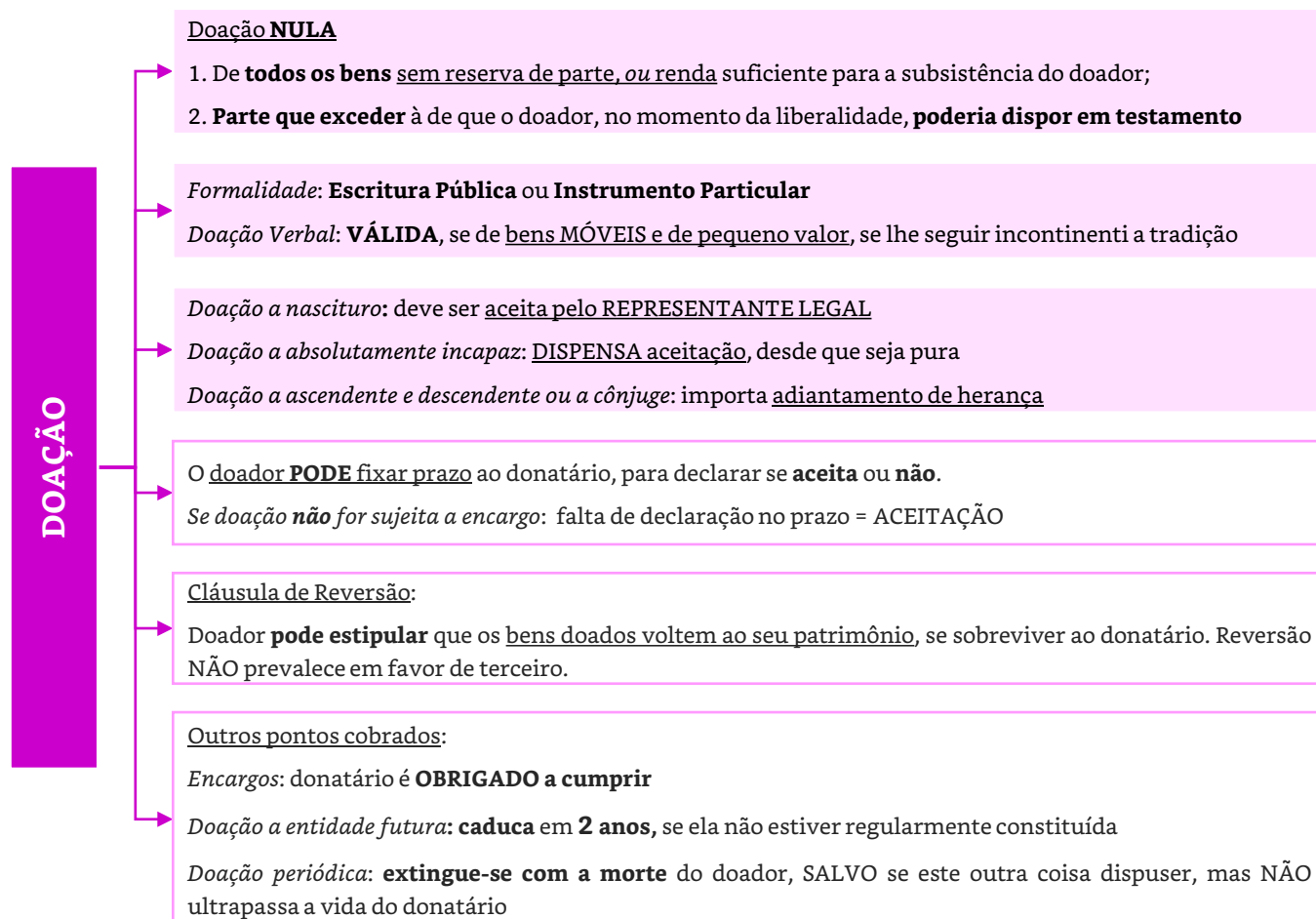
## CLÁUSULAS ESPECIAIS À COMPRA E VENDA

|             | RETROVENDA                                                                                                                | PEREMPÇÃO / PREFERÊNCIA                                                                                                                                                                 | VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo    | Direito do vendedor de recobrar o <b>imóvel</b> , <u>restituindo o preço</u> recebido e as <u>despesas do comprador</u> . | Impõe ao <u>comprador</u> a <b>obrigação</b> de <b>oferecer ao vendedor a coisa</b> que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra. | <b>Vendedor reserva para si a propriedade</b> , <u>até que o preço esteja integralmente pago</u> . |
| Bem         | IMÓVEL                                                                                                                    | MÓVEL ou IMÓVEL                                                                                                                                                                         | MÓVEL                                                                                              |
| Prazo       | Decai em <b>3</b> anos                                                                                                    | <u>Móvel</u> : 180 dias (ausente 3 dias)<br><u>Imóvel</u> : 2 anos (ausente 60 dias)                                                                                                    | <i>até pagamento integral</i>                                                                      |
| Observações | É cessível e transmissível a <b>herdeiros e legatários</b>                                                                | <b>NÃO se transmite</b> aos herdeiros                                                                                                                                                   | Cláusula <u>estipulada por escrito</u> e depende de registro para valer contra terceiros           |

## DA DOAÇÃO (ARTS. 538 A 564)

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Conceito (art. 538): considera-se doação o **contrato** em que uma pessoa, **por LIBERALIDADE**, **transfere** do seu patrimônio **bens** ou **vantagens** para o de outra.





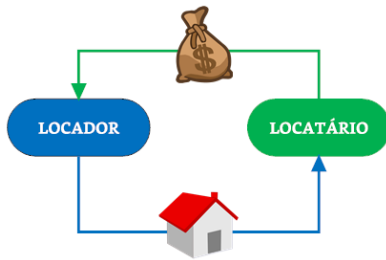
## DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

**NÃO se pode renunciar antecipadamente** o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário.

**NÃO se revogam** por ingratidão:

- Doações **puramente remuneratórias**;
- As oneradas com **encargo já cumprido**;

## DA LOCAÇÃO DE COISAS (ARTS. 565 A 578)



Uma das **partes se obriga a ceder (LOCADOR)** à **outra (LOCATÁRIO)**:

Coisa: **NÃO FUNGÍVEL**

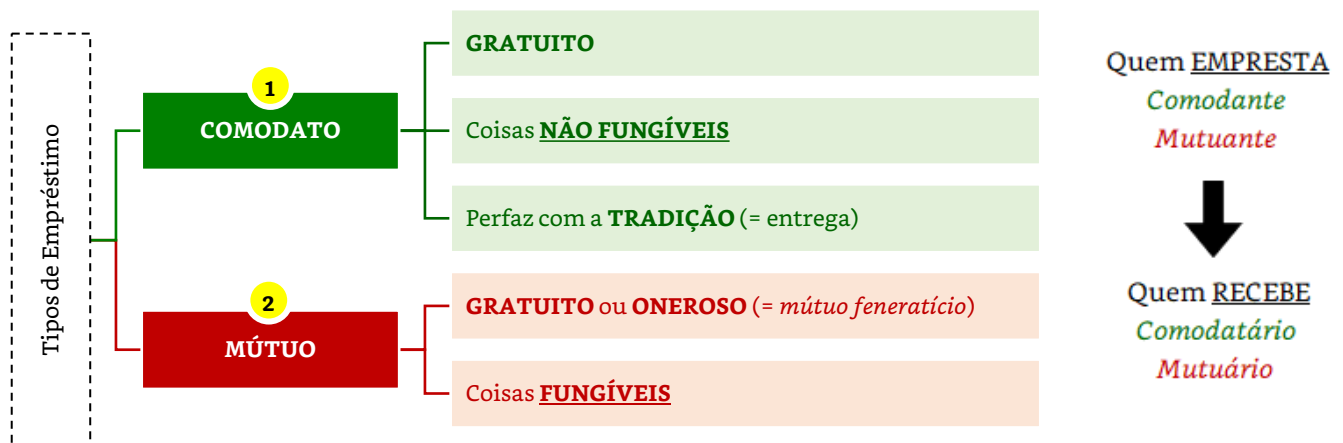
Direitos: USO e GOZO

Prazo<sup>1</sup>: determinado ou não

Prestação: **ONEROSA** (mediante retribuição)

<sup>1</sup>Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

## DO EMPRÉSTIMO (ARTS. 579 A 592)



Qual prazo do comodato?

Se **não** tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o **necessário para o uso** concedido.

Comodante pode suspender uso e gozo da coisa antes do prazo?

**NÃO**, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz

E se o comodatário não devolver no prazo estipulado?

O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, **pagará, até restituí-la**, o **aluguel** da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Outros pontos bastante cobrados em prova:

- Comodatário é **obrigado a conservar** a coisa como se sua própria fosse
- Comodatário **não poderá JAMAIS recobrar do comodante as despesas** com o **uso e gozo** da coisa emprestada
- Se 2+ pessoas forem *simultaneamente* comodatárias de uma coisa, ficarão **solidariamente responsáveis**

**NÃO** se tendo **convencionado expressamente**, o PRAZO do mútuo será:

- Até a próxima colheita (produtos agrícolas)
- Pelo menos 30 dias, se for dinheiro



## DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ARTS. 593 A 609)

Toda a espécie de serviço ou trabalho LÍCITO, material ou imaterial, **pode ser contratada mediante retribuição.**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                     |                              |                                    |                                                       |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                    | <p>Contrato: quando <b>qualquer das partes</b> <u>NÃO souber ler, nem escrever</u>, o instrumento <b>PODERÁ ser assinado a rogo</b> (= a pedido) e <b>subscrito por 2 testemunhas</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                     |                              |                                    |                                                       |                                |
|                                    | <p><b>RETRIBUIÇÃO</b>: se <u>não houver sido estipulado nem chegado a um acordo</u>, será feita por <b>ARBITRAMENTO</b>, segundo o <u>costume</u> do lugar, o <u>tempo</u> de serviço e sua <u>qualidade</u>.</p> <p>Se, por convenção, ou costume, <b>não houver de ser adiantada</b>, ou paga em prestações, a retribuição <b>pagar-se-á DEPOIS</b> de prestado o serviço.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                     |                              |                                    |                                                       |                                |
|                                    | <p>A prestação de serviço <u>não se poderá convencionar por mais de 4 anos</u>. Não havendo prazo estipulado, <b>qualquer das partes, a seu arbítrio</b>, mediante <b>prévio aviso</b> (vide prazos abaixo):</p> <table><tr><td><b>8 dias antes</b></td><td><b>4 dias antes</b></td><td><b>1 dia antes (véspera)</b></td></tr><tr><td>Salário ajustado por 1 mês ou mais</td><td>Salário ajustado por <u>semana</u> ou <u>quinzena</u></td><td>Contratado por menos de 7 dias</td></tr></table>                                                                                                                                                                                     | <b>8 dias antes</b>            | <b>4 dias antes</b> | <b>1 dia antes (véspera)</b> | Salário ajustado por 1 mês ou mais | Salário ajustado por <u>semana</u> ou <u>quinzena</u> | Contratado por menos de 7 dias |
| <b>8 dias antes</b>                | <b>4 dias antes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 dia antes (véspera)</b>   |                     |                              |                                    |                                                       |                                |
| Salário ajustado por 1 mês ou mais | Salário ajustado por <u>semana</u> ou <u>quinzena</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratado por menos de 7 dias |                     |                              |                                    |                                                       |                                |
|                                    | <p><u>O contrato TERMINA</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>× Com a <b>MORTE</b> de qualquer das partes</li><li>× Escoamento do <b>prazo</b></li><li>× <b>Conclusão</b> da obra</li><li>× <b>Rescisão</b> do contrato mediante aviso prévio</li><li>× <b>Inadimplemento</b> de qualquer das partes</li><li>× Impossibilidade de continuação (por <b>força maior</b>)</li></ul> <p><u>Prestador despedido SEM justa causa</u>: a outra parte será obrigada a pagar-lhe por <b>INTEIRO a retribuição VENCIDA</b>, e por <b>METADE a que lhe tocaria</b> de então ao termo legal do contrato. Prestador tem direito de exigir declaração de que o contrato está findo.</p> |                                |                     |                              |                                    |                                                       |                                |

## DO MANDATO (ARTS. 653 A 692)

### DISPOSIÇÕES GERAIS



Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A **PROCURAÇÃO** é o **instrumento do mandato**.

**Muito Cobrado**: ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, **pode substabelecer-se mediante instrumento particular**.

### PONTOS IMPORTANTES

TODAS as pessoas capazes são **aptas para dar procuração** mediante instrumento particular

O mandato pode ser **EXPRESSO** ou **TÁCITO**, VERBAL ou **ESCRITO**.

Mandato **presume-se GRATUITO** se não há estipulação de retribuição

Outorga do mandato **está SUJEITO à formalidade legal**, NÃO se admitindo ato verbal quando deva ser por escrito.

A **aceitação** do mandato **PODE ser tácita**, e resulta do começo de execução.



**Mandato em termos** gerais *só confere* poderes de Adm.

**Muito Cobrado:** maior de 16 e menor de 18 *não emancipado* **PODE ser mandatário.**

**Muito Cobrado:** para **alienar, hipotecar, transigir** (*não importa firmar compromisso*) ou **praticar atos que exorbitem da adm. ORDINÁRIA**, *depende a procuração de* poderes **ESPECIAIS e EXPRESSOS.**

**Muito Cobrado:** atos praticados por quem **não tenha mandato** ou **poderes suficientes** são **INEFICAZES** em relação àquele em cujo nome forem praticados, **SALVO se este os ratificar** (*expressa ou resultar de ato inequívoco; retroage à data do ato*).

O mandatário que **exceder os poderes** do mandato, ou **proceder contra eles**, será **considerado mero gestor** de negócios, *enquanto o mandante lhe não ratificar os atos.*

## DAS OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO

*Subestabelecimento:* é a **transmissão de poderes** recebidos pelo mandato de um mandatário para outro.

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Há autorização</b>     | Mandatário <u>só responde pelos danos</u> causados pelo subestabelecido <b>SE</b> tiver agido com culpa na <u>escolha</u> ou nas <u>instruções</u> dadas.                               |
| <b>Não há autorização</b> | Mandatário <b>responde por culpa sua</b> ou <b>daquele a quem subestabeleceu</b>                                                                                                        |
| <b>Há proibição</b>       | Mandatário <b>responde pelos prejuízos</b> , <i>ainda que decorrentes de caso fortuito</i> , <b>SALVO se provar</b> que teriam ocorrido ainda que não tivesse havido subestabelecimento |

Demais obrigações:

- Mandatário **não pode** compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte.
- Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante*, **DEVE** o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora.

## DA EXTINÇÃO DO MANDATO

Bastante Cobrado

### *Cláusula de Irrevogabilidade*

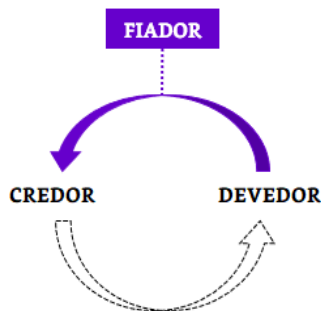
Caso mandato possua e o mandante o revogar, **pagará PERDAS e DANOS.**

### *Cláusula "em causa própria"*

- ✓ **Revogação NÃO terá eficácia**
- ✓ **NÃO se extinguirá pela morte** de qualquer das partes (*mandatário dispensado de prestar contas*)
- ✓ **Mandatário PODE transferir para si** os bens móveis / imóveis objeto do mandato



## DA FIANÇA (ARTS. 818 A 839)



Pelo contrato de fiança, **uma pessoa (FIADOR)** GARANTE satisfazer ao credor uma **obrigação** assumida pelo **devedor**, **caso este não a cumpra**.

- A fiança dar-se-á **POR ESCRITO**, e **não admite** interpretação extensiva
- Se fiador se tornar insolvente ou incapaz, credor pode exigir substituição
- **PODE-SE** estipular a fiança, *ainda que* sem consentimento / vontade do devedor.

**STJ (Súmula 332):** A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a **ineficácia total** da garantia.

*Dívida futura pode ser objeto de fiança?*

- **SIM**, mas o fiador não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor.

*Fiança deve ser em valor igual ao da obrigação principal?*

- Não necessariamente. Ela **PODE ser inferior** e contraída em condições menos onerosas. Entretanto, caso ela **EXCEDA** o valor da dívida, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada.

*Obrigações nulas são suscetíveis de fiança?*

- **NÃO**, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor, não abrangendo o caso de mútuo feito a menor.

## EFEITOS DA FIANÇA

Art. 827. O **fiador** demandado pelo pagamento da dívida **tem direito a exigir**, *até a contestação da lide*, que sejam **primeiro executados os bens do devedor**.

Art. 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa **importa o compromisso de SOLIDARIEDADE entre elas**, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão.

## EXTINÇÃO DA FIANÇA

O fiador, *ainda que solidário*, ficará **desobrigado**:

- ✗ Se, sem consentimento seu, o **credor conceder MORATÓRIA** ao devedor;
- ✗ Se o credor, em pagamento da dívida, **ACEITAR AMIGAVELMENTE do devedor objeto diverso**, *ainda que depois venha a perdê-lo por evicção*.



## DA TRANSAÇÃO (ARTS. 840 A 850)



Arts. 840 e 841: **LÍCITO** aos interessados **PREVENIREM** ou **TERMINAREM** o litígio mediante **CONCESSÕES MÚTUAS**. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter PRIVADO se permite a transação.

Pontos de atenção, cobrados em prova:

- A transação interpreta-se restritivamente;
- Por ela não se transmitem, apenas se **declaram** ou **reconhecem direitos**;
- A transação **não aproveita, nem prejudica** senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível;
- Se for concluída **entre o credor** e o **devedor**, desobrigará o fiador;
- **ADMISSÍVEL** a pena convencional (= multa contratual)
- É **indivisível**, ou seja, se uma parte da transação for nula, toda ela será
- A transação **só se anula** por **dolo, coação**, ou **erro essencial** quanto à pessoa ou coisa controversa.
- NÃO se anula por **erro de direito** a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.



## DA RESPONSABILIDADE CIVIL

### VISÃO GERAL

O Código Civil adotou, como *regra geral*, a responsabilidade **SUBJETIVA**, ou seja, **há necessidade de culpa de quem causou** um dano repará-lo. Os casos em que a responsabilidade é **OBJETIVA** são **aqueles especificados em lei**, ou quando a **atividade do autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem**.

#### CULPA

- É a conduta humana, sendo uma ação ou omissão voluntária; negligência ou imprudência.
- **Culpa Exclusiva**: Rompe nexos
- **Culpa Concorrente**: Atenua indenização

#### DANO

- O dano pode ser tanto **patrimonial** quanto **moral** (extrapatrimonial)

#### NEXO

- É o “link” entre o dano causado e o direito violado.

### REPARAÇÃO



A indenização mede-se pela **extensão do dano**.

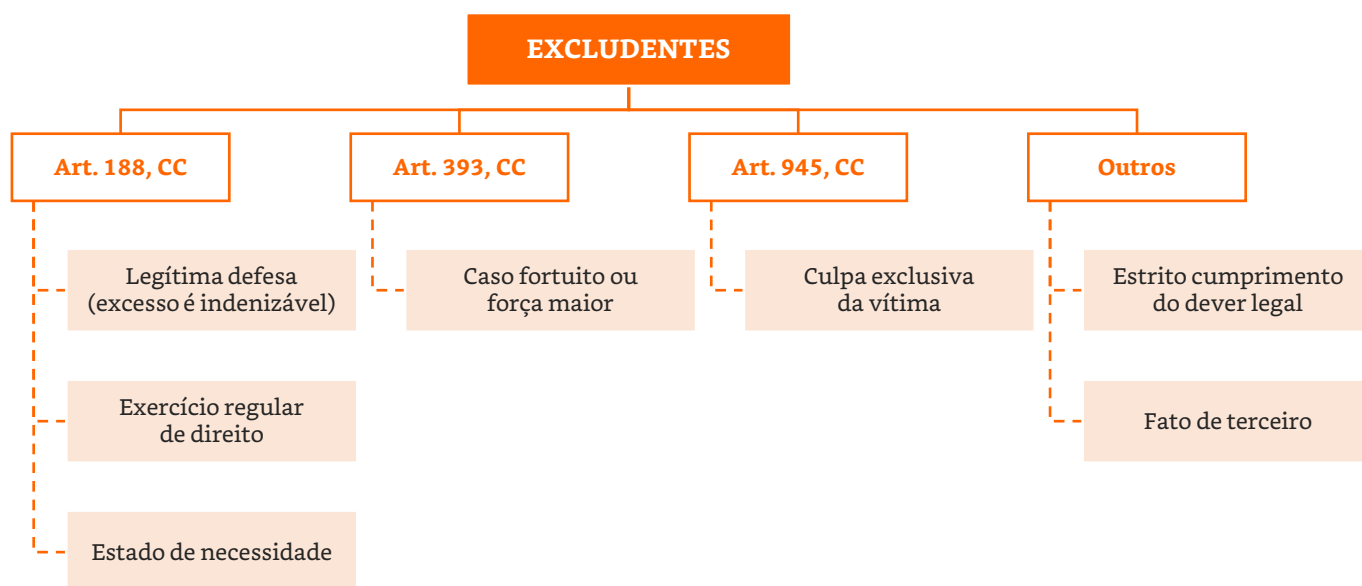
*Desproporção entre gravidade da culpa e dano?* JUIZ pode reduzir equitativamente a indenização

*Vítima concorre culposamente para dano?* Atenuação da reparação

O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la **transmitem-se com a herança**.

**STJ (Súmula 642)**: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória

### EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL





## RESPONSABILIDADE CIVIL X CRIMINAL



A responsabilidade civil é INDEPENDENTE da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

## RESPONSABILIDADE OBJETIVA

O responsável irá responder ainda que não haja culpa sua

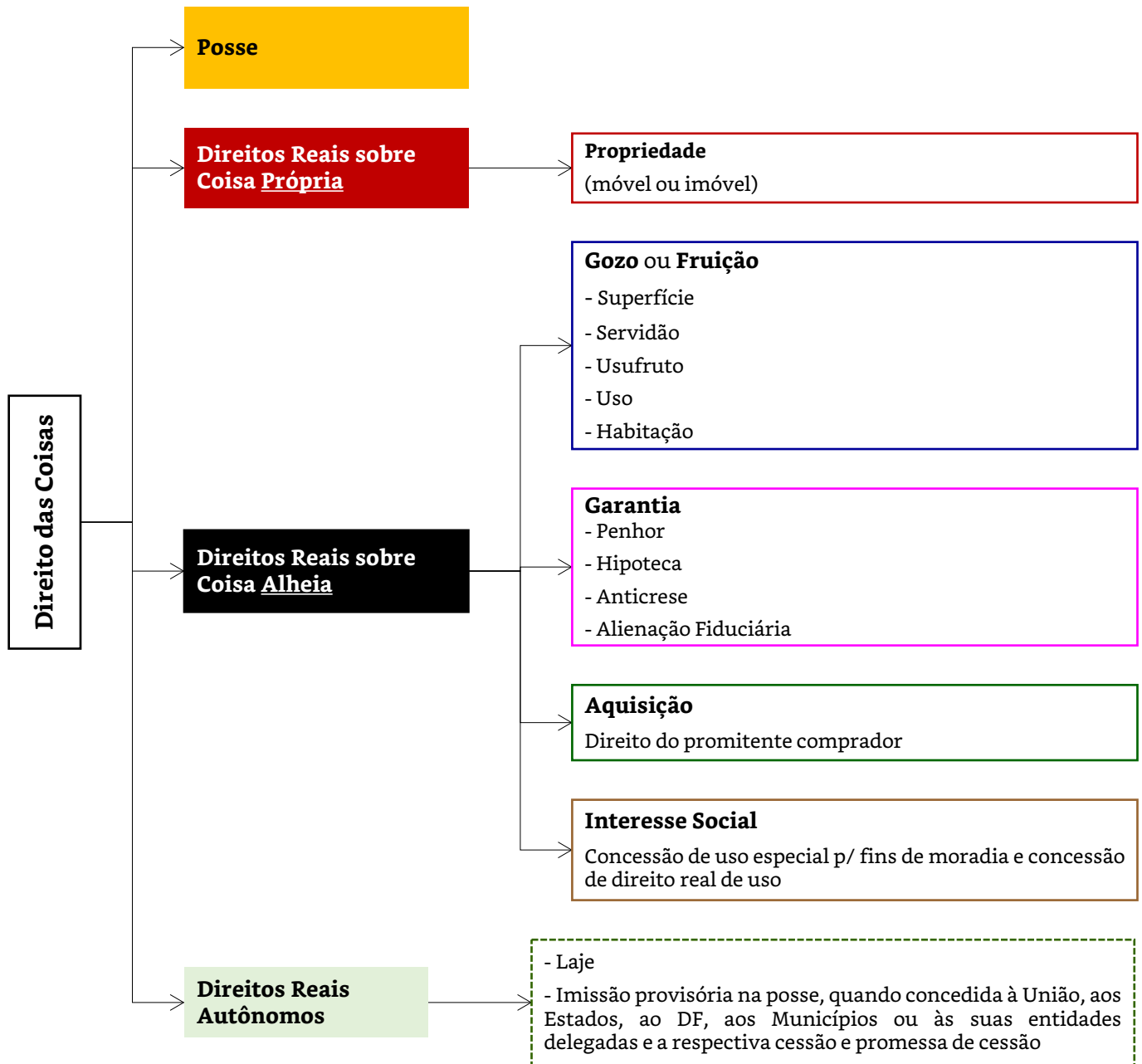
**Direito de Regresso:** aquele que ressarcir pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, SALVO se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

| RESPONSÁVEL                                                                              | CAUSADOR DO DANO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresários individuais e empresas                                                       | Produtos postos em circulação                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Os pais                                                                                  | Filhos <b>menores</b> sob sua <u>autoridade</u> E em <u>sua companhia</u><br><u>Segundo o STJ</u> (Ag 1.239.557) <ul style="list-style-type: none"><li>• Emancipação voluntária = responsabilidade solidária</li><li>• Emancipação legal = responsabilidade do emancipado</li></ul> |
| Tutor e Curador                                                                          | Pupilos e curatelados sob sua <u>autoridade</u> E em <u>sua companhia</u>                                                                                                                                                                                                           |
| Empregador ou comitente                                                                  | Empregados no <b>exercício do trabalho</b> , ou <b>em razão dele</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Donos de hotéis, albergues, etc.                                                         | Hóspedes, moradores e educandos                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quem gratuitamente participar no produto do crime                                        | Autor do crime                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dono ou detentor do animal<br>( <i>exceto se provar culpa da vítima ou força maior</i> ) | Animal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dono de edifício ou construção                                                           | Danos resultantes de sua <b>ruína</b> , quando havia <i>manifesta necessidade de reparos</i> que não foram realizados                                                                                                                                                               |
| Aquele que habitar prédio ou parte dele                                                  | Dano proveniente das coisas que dele caírem ou lançadas                                                                                                                                                                                                                             |



## DIREITO DAS COISAS

### ESQUEMA GERAL



### CONCEITOS IMPORTANTES

**Proprietário:** art. 1.228 [...] tem a **faculdade de USAR, GOZAR<sup>1</sup> e DISPOR<sup>2</sup>** da coisa, e o **direito de REAVÊ-LA<sup>3</sup>** do poder de quem quer que **injustamente a possua ou detenha**.

<sup>1</sup>**Gozar:** receber frutos e utilizar dos produtos da coisa (ex: aluguel).

<sup>2</sup>**Dispor:** **desfazer-se** da coisa a título **oneroso** (venda) ou **gratuito** (doação) e de consumi-la ou gravá-la.

<sup>3</sup>**Reaver:** Ação Reivindicatória **só pode ser proposta pelo PROPRIETÁRIO**, ainda que não seja pleno.

**Teoria dos Atos Emulativos:** São **DEFESOS** os atos que **não trazem** ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, **E** sejam animados pela **intenção de prejudicar outrem**.



**Possuidor: aquele que tem DE FATO o exercício, pleno ou não, de ALGUM dos poderes da propriedade.**

Posse é a exteriorização da propriedade. Há uma presunção relativa de que o possuidor também é proprietário.

**Detentor (fâmulos da posse):** art. 1.198. [...] aquele que, achando-se em relação de **dependência para com outro**, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ex: caseiro de um sítio.

Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve o art. 1.198 (sem ordens), **presume-se DETENTOR, NÃO tendo direito a usucapião e NÃO podendo invocar ações possessórias a seu favor.**

## Direito Real sobre Coisa Própria (propriedade)

Aqui, o detentor do direito **tem TODOS os direitos de propriedade**, quais sejam:

- a) **G**ozar ou Fruir
- b) **R**eivindicar
- c) **U**sar
- d) **D**ispor



## Direito Real sobre Coisa Alheia

Neste caso, o objeto de **propriedade é LIMITADO**. Trata-se do direito de receber permissão para **usar ou ter** a coisa como se fosse sua, em **determinadas circunstâncias**, ou **sob condições**, de acordo com a lei e com o contrato.

## POSSE (ART. 1.196 A 1.224)

### CLASSIFICAÇÃO DA POSSE

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quanto à extensão da garantia possessória      | <b>Posse Direta (imediata):</b> exercida por quem detém materialmente a coisa.<br>EX: proprietário, locatário, etc.<br><b>Posse Indireta (mediata):</b> exercida por quem <b>não detém contato direto</b> , pois cedeu o uso. EX: proprietário (indireto) e locatário. | Art. 1.197. A posse <b>DIRETA não anula a INDIRETA, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto</b> (a recíproca também é verdadeira – Enunciado 76)                                                                                                                                                                               |
| Quanto aos vícios objetivos                    | <b>Posse Justa:</b> Art. 1.200. a que <b>NÃO for violenta, clandestina (às escondidas) ou precária (abuso de confiança)</b> .<br><b>Posse Injusta:</b> aquisição fundou-se em <b>ALGUM VÍCIO</b> possessório (citados acima).                                          | <b>Esbulho:</b> a pessoa é <b>despojada injustamente</b> daquilo que lhe pertence ou estava em sua posse (= posse injusta).<br><b>Turbação:</b> ato injusto ou abusivo que <b>embaraça o livre exercício da posse</b> , sem que haja perda.<br><b>Atenção!</b> A posse é injusta em relação ao legítimo possuidor, mas pode ser justa perante terceiros! |
| Quanto ao elemento psicológico (subjetividade) | <b>Boa-fé:</b> Art. 1.201. [...] se o <b>possuidor IGNORA o vício</b> , ou o obstáculo. Quem possui <b>justo título presume-se boa-fé</b> .<br><b>Má-fé:</b> Art. 1.202. [...] circunstâncias façam presumir que o <b>possuidor NÃO IGNORA</b> .                       | <b>Cuidado!</b> Posse de má-fé <b>NÃO é igual</b> a posse injusta. Nesta há elementos objetivos (violência, clandestinidade ou precariedade), já aquela exige um exame subjetivo (“possuidor sabe ou não dos vícios incorridos”).                                                                                                                        |
| Quanto à idade                                 | <b>Nova:</b> menos de 1 ano e 1 dia<br><b>Velha:</b> mais de 1 ano e 1 dia                                                                                                                                                                                             | <b>Cuidado!</b> Afirmar “passado 1 ano e 1 dia a posse não é mais injusta” está ERRADO.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quanto aos seus efeitos                        | <b>Ad interdicta:</b> <b>POSSE pode ser defendida pelas ações possessórias, mas impede aquisição de PROPRIEDADE por usucapião</b> .<br><b>Ad usucapionem:</b> passado determinado tempo, admite-se a aquisição do domínio.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quanto à forma de aquisição                    | <b>Natural:</b> constitui-se a posse pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa (detenção material)<br><b>Civil ou Jurídica:</b> é a que se adquire por <b>força de lei</b> , sem necessidade de atos físicos.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## AQUISIÇÃO DA POSSE

Quando? Adquire-se a posse **desde o momento** em que se torna POSSÍVEL O EXERCÍCIO, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade – **independe de documento escrito**

Quem pode adquirir? Art. 1.205. A posse pode ser adquirida:

- **Própria pessoa** [CAPAZ] que a pretende ou por **seu representante** [LEGAL OU CONVENCIONAL];
- **Terceiro SEM mandato, DEPENDENDO de ratificação** [GESTOR DE NEGÓCIOS].

Art. 1.206. A posse **TRANSMITE-SE** aos **herdeiros ou legatários** do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.207. O **sucessor UNIVERSAL continua de direito a posse do seu antecessor**; e ao **sucessor SINGULAR é FACULTADO unir sua posse à do antecessor**, para os efeitos legais.

Art. 1.208. **NÃO INDUZEM** posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como **NÃO AUTORIZAM** a sua aquisição os atos **violentos, ou clandestinos, SENÃO** depois de **cessar a violência ou clandestinidade**.

Art. 1.209. A posse do imóvel **FAZ PRESUMIR, até prova contrária, a das coisas MÓVEIS que nele estiverem**.

## EFETOS DA POSSE

### FACULDADE DE PROPOR INTERDITOS POSSESSÓRIOS

Direito de ingressar com as **ações possessórias**, bastando para tanto que **posse tenha sido justa EM RELAÇÃO AO ADVERSÁRIO** (i.e: mesmo tendo a posse injusta perante o legítimo possuidor, a pessoa pode ingressar com ações possessórias contra terceiros em relação aos quais a posse foi justa).

### Ações Típicas (*stricto sensu*): exige-se a condição de possuidor, mesmo sem título

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser:

|                       |                                                                           |                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERDITO PROIBITÓRIO | SEGURADO de <b>violência IMINENTE</b> , se justo receio de ser molestado. |                                                                                                                                               |
| MANUTENÇÃO DA POSSE   | Mantido na posse em caso de <b>TURBAÇÃO</b>                               | §2o <b>NÃO OBSTA</b> à <b>manutenção</b> ou <b>reintegração</b> a <b>alegação de propriedade, ou outro direito sobre a coisa</b> <sup>1</sup> |
| REINTEGRAÇÃO DE POSSE | RESTITUÍDO no de <b>ESBULHO</b>                                           |                                                                                                                                               |

<sup>1</sup>Poder **de fato** sobre a coisa = POSSE [AÇÕES POSSESSÓRIAS]; poder **de direito** = PROPRIEDADE [AÇÕES PETITÓRIAS]. **STJ** já decidiu várias vezes que, “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel”.

§1o [Autotutela da Posse]: O possuidor **turbado, ou esbulhado**, poderá manter-se ou restituir-se **por sua própria força**, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, **não podem ir além do indispensável**.

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a **ação de esbulho**, ou a **de indenização**, contra o **terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era**.



## FRUTOS E BENFEITORIAS (ART. 1.214 AO 1.222)

|                      | Possuidor de BOA-FÉ                                                                                                                                   | Possuidor de MÁ-FÉ                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutos               | -Direito aos frutos PERCEBIDOS.<br>-Não tem direito aos PENDENTES quando cessada a boa-fé, inclusive tendo que restituir os colhidos antecipadamente. | -Responde por TODOS os frutos, e pelos que, por culpa sua, deixou de perceber.<br>-Tem direito às despesas da produção e custeio |
| Perda deterioração / | Caso NÃO dê causa, não responde                                                                                                                       | RESPONDE, ainda que acidentais, SALVO se provar que aconteceriam de qualquer jeito.                                              |
| B. Necessárias       | INDENIZADO                                                                                                                                            | Indenizado, mas nada pode reter ou levantar                                                                                      |
| B. Úteis             | INDENIZADO                                                                                                                                            | NÃO                                                                                                                              |
| B. Voluptuárias      | INDENIZADO, podendo as levantar                                                                                                                       | NÃO                                                                                                                              |

Obs: art. 1.221 – benfeitorias e danos **COMPENSAM-SE**.

## DIREITO REAL SOBRE COISA PRÓPRIA - PROPRIEDADE (ART. 1.228 A 1.368)

### SOLO (ARTS. 1.229 E 1.230)

A propriedade do solo:

- **ABRANGE:** espaço **AÉREO** e **SUBSOLO** correspondentes **ATÉ** profundidade / altitude úteis ao seu exercício;
- **NÃO abrange:** jazidas, minas, recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos

### AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL

**Originária:** NÃO há uma relação entre o proprietário anterior e o atual, portanto, não havendo transmissão de uma pessoa para outra – subdivide-se em **ACESSÃO** e **USUCAPIÃO**.

**Derivada:** transmite-se do anterior titular para o atual, por meio do **REGISTRO do título translativo**. O ato pode ser *inter-vivos* (negócio jurídico) ou *causa mortis* (transmissão hereditária – art. 1.784).

### ACESSÃO

**Acessão:** direito que o proprietário tem de **ACRESCER aos seus bens tudo o que se unir ou incorporar a eles, natural ou artificialmente**.

### Formas de Acesso (art. 1.248 a 1.259)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formação de Ilhas (art. 1.249)                     | As <u>ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares</u> pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Ao direito civil só interessam as <b>formadas em rios NÃO-navegáveis</b> .                                                                                                              |
| Aluvião (art. 1.250)                               | Os acréscimos formados, <b>sucessiva e imperceptivelmente</b> , por <b>depósitos e aterros NATURAIS</b> ao longo das margens, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização.                                                                                     |
| Avulsão (art. 1.251)<br>Lembrar de <b>vultuoso</b> | Por <b>força NATURAL VIOLENTA</b> , uma <b>porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adquire-se a propriedade do acréscimo, se INDENIZAR o dono do primeiro</b></li><li>• <b>SEM INDENIZAÇÃO, se, em 1 ano, ninguém reclamar.</b></li></ul> |
| Abandono de Álveo (art. 1.252)                     | <b>Rio seca ou desvia seu curso</b> de forma natural e permanente. Pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, <b>sem que tenham indenização</b> os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso.                                                                                       |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantações e Construções<br>(art. 1.253 a 1.259) | <p>Toda construção ou plantação existente em um terreno <b>presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semeou / Plantou / Edificou em <u>terreno alheio</u>: perde a propriedade, mas se de boa-fé, <b>direito a indenização.</b></li><li>• Semeou / Plantou / Edificou em <u>terreno próprio</u> com <u>material alheio</u>: sua propriedade, mas obrigado a pagar-lhes o valor, além perdas e danos, se má-fé;</li></ul> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## USUCAPIÃO

**Usucapião = Posse CONTÍNUA, MANSA e PACÍFICA + SEM OPOSIÇÃO + TEMPO**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extraordinária | <p>Art. 1.238 – Indepe de do <b>tamanho</b> do imóvel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15</b> anos, <u>reduzido p/ 10 anos</u> [se p/ <b>moradia</b> OU <b>obras</b> ou <b>serviços</b> de caráter produtivo]</li><li>• <b>INDEPENDENTEMENTE</b> de <b>JUSTO TÍTULO</b> e <b>BOA-FÉ</b></li><li>• Propriedade declarada por SENTENÇA do Juiz</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| Ordinária      | <p>Art. 1.242 - Indepe de do <b>tamanho</b> do imóvel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>10</b> anos, <u>reduzido p/ 5 anos</u> [se imóvel adquirido onerosamente, mas por <b>registro posteriormente cancelado</b>, desde que estabelecido moradia, ou realizado investimentos.</li><li>• <b>JUSTO TÍTULO<sup>1</sup></b> e <b>BOA-FÉ</b></li><li>• Propriedade declarada por SENTENÇA do Juiz</li></ul> <p><sup>1</sup>Justo Título: ato jurídico que habilita uma pessoa a adquirir o domínio, mas que ainda não produziu efeitos.</p> |
| Especial       | <p><b>Rural</b> – art. 191 / CF + 1.239 ou <b>Urbana</b> – art. 183 / CF + 1.240</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5</b> anos</li><li>• Área RURAL ≤ 50 ha [<b>produção + moradia</b>].</li><li>• Área URBANA ≤ 250 m<sup>2</sup> [<b>moradia</b>, desde que <u>não seja proprietário de outro imóvel</u> urbano ou rural]</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Familiar       | <p>Art. 1.240-A.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2</b> anos</li><li>• Propriedade era dividida com <u>ex-cônjuge</u> ou <u>ex-companheiro</u> que <b>ABANDONOU O LAR</b></li><li>• Área URBANA ≤ 250 m<sup>2</sup>, utilizando-a para moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |

**Contagem do Tempo:** possuidor PODE acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (vale para **móveis** também).

**Sentença do Juiz:** é **meramente DECLARATÓRIA**, sendo **indispensável o REGISTRO (constitutivo)**.

**Atenção!** Por ser declaratória, a **sentença RETROAGE**, ou seja, passados, por exemplo, 20 anos da posse, e dada a sentença, o **ocupante do imóvel já era proprietário antes mesmo desta ser proferida**, tendo ela o condão apenas de **viabilizar o REGISTRO**. [AQUI](#)

As **causas que obstem, suspendem ou interrompem a prescrição** (art. 197 a 202), também se aplicam à usucapião.

Assim, a usucapião não pode ser reconhecida, por exemplo, entre cônjuges, ascendentes, contra absolutamente incapazes, etc.

## REGISTRO DO TÍTULO (ART. 1.245 A 1.247)

Transfere-se **ENTRE VIVOS** a propriedade mediante o **REGISTRO do título translativo** [...]

- Enquanto **não REGISTRADO** o título, **alienante continua a ser havido como dono**;
- Interessado pode reclamar que se retifique ou anule registro, caso ele não exprima a verdade;
- Registro cancelado: proprietário pode reivindicar imóvel, independente de boa-fé / título do terceiro adquirente.



## PERDA DA PROPRIEDADE IMÓVEL (ART. 1.275 E INCISOS) – ROL EXEMPLIFICATIVO

**Alienação** – transmissão voluntária do direito sobre a coisa. Pode ser onerosa (compra e venda, troca ou permuta) ou gratuita (doação). É indispensável o registro do título transmissivo (§único);

**Renúncia** – proprietário **expressamente** abre mão do direito sobre a coisa. É indispensável o registro do ato (§único)

**Abandono** – ato unilateral em que o proprietário deixa a coisa com a intenção de não a ter mais para si.

Se, **após 3 anos**, o imóvel **URBANO** abandonado não estiver na posse de outrem (usucapião), poderá ele ser arrecadado e passar à propriedade ao **Município / DF** da circunscrição (art. 1.276). Nas mesmas circunstâncias, mas **se o imóvel for RURAL, para a União** (art. 1.276, §1º).

O §2º ainda diz que, uma vez cessados os atos da posse e não pagos os ônus fiscais, o imóvel presume-se (absolutamente) abandonado.

**Perecimento da Coisa** – perda do objeto. Pode ser natural (terremoto) ou por força humana (incêndio provocado).

**Desapropriação** – despojamento da propriedade pelo poder público por necessidade ou utilidade OU interesse social.

**Confisco** – cultura ilegal de plantas psicotrópicas (art. 243, CF);

**Usucapião** – já explicado;

**Requisição** – **PERIGO IMINENTE**, com indenização posterior se houver dano;

## AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL (ART. 1.260 A 1.274)

|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGINÁRIA | Ocupação<br>(art. 1.263)                              | Quem se assenhorear de coisa <b>SEM DONO</b> ou <b>ABANDONADA</b> .<br><b>Cuidado!</b> Não se trata de coisa perdida!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Usucapião<br>(art. 1.260 a 1.262)                     | <i>Extraordinária</i> : <b>5</b> anos, <b>INDEPENDENTEMENTE</b> de <b>justo título e boa-fé</b><br><i>Ordinária</i> : <b>3</b> anos, <b>COM justo título e boa-fé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Tesouro<br>(art. 1.264 a 1.266)                       | O que é? Depósito antigo de moedas ou coisas valiosas, oculto e de cujo dono não haja memória.<br>• <b>Dividido</b> igualmente com proprietário do prédio em que for achado.<br>• <b>Integralmente</b> do proprietário do prédio, caso ele encontre, <u>ou</u> em pesquisa por ele ordenada <u>ou</u> por terceiro desautorizado.                                                                                                                                                                |
| DERIVADA   | Tradição<br>(art. 1.267 e 1.268)                      | <b>A propriedade NÃO se transfere pelos negócios jurídicos - NÃO nulos</b> . Dessa forma, o <b>mero contrato não é capaz de transmitir</b> a propriedade, exigindo-se <b>para tanto a ENTREGA (tradição)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Especificação<br>(art. 1.269)                         | Transforma <b>matéria-prima alheia em ESPÉCIE NOVA</b> , desta será proprietário, <b>se não se puder restituir</b> à forma anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Confusão, Comistão e Adjunção<br>(art. 1.272 a 1.274) | Aplica-se a coisas <b>pertencentes a diversos donos</b> , confundidas <sup>1</sup> , misturadas <sup>2</sup> ou adjuntadas <sup>3</sup> <u>sem o consentimento deles</u> .<br>• <u>Coisas separáveis</u> sem deterioração: continuam a pertencer-lhes.<br>• <u>Coisas inseparáveis</u> : cabe a cada dono o quinhão proporcional – <b>condomínio necessário</b> .<br>• <u>Principal x Acessório</u> : se uma coisa puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. |

**STJ (REsp 1.637.370)**: É possível a usucapião de bem móvel proveniente de crime **APÓS CESSADA** a clandestinidade ou a violência.



## DIREITO REAL SOBRE COISA ALHEIA (ART. 1.369 A 1.510)

### Direitos Reais de GOZO ou FRUIÇÃO

O titular terá o **direito de usar e fruir a coisa** em determinadas situações. São **autônomos** (existem por si só).

### Direitos Reais de GARANTIA

Tem como fim **garantir ao credor recebimento de seu crédito**. São **acessórios** (existem, pois, existe a dívida), pois extinta a dívida, o direito se extingue.

### Direito Real de AQUISIÇÃO

É o direito do Promitente Comprador à **aquisição de imóvel** (rural ou urbano, loteado ou não)

### Direitos Reais de INTERESSE SOCIAL

A ideia é a regularização de certos imóveis da UNIÃO. Em ambas as situações previstas, **transfere-se apenas a posse** e não a propriedade.

## ESPÉCIES E CONCEITOS

|                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direitos Reais de GOZO ou FRUIÇÃO | Enfiteuse<br>Art. 678 a 694 do CC/1916 | <u>Ato inter-vivos</u> ou <u>causa mortis</u> que transfere o <b>domínio útil</b> de <b>propriedade IMÓVEL perpetuamente</b> , sujeito a <b>pagamento de foro anual e invariável</b><br><b>O Código Civil atual PROÍBE novas enfiteuses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | Superfície<br>Art. 1369 a 1377         | Atribui por <u>prazo determinado</u> , direito de <b>CONSTRUIR</b> ou <b>PLANTAR</b> em terreno, a título gratuito ou oneroso. <ul style="list-style-type: none"><li>Se houver desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário.</li><li><u>NÃO</u> autoriza obras no SUBSOLO, salvo se inerente ao objeto de concessão.</li><li>Transmissível (doado / alienado)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Servidão<br>Art. 1378 a 1389           | <b>RESTRICÇÕES</b> ao <u>direito de usar e gozar</u> que uma propriedade <b>IMÓVEL</b> sofre em benefício de outrem (EX: passagem de esgoto, LT, transitar em terra alheia). <ul style="list-style-type: none"><li>Prazo: <b>perpétua</b> e acompanha o bem caso transmitido</li><li>Servidão: <b>ato de VONTADE inter-vivos</b> e <u>causa mortis</u> ou por <b>usucapião</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Usufruto<br>Art. 1390 a 1411           | Atribui <b>temporariamente</b> o <u>direito de USAR</u> e/ou <u>FRUIR</u> (retirar os frutos) de coisa alheia ( <b>móvel</b> ou <b>imóvel</b> ), <b>obrigando-se a conservá-la</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>Constitui-se via <b>registro no Cartório</b>, <b>SALVO se decorrente de usucapião</b>.</li><li>Nu-proprietário: dono (<b>dispor</b> e <b>reivindicar</b>).</li><li>Usufrutuário: tem a <b>posse</b>, o <b>uso</b>, a <b>admin.</b> e os frutos (<b>domínio útil</b>)</li><li><b>Temporário</b>: [PF] não pode exceder a vida do usufrutuário, <b>OU</b> [PJ] 30 anos</li><li><b>O usufruto em si é intransmissível e inalienável</b>, mas se <b>PODE ceder, gratuita ou onerosamente, o exercício</b></li><li><u>Impenhorável</u>, mas o <b>exercício</b> pode ser <b>objeto de penhora</b> (recai sobre frutos)</li></ul> |
|                                   | Uso<br>Art. 1412 e 1413                | Atribui <u>temporariamente</u> , o <u>direito de UTILIZAR</u> a coisa <u>na medida de suas necessidades e de sua família</u> . <ul style="list-style-type: none"><li><u>Inter-vivos</u> ou <u>causa mortis</u>; gratuito ou oneroso</li><li><b>O uso é intransmissível e inalienável (personalíssimo)</b></li><li>Incide sobre bens móveis ou imóveis / corpóreos ou incorpóreos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Habitação<br>Art. 1.414                | Direito de <b>habitar GRATUITAMENTE casa alheia</b> , o titular deste direito <b>NÃO</b> a pode <b>alugar, NEM emprestar, mas simplesmente ocupá-la</b> c/ sua família. <ul style="list-style-type: none"><li>Pode ser concedido a <b>+1 pessoa</b></li><li>Cabe também ao <b>cônjuge sobrevivente</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direitos Reais de GARANTIA | Alienação Fiduciária em Garantia<br>Art. 1361 a 1368 | Devedor ( <i>fiduciante</i> ) transfere a <b>PROPRIEDADE resolúvel</b> , com o registro do contrato, de <u>MÓVEL infungível</u> ou <u>IMÓVEL até o adimplemento</u> (condição resolutiva). Inadimplido, o credor ( <i>fiduciário</i> ) <b>OBRIGADO a vender</b> a coisa. <ul style="list-style-type: none"><li>• Devedor (fiduciante): <u>posse direta</u>.</li><li>• Credor (fiduciário): <u>posse indireta</u> e <u>propriedade resolúvel</u>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Penhor<br>Art. 1431 a 1472                           | <b><u>Transferência da POSSE (tradição) de coisa MÓVEL passível de alienação</u></b> , a fim de <b>garantir o pagamento do débito</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• Penhor (bem empenhado; contrato) ≠ Penhora (bem penhorado; ato judicial).</li><li>• Devedor: permanece com a <u>propriedade</u>.</li><li>• Credor: fica com a <u>posse</u> e tem <u>direito a se apropriar dos frutos durante esta</u>.</li><li>• Veículos <b>terrestres</b>: prazo de até 2 anos <i>prorrogáveis</i> 1x.</li><li>• Instrumento público ou particular <b>registrado no Registro de Títulos e Doc.</b></li><li>• <u>Penhor legal</u>: a lei protege alguns casos, como por exemplo no caso de hóspedes que não pagam suas despesas, autorizando o hospedeiro a “reter” bagagens, joias, etc., com posterior <b>homologação judicial (sob pena de esbulho do hospedeiro)</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Hipoteca<br>Art. 1473 a 1505                         | Grava coisa, <i>em regra</i> <b>IMÓVEL</b> , <b><u>sem transmissão de posse</u></b> , conferindo ao credor o <b><u>direito de VENDÊ-LA JUDICIALMENTE</u></b> (preferência ao seu crédito). <ul style="list-style-type: none"><li>• Pode recair também sobre <b>navios e aeronaves</b>.</li><li>• Recai <b>inclusive sobre as benfeitorias</b>.</li><li>• Devedor: continua na posse, exercendo todos os direitos, inclusive o de alienar.</li><li>• <b>Cláusula</b> que <u>transmita a posse ao credor ou que proíba alienação</u> é <b>NULA</b>.</li><li>• Direito de Remição: é o <b>resgate da hipoteca</b>, mediante quitação da dívida.</li><li>• Pode ser <b>convencional</b> (contrato), <b>legal</b> ou <b>judicial</b>.</li><li>• <u>Convencional</u>: <b>até 30 anos, contados da inscrição</b> no Registro de Imóveis.</li><li>• O mesmo bem pode ser <b>hipotecado mais de uma vez</b> (<i>subhipoteca</i>), tendo o <b>credor primitivo direito de preferência</b>. Pode ser <i>subhipotecado</i> em favor do <b>MESMO ou OUTRO credor</b>.</li></ul> <div><b>STJ (Súmula 308):</b> A hipoteca firmada entre a <b>construtora</b> e o agente <b>financeiro</b>, <i>anterior ou posterior</i> à celebração da promessa de compra e venda, <b>NÃO tem eficácia perante os adquirentes do imóvel</b>.</div> |
|                            | Anticrese<br>Art. 1506 a 1510                        | Recai <b><u>sempre sobre IMÓVEL alienável</u></b> , garantindo ao <b>credor a POSSE da coisa</b> , e ficando ele <b><u>autorizado a reter o imóvel para perceber seus frutos e rendimentos</u></b> , a fim de compensar o débito dos juros e amortização, <b>SEM conferir</b> o direito de promover a <b>venda judicial</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• Devedor anticrético: permanece com a <u>propriedade</u>, podendo alienar a terceiros</li><li>• Credor (anticresista): fica com a <u>posse</u> (por <b>ATÉ 15 anos</b>)</li><li>• A anticrese <b>PODE</b> ser <u>cumulada</u> com a hipoteca</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Art. 1.428 cc 1.365 [Cláusula Comissória]. **NULA a cláusula que autoriza o credor** pignoratício, anticrético, hipotecário e fiduciário a **ficar com o objeto** da garantia, **se a dívida não for paga no vencimento**.

Parágrafo único. Após o vencimento, **PODERÁ o devedor DAR a coisa em pagamento** da dívida.



|                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direito Real de AQUISIÇÃO | Direito do <b>promitente</b> comprador do <b>IMÓVEL</b><br>Art. 1417 e 1418 | <p>Instrumento público ou particular <b>registrado no Cartório de Imóveis<sup>1</sup> irretratável (inexistência de cláusula de arrependimento)</b>, no qual alguém se <b>OBRIGA a vender determinado imóvel</b> a outrem, pelo preço e condições pactuados, <b>outorgando-lhe a escritura definitiva ASSIM QUE houver adimplemento</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O direito <u>PODE ser cedido</u>, <b>independente</b> de anuência do vendedor.</li><li>• Promitente vendedor <u>deve ter outorga conjugal</u>, salvo separação total.</li><li>• <u>Recusa em vender</u>: é requerido ao juiz a <b>adjudicação compulsória</b> do imóvel.</li></ul> <p><b><sup>1</sup>STJ (Súmula 239):</b> O direito à <u>adjudicação compulsória</u> <b>não se condiciona</b> ao <b>registro do compromisso</b> de compra e venda <b>no cartório</b> de imóveis.</p> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direitos Reais de INTERESSE SOCIAL | Concessão de uso especial para fins de moradia | <p><u>Ato administrativo, registrado no Cartório de Imóveis, concede a utilização privativa de bem público</u> a pessoas que, <b>até 27/04/2006</b> "<i>possuísse como seu, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, área urbana, inclusive terreno de marinha, de até 250m<sup>2</sup>, utilizado como moradia e que não seja proprietário de outro imóvel</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Direito <b>transmissíveis</b> <i>inter-vivos</i> ou <i>causa mortis</i>.</li><li>• Se terreno ocupado por várias pessoas sendo impossível identificar a porção de cada possuidor, pode ser concedida de forma coletiva.</li></ul> |
|                                    | Concessão de direito real de uso               | <p><u>Ato administrativo vinculado, exclusivo da Secretaria de Patrimônio da União, registrado no Cartório de Imóveis</u>, que <b>concede a posse</b> para fins de atender programas habitacionais ou para regularização fundiária de interesse social, para <b>famílias de baixa renda</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## DIREITO DE FAMÍLIA

### DO DIREITO PESSOAL

#### CASAMENTO

##### CAPACIDADE PARA O CASAMENTO



O homem e a mulher com **16 anos** podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais / representantes, enquanto não atingida a maioridade civil (art. 1.517)

- A denegação, quando injusta, **PODE ser suprida pelo juiz** (art. 1.519)
- **NÃO é permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil** (art. 1.520)

##### IMPEDIMENTOS

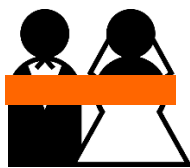


Art. 1521. **NÃO PODEM** casar:

- ✗ Os **ascendentes** com os **descendentes**, seja o parentesco natural ou civil;
- ✗ Os **afins** em linha **reta**;
- ✗ O **adotante** com quem foi cônjuge do adotado e o **adotado** com quem o foi do adotante;
- ✗ Os **irmãos**, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;
- ✗ O **adotado** com o filho do adotante;
- ✗ As pessoas **casadas**;
- ✗ O **cônjuge sobrevivente** com o condenado por homicídio ou tentativa contra o seu consorte.

O casamento contraído por infringência de impedimento é **NULO**, podendo a **decretação** de nulidade ser promovida por **ação direta**, por qualquer interessado ou pelo **MP** (art. 1.548, II cc art. 1.549).

##### CAUSAS SUSPENSIVAS



Art. 1.523. **NÃO DEVEM** casar (são 4 hipóteses, mas as duas **MUITO** cobradas são):

- ◇ **DIVORCIADO**, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal.
- ◇ **VIÚVO** ou a **VIÚVA** que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.

##### INVALIDADE DO CASAMENTO



Art. 1.550. É **ANULÁVEL** o casamento (art. 1.550, mais cobrados):

- **INCAPAZ de consentir** ou **manifestar**, de modo inequívoco, o consentimento
- **MENOR em idade núbil**, quando não autorizado por seu representante legal
- Quem **não completou a idade mínima** para casar (= 16 anos)

Erro quanto à pessoa do outro: casamento poder ser anulado por vício de vontade (art. 1.556)

Pessoa com Deficiência em idade núbil (16 anos): **PODERÁ CONTRAIR** matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador (art. 1.550, §2º)



## PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS

### Guarda Unilateral

Aquela **atribuída** a um só dos **genitores** ou a alguém que o substitua (art. 1.583, §1º)

X

### Guarda Compartilhada

Responsabilização **conjunta** e **exercício de direitos e deveres** do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (art. 1.583, §1º)

**CJF/STJ (Enunciado 607):** A guarda COMPARTILHADA não implica ausência de pagamento de pensão alimentícia.

Atenção aos itens abaixo, pois são **bastante** cobrados em prova:

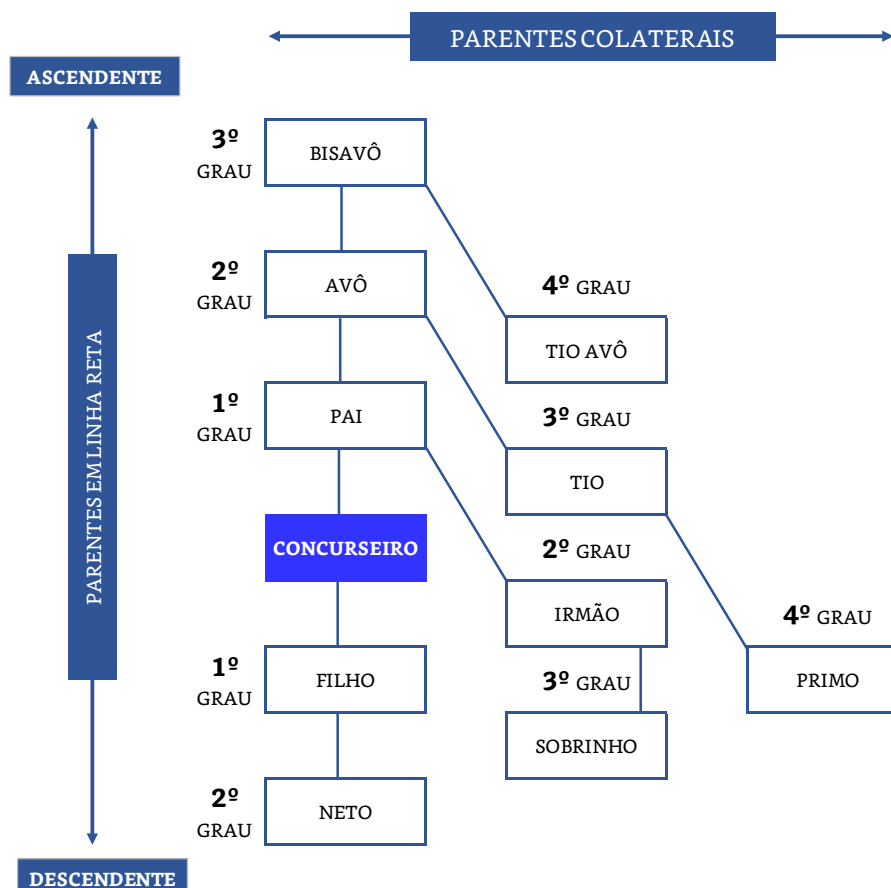
Quando NÃO HOUVER ACORDO entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, **será aplicada a guarda compartilhada, SALVO SE um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor da criança ou do adolescente OU quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.** (art. 1.584, §2º).

Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do MP, poderá basear-se em **orientação técnico-profissional** ou de **equipe interdisciplinar**, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe (art. 1.584, §3º).

A guarda unilateral **OBRIGA** o pai ou a mãe que não a detenha a **supervisionar os interesses dos filhos**, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos (art. 1.584, §5º).

## RELAÇÕES DE PARENTESCO

### DISPOSIÇÕES GERAIS

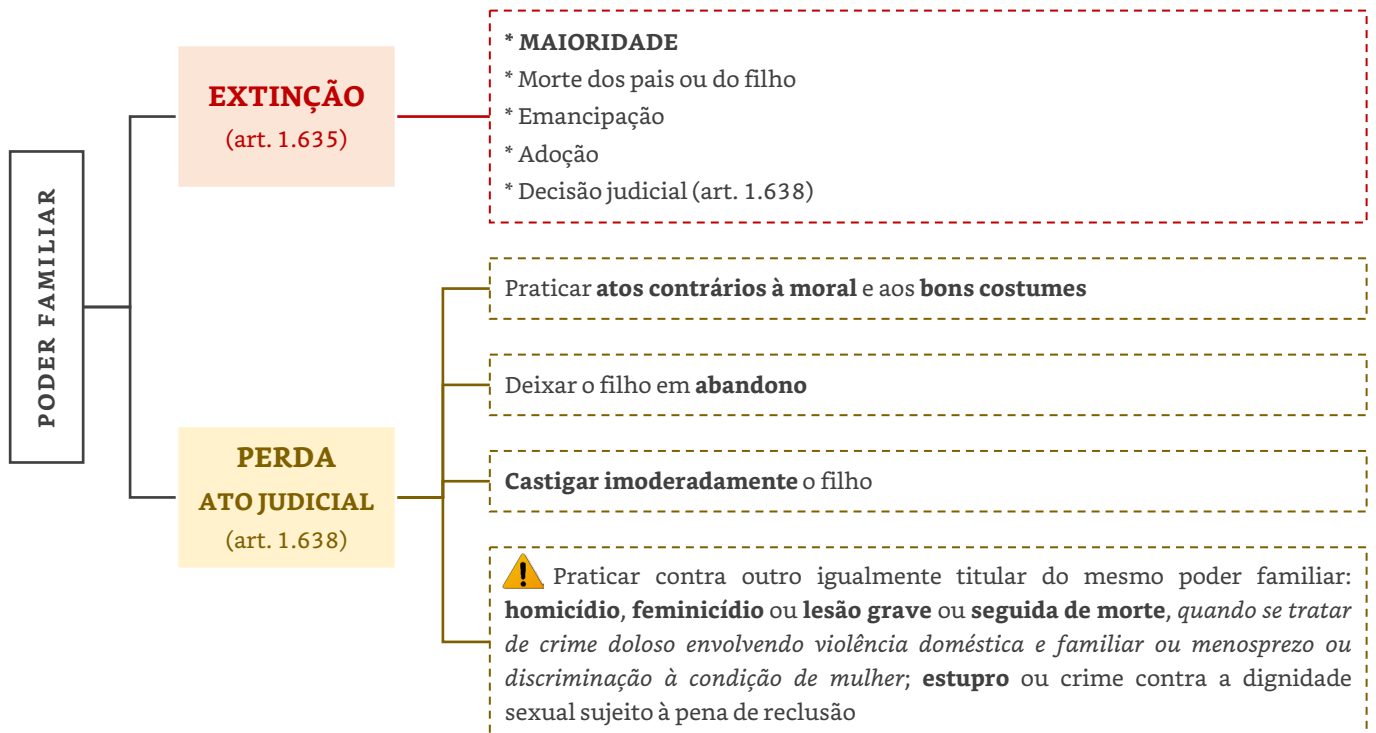




## Pontos de atenção:

- O parentesco é **NATURAL** (biológica) ou **CIVIL**, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem (*art. 1.593*)
- Cada cônjuge ou companheiro é **aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade** (*art. 1.595*)
  - Limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos (§1º)
  - Na linha reta, a afinidade **não se extingue** com a dissolução do casamento / união estável (§2º)

## PODER FAMILIAR



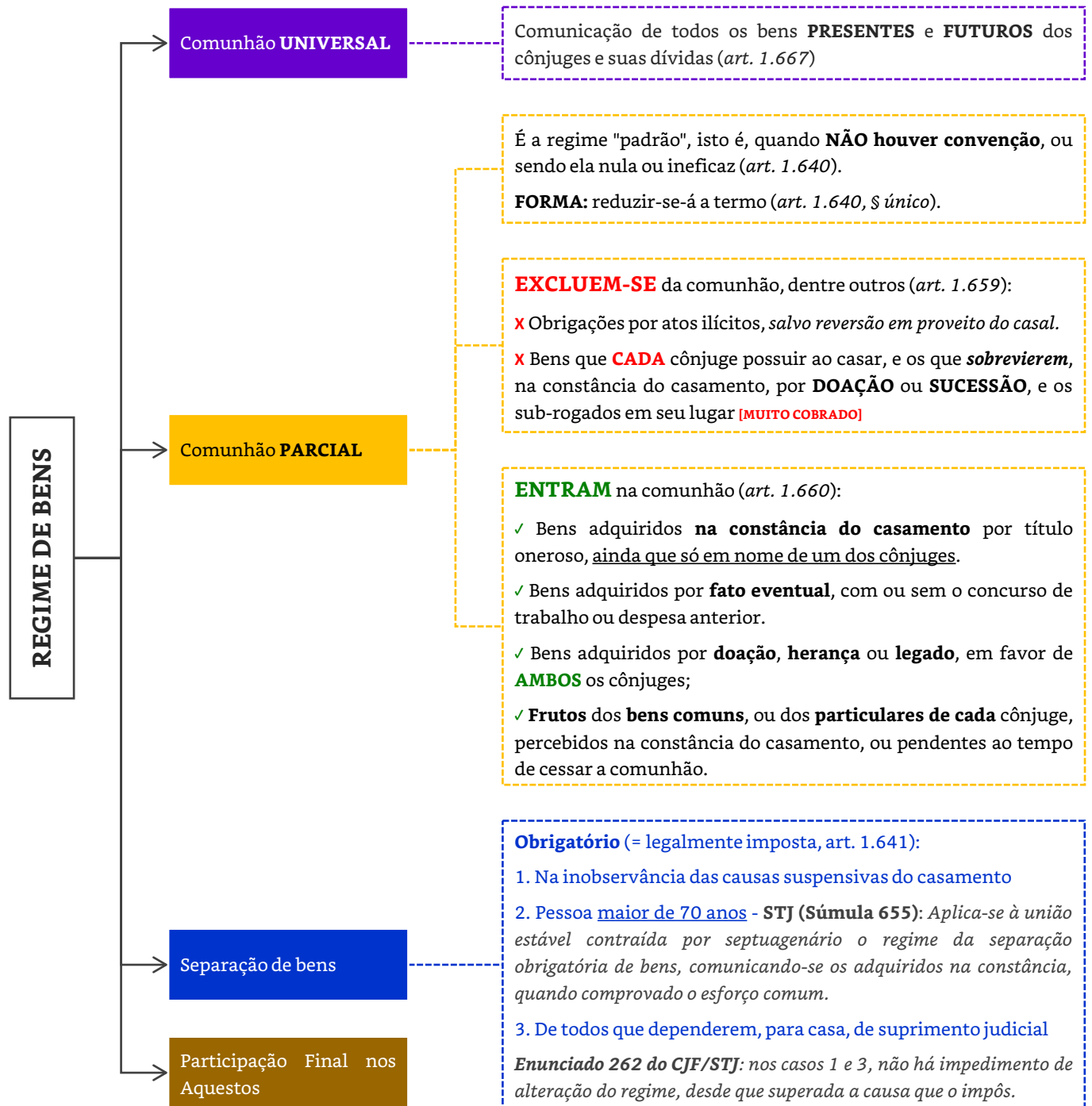
**Atenção!** Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo (*art. 1.631, parágrafo único*)



## DIREITO PATRIMONIAL

### REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES

Regra Geral: a escolha do regime é livre, sendo **ADMISSIVEL sua alteração, mediante autorização judicial** (art. 1.639)



**NECESSITA** de autorização um do outro, salvo no caso de separação absoluta (art. 1.647):

- o **ALIENAR** ou **GRAVAR** de ônus real os bens **imóveis**
- o Pleitear acerca desses bens ou direitos
- o Prestar fiança ou aval
- o Fazer doação de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação

**NÃO necessita** de autorização um do outro (art. 1.643):

- o Comprar, **ainda a crédito**, as coisas necessárias à economia doméstica.
- o Obter, **por empréstimo**, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.

As **DÍVIDAS** contraídas **obrigam solidariamente** ambos os cônjuges (art. 1.644)



## PACTO ANTENUPCIAL



Art. 1.653. O pacto antenupcial é:

**NULO** → Se não for feito por escritura PÚBLICA

**INEFICAZ** → Se não lhe seguir o casamento

Incabível pacto em regime de  
comunhão parcial

Pacto Antenupcial x Regime de Participação Final nos Aquestos: **PODE-SE** convencionar a livre disposição dos bens IMÓVEIS, **desde que particulares** (art. 1.656).

Efeito perante terceiros: as convenções antenupciais **NÃO** terão efeito perante terceiros **senão depois de registradas**, em livro especial, pelo Registro de Imóveis (art. 1.657)

## ALIMENTOS

O direito à prestação de alimentos é **RECÍPROCO** entre pais e filhos, e **EXTENSIVO** a todos os **ascendentes**, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696).

Conforme o art. 1.697, na falta dos **ASCENDENTES**, cabe a obrigação aos **DESCENDENTES**, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos **IRMÃOS**, assim germanos como unilaterais. Esquemmatizando:

Cabe aos **PAIS** e **AVÓS**<sup>1</sup>, na falta destes... Cabe aos **FILHOS** e **NETOS**, na falta destes... Aos **IRMÃOS**

<sup>1</sup>**STJ (Súmula 596)**: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.



Os alimentos devem ser fixados na **proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada** (art. 1.694, *Súnico*).

Caso haja mudança na situação financeira de quem supre / recebe alimentos, o interessado pode reclamar ao juiz exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699).

**STJ (Súmula 621)**: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.

Jurisprudência sobre cancelamento de pensão:

**STJ (Súmula 358)**: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está **sujeito à decisão judicial**, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

## BEM DE FAMÍLIA



Conceito: **IMÓVEL** utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental, ou entidade de outra origem, protegido por previsão legal específica.

**ISENTO**, enquanto viver um dos cônjuges / filhos menores, de execução por dívidas **POSTERIORES** à sua instituição, salvo tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio (art. 1.7515 cc art. 1.716).

**STJ (Súmula 549)**: **VÁLIDA** a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.

**STJ (Súmula 364)**: O conceito de impenhorabilidade de bem de família ABRANGE também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.



## DA UNIÃO ESTÁVEL

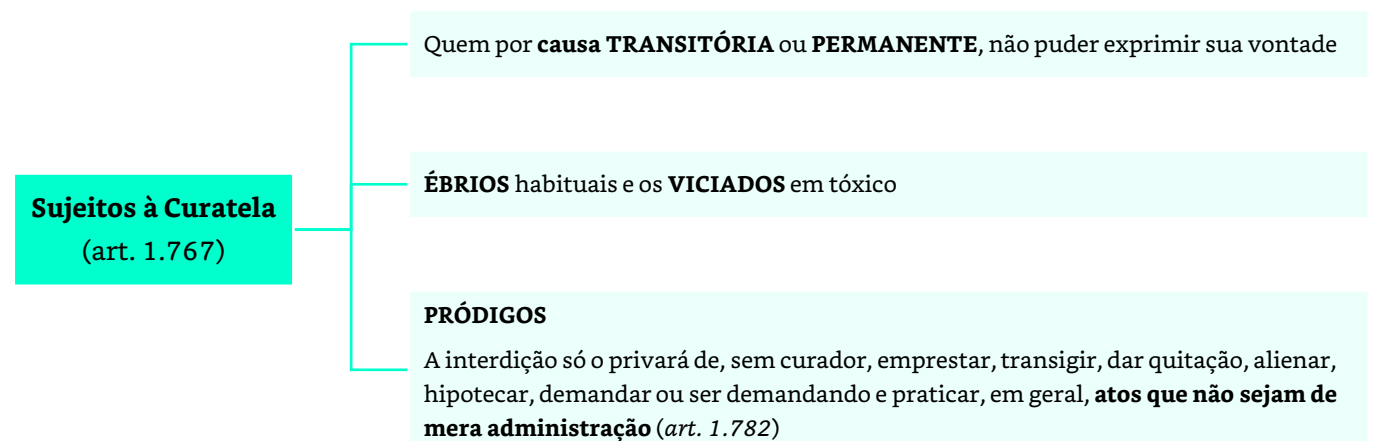
União estável **não será constituída** se ocorrerem os **IMPEDIMENTOS** do art. 1.521 Já as **causas SUSPENSIVAS** do art. 1.523 **NÃO IMPEDEM** a caracterização da união estável.



Na união estável, *salvo contrato escrito entre os companheiros*, aplica-se às **relações patrimoniais**, no que couber, o regime da **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS** (art. 1.725)

## DA TUTELA, DA CURATELA E DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA

### CURATELA



- Cônjuge / companheiro, não separado judicialmente ou de fato: é, de direito, curador do outro, quando interdito (art. 1.775)
- Nascituro: dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mãe, e não tendo o poder familiar (art. 1.779)
- Pessoa com Deficiência:
  - Na nomeação do curador, o **juiz** poderá estabelecer **curatela compartilhada** a mais de uma pessoa;
  - Curatela afeta **apenas** atos relacionados aos direitos **patrimoniais** e **negociais** (art. 85 do Estatuto PCD);
  - *Tomada de decisão apoiada*: PCD elege **pelo menos 2 pessoas idôneas** para lhe **prestar apoio** (art. 1.783-A).



## DIREITO DAS SUCESSÕES

### DA SUCESSÃO EM GERAL

#### DISPOSIÇÕES GERAIS



- Abertura da sucessão ocorre no momento da morte
- **Aberta a sucessão**, a herança transmite-se, **desde logo**, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784)
- A sucessão abre-se no **lugar do último domicílio** do falecido (art. 1.785)
- Regula a sucessão e a legitimação para suceder a **lei vigente ao tempo da abertura daquela** (art. 1.787)
- **Legitimam-se** a suceder as pessoas **nascidas** ou já **concebidas** no **momento da abertura** da sucessão (art. 1.798)

### HERANÇA E DE SUA ADMINISTRAÇÃO



A herança é um **todo UNITÁRIO**, ainda que haja vários herdeiros, *sendo que*, até a partilha, o direito de propriedade e posse será **indivisível** e regulado pelas **normas do condomínio** (art. 1.791)

- O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão, **PODE** ser objeto de **cessão** (art. 1.793)
- **INEFICAZ** a cessão, pelo coerdeiro, do seu direito sobre qualquer **BEM considerado singularmente** (§2º)

### ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA



#### Aceitação da Herança

Uma vez aceita, **torna-se definitiva** sua transmissão, desde a abertura da sucessão (art. 1.804).

Aceitação expressa: declaração escrita.

Aceitação tácita: resultado de atos próprio da qualidade de herdeiro.



#### Renúncia da Herança

A renúncia da herança deve constar **EXPRESSAMENTE** de instrumento público ou termo judicial (art. 1.806).

Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante (art. 1.811).

Porém, se ele for o único legítimo, ou se todos os outros renunciarem, **poderão os filhos vir à sucessão**, por direito próprio, e por cabeça.

- **NÃO** se pode aceitar ou renunciar a herança em **parte**, sob **condição** ou a **termo** (art. 1.808)
- São **IRREVOGÁVEIS** os atos de aceitação ou de renúncia da herança (art. 1.812)



## HERANÇA JACENTE

Herança **JACENTE**

Alguém falece **sem deixar testamento** ou **herdeiro legítimo**. Bens ficam sob **guarda de um curador** (art. 1.819)

Não há herdeiro habilitado ou há habilitação pendente

Expedidos **editais** e, **decorrido 1 ano da primeira publicação** (art. 1.820)

Herança **VACANTE**

Pode ser declarada desde logo, quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança (art. 1.823)

## EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO



São **EXCLUÍDOS** da sucessão os herdeiros ou legatários que (art. 1.814):

- ✗ Houverem sido **autores, coautores** ou **partícipes** de **homicídio DOLOSO**, ou **tentativa** deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente | **PEGADINHA**: falar em homicídio culposo.
- ✗ Houverem **acusado caluniosamente** em juízo o autor da herança ou incorrerem em **crime contra** a sua **honra**, ou de seu cônjuge ou companheiro;
- ✗ Por **violência** ou **meios fraudulentos**, **inibirem** ou **obstarem** o autor da herança de **dispor livremente de seus bens** por ato de última vontade.

- Exclusão será **declarada por SENTENÇA** (art. 1.815)
- O direito de **demandar** exclusão **extingue** em **4 anos** a contar da abertura da sucessão (art. 1.815, §1º)
- **Efeitos** da exclusão são **PESSOAIS** – assim, não atinge os descendentes do excluído (art. 1.816)
- Em qualquer dos casos de indignidade (art. 1.814), o **trânsito em julgado** da **sentença PENAL condenatória** acarretará a **imediata exclusão** do herdeiro ou legatário, **independentemente** da sentença prevista no art. 1.815 (art. 1.815-A)



## DA SUCESSÃO LEGÍTIMA

### ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA



**Atenção!** Esse é, de longe, o assunto mais cobrado dentro do tópico “Direito Das Sucessões”.

A sucessão legítima defere-se na **ORDEM** seguinte (art. 1.829):

**DESCENDENTES**, em **concorrência** com o **CÔNJUGE SOBREVIVENTE** [Filho >> Neto]

- Comunhão Universal: cônjuge **não** concorre
- Separação Obrigatória: cônjuge **não** concorre
- Comunhão Parcial (falecido NÃO deixa bens particulares): cônjuge **não** concorre
- Comunhão Parcial (falecido DEIXA bens particulares): cônjuge **concorre** em relação a tais bens

1



**ASCENDENTES**, em concorrência com o **CÔNJUGE**

2



**CÔNJUGE SOBREVIVENTE** (sucessão por inteiro)



**COLATERAIS** até 4º grau

3

*Obs: Cônjuge Sobrevivente = Cônjuge Supérstite*

**STF (RE 878.694)**: No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/02.

Cônjuge x Descendente (art. 1.832)

1

- Cabe ao cônjuge **quinhão igual aos do que sucederem por cabeça**
- Quota NÃO pode ser inferior a  $\frac{1}{4}$  se cônjuge for ascendente dos herdeiros (= se for mãe / pai deles)

Cônjuge x Ascendente 1º grau [= pai e/ou mãe] (art. 1.837):

2

- *Dois ascendentes*: cônjuge tem direito a **UM TERÇO**
- *Um só ascendente*: cônjuge tem direito a **METADE**

Apenas Irmãos Unilaterais: cada um herda partes iguais (art. 1.842)

3

Irmãos Bilaterais x Unilaterais: cada unilateral herdará **METADE** do que cada bilateral herdar (art. 1.841)

### Em relação ao Cônjuge Sobrevivente

Direito do Cônjuge Sobrevivente: somente se, ao tempo da morte, não estavam separados judicialmente nem de fato **há mais de 2 anos**, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa dele (art. 1.830).



Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o **direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único** daquela natureza a inventariar (art. 1.831)



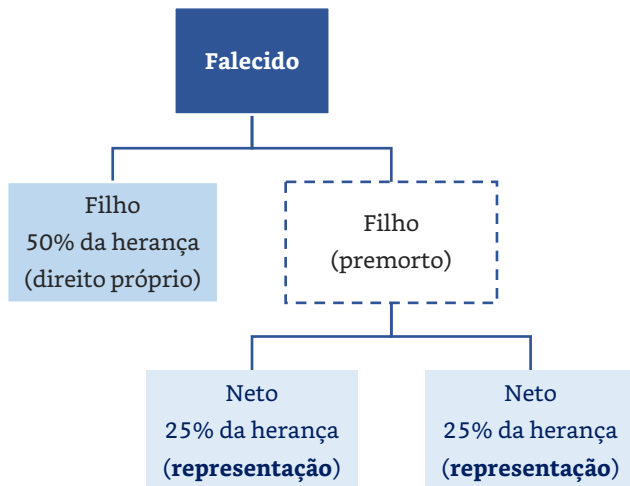
## HERDEIROS NECESSÁRIOS

**Herdeiros necessários** (art. 1.845):

1. DESCENDENTES
2. ASCENDENTES
3. CÔNJUGE

- A eles pertence **METADE** dos bens da herança, constituindo legítima (art. 1.846)
- **Salvo justa causa**, declarada no testamento, **não pode** o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima (art. 1.848)

## DIREITO DE REPRESENTAÇÃO



Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, **em que ele sucederia, se vivo fosse** (art. 1.851).

O direito de representação dá-se na linha reta descendente, **mas NUNCA na ascendente** (art. 1.852)

- Quinhão igual entre representantes (art. 1.855)
- Só herdam o que herdaria o representado (art. 1.854)
- Na transversal, somente sobrinhos do falecido (art. 1.853)

## SUCCESSÃO TESTAMENTÁRIA

### TESTAMENTO EM GERAL E DA CAPACIDADE DE TESTAR

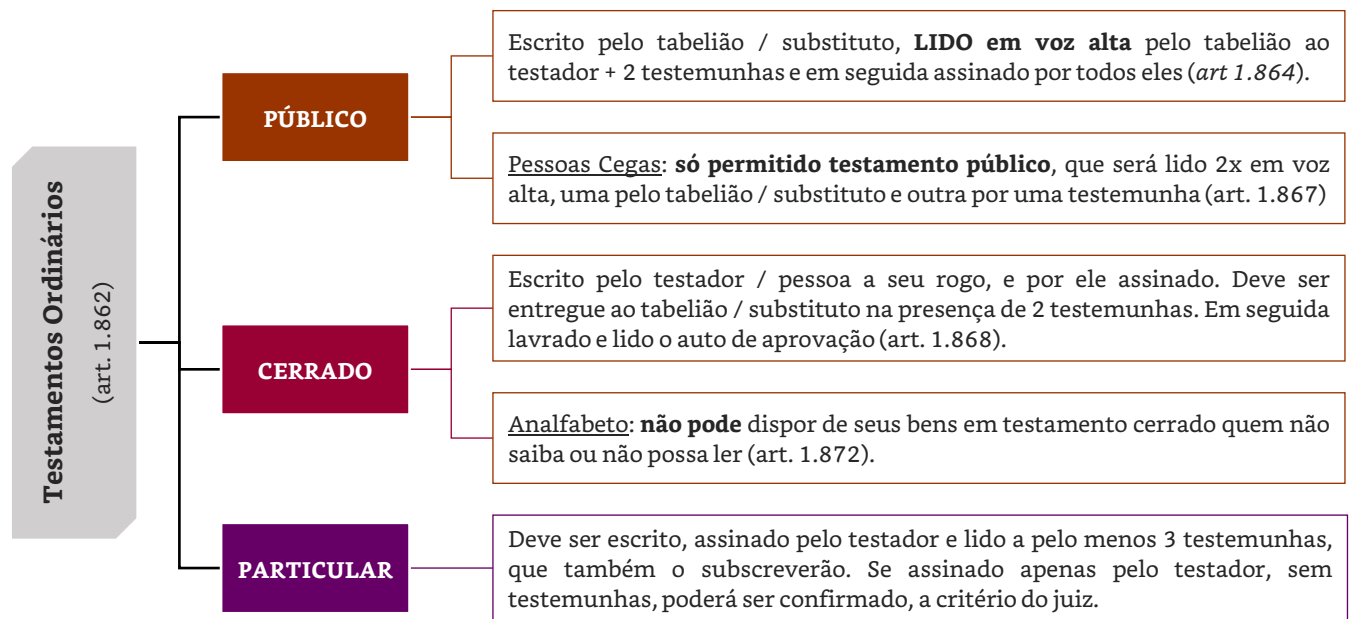
Toda pessoa CAPAZ pode dispor, por testamento, da totalidade / parte dos seus bens, para depois de sua morte (art. 1.857).

- Maiores de 16 anos podem? **SIM**
- Incapazes podem? **NÃO**
- Quem não tiver em pleno discernimento no ato pode? **NÃO**
- Incapacidade superveniente invalida testamento? **NÃO**
- Capacidade superveniente (do incapaz à época) válida testamento? **NÃO**

Direito de impugnação: **extingue-se em 5 anos** o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo **da data do seu registro** (art. 1.859).



## FORMAS ORDINÁRIAS DO TESTAMENTO



Obs: **PROIBIDO** o testamento **CONJUNTIVO**, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo (art. 1.863).

## DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS

### NULA (art. 1.900)

1. Que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador, ou de terceiro;
2. **PESSOA INCERTA**, cuja identidade não se possa averiguar;
3. Favoreça **PESSOA INCERTA**, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro;
4. A arbítrio do herdeiro, ou de outrem, fixar o valor do legado.

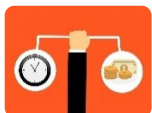
X

### VÁLIDA (art. 1.901)

1. Em favor de **PESSOA INCERTA** que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado;
2. Em **REMUNERAÇÃO de serviços prestados** ao testador, por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor do legado.

## DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

### INVENTÁRIO



#### Administração da Herança

Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo **inventariante** (art. 1.991)



## SONEGADOS

### Sonegados

**Sonegação:** é a **não descrição no inventário** ou **omissão na colação, pelo herdeiro**, de bens que estejam em seu poder, ou com seu conhecimento, no de outrem (*art. 1.992*).

**Arguição:** só se pode arguir de sonegação o inventariante **depois de encerrada a descrição dos bens**, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui (*art. 1.996*).

**Pena** - requerida e imposta em **ação movida** pelos **HERDEIROS** ou **CREDORES** (*art. 1.994*)

\* **PERDA do direito** sobre os bens sonegado (*art. 1.992*)

\* Se sonegador for o próprio inventariante, será **REMOVIDO** (*art. 1.993*)

Caso os **bens não sejam restituídos**, **pagará** valores ocultados + perdas e danos (*art. 1.995*)

## PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

Atenção, o art. 1.997 abaixo é bastante cobrado:

**HERANÇA**  
responde

Pagamento das **dívidas do falecido**

**HERDEIROS**  
respondem

Pagamento das **dívidas do falecido**, se realizada a partilha, na proporção da parte que na herança lhes coube

## COLAÇÃO

**Colação:** meio pelo qual os herdeiros necessários restituem aquilo que receberam em vida pelo "de cujus" à herança. Aplica-se apenas na existência de doação para herdeiros necessários, excluindo doações a terceiros.

*Legalmente, diz o art. 2.002: os **descendentes** que concorrerem à sucessão do ascendente comum são **obrigados, para igualar as legítimas**, a **conferir o valor das doações que dele em vida receberam**, sob pena de sonegação.*

- Dispensadas da colação (art. 2.005): doações que o **doador determinar** saiam da parte disponível, contanto que **não a excedam**, computado o seu valor ao tempo da doação.
- Dispensa em testamento (art. 2.006): a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.

**MUITO COBRADO**

## PARTILHA



Pouco  
Cobrado

Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas estabelecidas (*art. 2.014*)

É **válida** a partilha feita **por ascendente**, por **ato entre vivos** ou de **última vontade**, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários (*art. 2.018*)

A partilha é **anulável** pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Extingue-se em **1 ano** o direito de anular a partilha. (*art. 2.027*)



---

**EXTRA – QUESTÕES (TEC)**

---



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.teconcursos.com.br/s/QbiJc>